19/05/2022 **PLENÁRIO**

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.103 DISTRITO FEDERAL

RELATOR	**: MIN. LUIZ FUX**
REQTE.(S)	: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RESTAURANTES E EMPRESAS DE ENTRETENIMENTO - ABRASEL NACIONAL
ADV.(A/S)	: PERCIVAL MENON MARICATO
INTDO.(A/S)	: PRESIDENTE DA REPÚBLICA
PROC.(A/S)(ES)	: ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
INTDO.(A/S)	: CONGRESSO NACIONAL
AM. CURIAE.	: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MEDICINA DE TRÁFEGO - ABRAMET
ADV.(A/S)	: PRISCILA CALADO CORRÊA NETTO
AM. CURIAE.	: FUNDAÇÃO THIAGO DE MORAES GONZAGA
ADV.(A/S)	: LUIS MAXIMILIANO LEAL TELESCA MOTA
AM. CURIAE.	: ASSOCIAÇÃO DE PARENTES, AMIGOS E VÍTIMAS DE TRÂNSITO - TRÂNSITOAMIGO
ADV.(A/S)	: THIAGO BOTTINO DO AMARAL
AM. CURIAE.	: INSTITUTO DE CERTIFICAÇÃO E ESTUDOS DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - ICETRAN
ADV.(A/S)	: THIAGO BOTTINO DO AMARAL

EMENTA: **AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA**. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ARTIGO 165-A E ARTIGO 277, §§ 2º E 3°. LEI SECA (LEI FEDERAL Nº 11.705/08), ARTS. 2º, 4º e 5º, III, IV E VIII. LEI FEDERAL Nº 12.760/2012, ART. 1º. **CONSTITUCIONALIDADE DA REDUÇÃO DO LIMITE DA ALCOOLEMIA PARA ZERO E DAS SANÇÕES IMPOSTAS À RECUSA DO CONDUTOR EM SUBMETER-SE AO TESTE DO BAFÔMETRO**. NATUREZA ADMINISTRATIVA DAS SANÇÕES. INEXISTENCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO AUTO-INCRIMINAÇÃO E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CF/88, ARTS. 5º, CAPUT, II, XXXVI E XLVI; 144; E 170. **INCONSTITUCIONALIDADE DA PROIBIÇÃO DE COMÉRCIO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS ÀS**

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código BF0F-AF5A-084E-2955 e senha 5173-C29B-5F5E-02F5

MARGENS DAS RODOVIAS FEDERAIS E DA FISCALIZAÇÃO PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO ÀS LIBERDADES ECONÔMICAS E INDIVIDUAIS. INCONSTITUCIONALIDADE DA PROIBIÇÃO DE COMÉRCIO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS ÀS MARGENS DAS RODOVIAS FEDERAIS E DA FISCALIZAÇÃO PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO ÀS LIBERDADES ECONÔMICAS E INDIVIDUAIS. **AÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES**. **RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO, COM FIXAÇÃO DE TESE**.

1. (a) Trata-se de julgamento conjunto de **um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (RE 1.224.374) e duas ações diretas de inconstitucionalidade (4013 e 4017)**. A controvérsia cinge-se à análise da constitucionalidade de duas proibições impostas a partir da denominada Lei Seca: (1) da condução de veículos automotivos com qualquer nível de alcoolemia (conhecida como "tolerância zero"), com a imposição da sanção administrativa aos que se recusem a realizar o teste do etilômetro; e (2) da venda de bebidas alcoólicas às margens de rodovias federais, com a imposição de sanção de natureza administrativa. As normas afrontariam, de modo manifestamente desproporcional, as liberdades individuais e econômicas, o devido processo legal e a isonomia, em nome da proteção da segurança no trânsito.

(b) Diante da diversidade das questões postas, será analisada, primeiramente, a constitucionalidade das regras que estabelecem as taxas de alcoolemia admissíveis para condutores e suas sanções e, em seguida, a proibição da venda de bebidas alcoólicas em áreas de domínio das rodovias federais, com as correlatas delegação de competência fiscalizatória à Policia Rodoviária Federal e delimitação das sanções por descumprimento, porquanto implicam a consideração de direitos

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código BF0F-AF5A-084E-2955 e senha 5173-C29B-5F5E-02F5

fundamentais e princípios constitucionais de natureza distinta.

I - Da constitucionalidade da restrições ao consumo de bebidas alcoólicas por condutores: a proteção à saúde e à segurança públicas

2. De acordo com a *Pesquisa Nacional de Saúde* realizada pelo IBGE em 2019, cerca de 26,4% dos indivíduos com mais de 18 anos ingerem algum tipo de bebida alcoólica ao menos uma vez por semana, o que representa um aumento expressivo no consumo de álcool no Brasil, se comparados com dados do *Relatório Global sobre Álcool e Saúde 2018* divulgado pela OMS: o consumo de álcool médio é de 7,8L de álcool puro *per capita*, cerca de 22% a mais do que a média global, estimada em 6,4L.

3. O consumo de bebida alcoólica possui elevado peso cultural no Brasil. A relevância que a comercialização de álcool e o consumo habitual possuem na realidade do brasileiro decorre, em grande medida, do tratamento jurídico atribuído ao produto. Ainda que fortemente regulamentado, o álcool constitui uma droga não apenas social, mas juridicamente aceita, cuja importância econômica é expressiva.

4. O consumo exacerbado ou inoportuno acarreta, no entanto, elevados riscos sociais nas mais variadas searas, desde a segurança no ambiente doméstico à proteção do trânsito. Um estudo seminal, publicado pela revista *The Lancet*, compara 195 países e territórios no período de 1990-2016, aponta que, globalmente, o uso de álcool foi o sétimo principal fator de risco para mortes e incapacidades em 2016, sendo responsável por 2% das mortes femininas e 6,8% das mortes masculinas (GBD 2016 Alcohol Collaborators. "Alcohol use and burden for 195 countries and territories, 1990–2016" 2016 *Lancet* 2018; 392: 1015–35).

5. A Organização Mundial de Saúde recomenda que não se deve dirigir após a ingestão de álcool, independentemente da quantidade, máxime em razão da natureza das alterações fisiológicas, da alteração da capacidade de discernimento e do dissenso acerca de alcoolemia segura para a condução veicular (OMS. *Beber e Dirigir: manual de segurança viária para profissionais de trânsito e saúde.* Genebra, Global Road Safety

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código BF0F-AF5A-084E-2955 e senha 5173-C29B-5F5E-02F5

Partnership, 2007).

6. A análise dos **dados empíricos** da realidade brasileira e dos diversos estudos apontados reforça a premissa de que não existem quantidades objetivamente seguras para o consumo de álcool, diante do que as alterações promovidas no Código de Trânsito Brasileiro, pelos artigos 5º, incisos III, IV e VIII, da Lei Federal 11.705/2008, e 1º da Lei Federal n° 12.760/2012 se revelam adequadas, necessárias e proporcionais.

7. A eficiência da medida deve ser analisada em perspectiva histórica. Em 2007, houve um aumento na série histórica de mortes por acidentes de trânsito, que culminou no número total de 66.836 pessoas. O número expressivo evidenciava a indispensabilidade de regular atividades que envolvem o consumo e a comercialização de bebidas alcoólicas por condutores. Os dados sugerem a relativa eficácia das medidas educativas e restritivas, vez que, dois anos após a aplicação da Lei n° 11.705/08, a Agência Câmara de Notícias relatou redução de casos fatais em 20%; e, atualmente, dados oficiais do Sistema de Informações de Mortalidade do Ministério da Saúde estimam a redução em 14% nesses acidentes e a prevenção de mais de 41 mil pessoas.

8. A edição da chamada Lei Seca não configura uma mudança legislativa abrupta a ensejar proteção constitucional por meio do **direito adquirido** ou segurança jurídica, vez que o arcabouço normativo do tema revela a clara intenção restritiva do Poder Público, nas últimas décadas, de combate do consumo abusivo das bebidas alcoólicas, inclusive perante a segurança no trânsito.

9. A tolerância zero não pode ser considerada violadora do princípio da proporcionalidade, considerados os dados que respaldaram sua adoção como política de segurança no trânsito pelo legislador.

10. É importante, ainda, observar que a proibição de qualquer nível de alcoolemia para a condução de veículos automotivos reúne, atualmente, o Brasil a outros 31 países com tolerância zero e aos 130 países que usam o etilômetro (teste do "bafômetro") como forma de monitoramento do cumprimento da lei.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código BF0F-AF5A-084E-2955 e senha 5173-C29B-5F5E-02F5

11. O §2° do artigo 277, ao acrescentar às responsabilidades do agente de trânsito declarar a embriaguez do motorista a partir de provas de fato e, se comprovada a alteração psicomotora do sujeito, lavrar o auto da infração, mostra-se plenamente legítima, vez que a utilização do instrumento bafômetro não pressupõe elaborados e complexos conhecimento técnicos e a norma prevê diversos outros meios de coleta de informações e provas contra o infrator, caso pairem dúvidas quanto à acuidade do equipamento ou idoneidade do agente.

12. O **principio da não-autoincriminação**, reconhecido pelo Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos de 1966 e pela Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969, assegura a prerrogativa de seu titular **não ser obrigado a produzir prova ou de não contribuir**, de qualquer modo, **para a própria condenação no âmbito criminal** (*nemo tenetur se detegere*).

13. *In casu*, a **natureza administrativa das punições e sanções** estabelecidas pelas leis hostilizadas **afasta** as alegações de incompatibilidade do artigo 277, § 3°, do CTB, com o art. 5°, LXIII, da Constituição Federal.

14. A recusa do condutor em realizar os testes referidos não importará a presunção da prática de delito ou na imposição de pena criminal, mas apenas um **incentivo** instituído pelo Código de Trânsito Brasileiro para que os condutores cooperem com a fiscalização do trânsito, cabível penalização administrativa em caso de não cumprimento como único meio de conferir efetividade à norma e estimular o bom comportamento.

15. Deveras, a medida visa a contribuir para a exequibilidade da proibição de ingestão de álcool em qualquer nível. A toda evidência, se não houvesse consequência legal para o motorista que deixasse de realizar o teste do etilômetro, a proibição do consumo de álcool antes de dirigir seria inócua. A fim de se desincentivar essa conduta, é necessário que a recusa produza efeitos no âmbito administrativo, operando-se a restrição de direitos de modo independente da incidência das normas penais. **Ausente transbordamento**, pelo legislador, **do espaço de**

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código BF0F-AF5A-084E-2955 e senha 5173-C29B-5F5E-02F5

conformação outorgado constitucionalmente à sua competência para o desenho de políticas públicas voltadas à segurança no trânsito, à proteção da integridade física, da vida e de outros bens protegidos em nosso ordenamento, cabendo **deferência do Poder Judiciário ante a razoabilidade do juízo de adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito** das medidas e sanções legalmente estabelecidas.

II - Constitucionalidade da proibição de venda de bebidas alcoólicas nas rodovias federais:

16. A necessidade premente e incontroversa de adoção de medidas que visem a reduzir a incidência de condução de veículos por pessoas alcoolizadas, em nome da garantia da vida, da segurança e do bem-estar daqueles que fazem parte do trânsito, não significa que o Estado possa impor toda sorte de restrições às liberdades individuais.

17. A arquitetura de escolhas conferida por uma política regulatória razoável deve respeitar a autonomia individual ao mesmo tempo em que incentiva comportamentos socialmente desejáveis, prestigiando desenhos normativos que não tolham desproporcionalmente a liberdade decisória dos cidadãos e das empresas (THALER, Richard. SUNSTEIN, Cass. BALZ, John "Choice Architecture" *SSRN* April 2, 2010), oferecendo um quadro de opções para que o sujeito exerça seu direito de escolha, ainda que assumindo o ônus de sofrer sanções administrativas (SUNTEIN, Cass; THALER, Richard "Libertarian Paternalism is not an Oxymoron", *University of Chicago Law Review* 70, n. 4 (Fall 2003): 1159-1202).

18. *In casu*, a vedação à venda varejista ou ao oferecimento de bebidas alcoólicas para consumo no local, destinada a empreendimentos comerciais localizados em terrenos com acesso direto à rodovia (**artigo 2° da Lei n° 11.705/2008)**, é adequada, necessária e estritamente proporcional ao fim de impedir a condução de veículos automotores após a ingestão de álcool em rodovias federais, porquanto não inviabiliza o exercício das liberdades econômicas dos estabelecimentos e das liberdades individuais de escolha dos consumidores.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código BF0F-AF5A-084E-2955 e senha 5173-C29B-5F5E-02F5

19. A vedação à venda varejista ou ao oferecimento de bebidas alcoólicas para consumo no local, destinada a empreendimentos comerciais localizados em terrenos com acesso direto à rodovia, é **adequada, necessária e proporcional** ao fim de impedir a condução de veículos automotores após a ingestão de álcool em rodovias federais.

20. É constitucional o **art. 3º da Lei 11.705/2008**, porquanto desestimula a procura pelo produto por parte dos condutores de veículos e inibe formas de burla à legislação.

21. É compatível com a Constituição Federal o **art. 4º da Lei Federal 11.705/2008,** máxime ser atribuição da Polícia Rodoviária Federal fiscalizar as condutas no trânsito das rodovias federais – garantindo a preservação da ordem pública, a segurança no trânsito e a incolumidade da vida dos cidadãos e do patrimônio público - mediante ações públicas de dissuasão (patrulhamento ostensivo).

22. *Ex positis*, **CONHEÇO** das ações diretas de inconstitucionalidade nº 4013 e 4017 e, no mérito, julgo-as **IMPROCEDENTES,** assentando a **CONSTITUCIONALIDADE** dos artigos 165-A e 277, §§ 2º e 3º, todos do CTB e dos artigos 2º, 3º e 4º da Lei 11.705/2008.

23. *Ex positis*, **DOU PROVIMENTO** ao Recurso Extraordinário 1.224.374, para restabelecer a validade do auto de infração de trânsito lavrado pelo Recorrente, propondo a fixação da seguinte **tese de repercussão geral:**

"Não viola a Constituição a imposição legal de sanções administrativas ao condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltados a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa (art. 165-A e art. 277, §§ 2º e 3º, todos do CTB, na redação dada pela Lei 13.281/2016)".

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Plenária, sob a Presidência do Senhor Ministro Luiz Fux, na conformidade da ata de julgamento e das

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código BF0F-AF5A-084E-2955 e senha 5173-C29B-5F5E-02F5

notas taquigráficas, por maioria, em julgar improcedente a ação direta de inconstitucionalidade, nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux, vencido o Ministro Nunes Marques, que julgava parcialmente procedente a ação.

Brasília, 19 de maio de 2022.

Ministro **LUIZ FUX - RELATOR**

Documento assinado digitalmente

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código BF0F-AF5A-084E-2955 e senha 5173-C29B-5F5E-02F5

18/05/2022 **PLENÁRIO**

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.103 DISTRITO FEDERAL

RELATOR	**: MIN. LUIZ FUX**
REQTE.(S)	: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RESTAURANTES E EMPRESAS DE ENTRETENIMENTO - ABRASEL NACIONAL
ADV.(A/S)	: PERCIVAL MENON MARICATO
INTDO.(A/S)	: PRESIDENTE DA REPÚBLICA
PROC.(A/S)(ES)	: ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
INTDO.(A/S)	: CONGRESSO NACIONAL
AM. CURIAE.	: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MEDICINA DE TRÁFEGO - ABRAMET
ADV.(A/S)	: PRISCILA CALADO CORRÊA NETTO
AM. CURIAE.	: FUNDAÇÃO THIAGO DE MORAES GONZAGA
ADV.(A/S)	: LUIS MAXIMILIANO LEAL TELESCA MOTA
AM. CURIAE.	: ASSOCIAÇÃO DE PARENTES, AMIGOS E VÍTIMAS DE TRÂNSITO - TRÂNSITOAMIGO
ADV.(A/S)	: THIAGO BOTTINO DO AMARAL
AM. CURIAE.	: INSTITUTO DE CERTIFICAÇÃO E ESTUDOS DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - ICETRAN
ADV.(A/S)	: THIAGO BOTTINO DO AMARAL

R E L A T Ó R I O

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR): Trata-se de julgamento conjunto do Recurso Extraordinário 1.224.374, com repercussão geral reconhecida, interposto pelo DETRAN/RS, e de duas Ações Diretas de Inconstitucionalidade: a ADI 4017, ajuizada, pela Confederação Nacional de Comércio – CNC e pela Associação Brasileira das Empresas de Gastronomia, Hospedagem e Turismo; e a ADI 4103, ajuizada pela Associação Brasileira de Restaurantes e Empresas de Entretenimento – ABRASEL NACIONAL.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 777A-7370-F51C-C263 e senha CB8D-1444-6454-60A5

RELATÓRIO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO

O recurso extraordinário foi interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito Detran/RS, com arrimo nas alíneas a e b do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul que, em ação anulatória de auto de infração de trânsito, deu provimento ao recurso, declarando, incidentalmente, a inconstitucionalidade do artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, cujo teor é o seguinte:

> **Código de Trânsito Brasileiro – CTB (Lei 9.503/1997)**
>
> **Art. 165-A**. Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277: (Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016) (Vigência)
>
> **Infração** - gravíssima; (Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016) (Vigência)
>
> **Penalidade** - multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses; (Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016) (Vigência)
>
> **Medida administrativa** - recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo, observado o disposto no § 4º do art. 270. (Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016) (Vigência)
>
> **Parágrafo único**. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de até 12 (doze) meses

O recurso inominado foi provido, por maioria de votos, declarando-se a inconstitucionalidade do artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), incluído pela Lei 13.281/2016, o qual estabelece como infração autônoma de trânsito a recusa do condutor a ser submetido a teste, como por exemplo o do bafômetro (etilômetro), que permita certificar a influência de álcool. O acórdão recorrido restou assim

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 777A-7370-F51C-C263 e senha CB8D-1444-6454-60A5

ementado:

> RECURSO INOMINADO. DETRAN/RS. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA DO CONDUTOR EM SUBMETER-SE AO TESTE DO ETILÔMETRO. ARTIGO 165-A DO CTB. INCONSTITUCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
>
> 1) A demandante foi autuada pelo cometimento de infração de trânsito consistente em Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277, prevista no artigo 165-A do CTB.
>
> 2) De acordo com a redação do artigo supracitado, e a lógica que dele se depreende, somente é possível autuar o condutor que se recuse a realizar os testes caso esse apresente sinais externos de influência de álcool -, os quais deverão ser devidamente certificados por meio do Termo próprio, com descrição de todas as características que levam à conclusão e na presença de testemunha idônea, ou outros meios, descritos no art. 277 do CTB.
>
> 3) Desse modo, não sendo constatado formalmente que o cidadão conduzia veículo automotor sob sinais externos de álcool ou substância psicoativa, não há infração de trânsito.
>
> 4) Destarte, autuar o condutor que não apresenta qualquer ameaça à segurança no trânsito, pela mera recusa em realizar os testes oferecidos pelos agentes de trânsito, configura arbitrariedade.
>
> 5) Infração pelo artigo 165-A do CTB que viola frontalmente os Princípios Constitucionais de Liberdade (direito de ir e vir), Presunção de Inocência e de Não Auto Incriminação e Individualização da Pena, previstos no art. 5º, XV, LVII, LXIII, e XLVI da CF.
>
> 6) Aplicação afastada, no caso concreto, pelo controle difuso de constitucionalidade, com afastamento da regra de Reserva de Plenário (ARE 792562 AgR, Relator: Min. Teori

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 777A-7370-F51C-C263 e senha CB8D-1444-6454-60A5

> Zavascki, Segunda Turma, julgado em 18/03/2014).
>
> 7) RESTITUIÇÃO DAS TAXAS Comprovado o pagamento pela parte autora, é devida a essa a restituição dos valores pagos, com a incidência da taxa SELIC, a partir da data do desembolso.
>
> RECURSO INOMINADO PROVIDO, POR MAIORIA. (Doc. 2, p. 16-17)

Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustentou preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontou violação aos artigos 2º, 5º, caput e II, 6º, *caput*, 22, XI, 23, XII, 37, *caput*, e 144, § 10, todos da Constituição Federal. (Doc. 3, p. 4-19)

Argumenta que a constitucionalidade do artigo 165-A do CTB não pode ser afastada pelo direito individual de liberdade, quando confrontado com o direito fundamental à vida e à segurança do trânsito.

Aduz, ainda, ser razoável e proporcional imputar uma penalidade administrativa como a suspensão do direito de dirigir a uma pessoa que, conduzindo veículo, nega-se a realizar o teste do etilômetro, impedindo a fiscalização de trânsito de constatar se ingeriu álcool.

Afirma a necessidade de se distinguir as infrações administrativas daquelas de natureza penal, o que afastaria a alegação de ofensa à não autoincriminação e a outros direitos e garantias individuais relacionados ao Direito Penal.

Por outro lado, alega que, sendo autônoma a infração, não se exige do agente fiscalizador a comprovação de sinais de embriaguez, sendo suficiente a recusa do condutor.

Em contrarrazões, o recorrido pugna, preliminarmente, pela incidência da Súmula 279 desta Corte e, no mérito, requer a manutenção do acórdão ora recorrido quanto à inconstitucionalidade do artigo 165-A

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 777A-7370-F51C-C263 e senha CB8D-1444-6454-60A5

da Lei 9.503/1997.

O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso.

A Repercussão Geral foi reconhecida pelo Plenário, em acórdão assim ementado:

> RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA DO CONDUTOR DO VEÍCULO À REALIZAÇÃO DE TESTE DE ALCOOLEMIA. ETILÔMETRO. BAFÔMETRO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 165-A DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. TEMAS CONSTITUCIONAIS A SEREM APRECIADOS NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.103. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. (RE 1224374 RG, Relator Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 27/02/2020, DJe 05-03-2020)

RELATÓRIO DAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE INCONSTITUCIONALIDADE

Por seu turno, as Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4017 e 4103, cujos autos foram **apensados para tramitação e julgamento conjuntos**, têm por objeto os arts. 2º, 4º e 5º, incisos III, IV e VIII, da Lei Federal nº 11.705/08, que dispõe sobre a restrições na comercialização e no consumo de bebidas alcoólicas relacionados ao tráfego de veículos automotores, além da fiscalização por agentes de trânsito, *in verbis*:

> "***Lei federal 11.705, de 19 de junho de 2008***

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 777A-7370-F51C-C263 e senha CB8D-1444-6454-60A5

Art. 2° São vedados, na faixa de domínio de rodovia federal ou em terrenos contíguos à faixa de domínio com acesso direto à rodovia, a venda varejista ou o oferecimento de bebidas alcoólicas para consumo no local.

§ 1° A violação do disposto no caput deste artigo implica multa de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

§ 2° Em caso de reincidência, dentro do prazo de 12 (doze) meses, a multa será aplicada em dobro, e suspensa a autorização de acesso à rodovia, pelo prazo de até 1 (um) ano.

§ 3° Não se aplica o disposto neste artigo em área urbana, de acordo com a delimitação dada pela legislação de cada município ou do Distrito Federal.

Art. 4° Competem à Polícia Rodoviária Federal a fiscalização e a aplicação das multas previstas nos arts. 2o e 3o desta Lei.

§ 1° A União poderá firmar convênios com Estados, Municípios e com o Distrito Federal, a fim de que estes também possam exercer a fiscalização e aplicar as multas de que tratam os arts. 2o e 3o desta Lei.

§ 2° Configurada a reincidência, a Polícia Rodoviária Federal ou ente conveniado comunicará o fato ao Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT ou, quando se tratar de rodovia concedida, à Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, para a aplicação da penalidade de suspensão da autorização de acesso à rodovia.

Art. 5° A Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, passa a vigorar com as seguintes modificações:

(...)

III - o art. 276 passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 276. Qualquer concentração de álcool por litro de sangue sujeita o condutor às penalidades previstas no art. 165 deste Código.

Parágrafo único. Órgão do Poder Executivo federal disciplinará as margens de tolerância para casos específicos." (NR)

IV – o art. 277 passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 277. .....

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 777A-7370-F51C-C263 e senha CB8D-1444-6454-60A5

> *§ 2° A infração prevista no art. 165 deste Código poderá ser caracterizada pelo agente de trânsito mediante a obtenção de outras provas em direito admitidas, acerca dos notórios sinais de embriaguez, excitação ou torpor apresentados pelo condutor.*
>
> *§ 3° Serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas estabelecidas no art. 165 deste Código ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput deste artigo." (NR)*
>
> *(...)*
>
> *VIII - o art. 306 passa a vigorar com a seguinte alteração:*
>
> *"Art. 306. Conduzir veículo automotor, na via pública, estando com concentração de álcool por litro de sangue igual ou superior a 6 (seis) decigramas, ou sob a influência de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência:*
>
> .....
>
> *Parágrafo único. O Poder Executivo federal estipulará a equivalência entre distintos testes de alcoolemia, para efeito de caracterização do crime tipificado neste artigo." (NR)*

Como parâmetro de controle, foram indicados os artigos 1°; 5°, *caput*, II, XXXVI e XLVI; 144; e 170 da Constituição Federal.

Em síntese, o requerente alegou que o art. 2° da lei federal impugnada viola o princípio da isonomia por admitir tratamento diferenciado entre estabelecimentos comerciais nos centros urbanos e nas rodovias federais. Defende que inexiste justificativa razoável para atribuir abordagem desigual entre varejos que comercializam bebidas alcoólicas baseado em sua localização, caracterizando prática discriminatória.

Afirmou que o delineamento do ordenamento jurídico já previne suficientemente contra a prática de dirigir alcoolizado e aponta a falta de razoabilidade para a existência de uma legislação que puna o comerciante e o consumidor. Denunciou a lei como desproporcional por ter como foco os complexos comerciais presentes na beira das estradas ao invés do motorista infrator, postando-se contra o devido processo legal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 777A-7370-F51C-C263 e senha CB8D-1444-6454-60A5

substantivo e o princípio da proporcionalidade em sentido estrito ao coagir práticas legais de maneira desajustada.

Aduziu que o mesmo art. 2° da Lei n° 11.705/2008 infringe os princípios da liberdade econômica, da livre inciativa e da mínima intervenção estatal na vida privada ao constranger a prática comercial individual sem clareza teleológica e de suprimir garantias fundamentais sem ter como objetivo a realização do interesse público. Acrescentou que o art. 2° atenta contra a segurança jurídica por infringir o direito adquirido do pequeno empresário de explorar seu ramo de atividade dentro da legalidade.

Concernente ao art. 4° da Lei n° 11.705/2008, alegou a extrapolação as competências da Polícia Rodoviária Federal para além das previsões constitucionais ao delegar a esse órgão a incumbência de fiscalizar e multar os comerciantes infratores, causando um desvio de função daquele previsto pela Constituição de 1988.

Argumentou, a respeito das alterações do art. 276 do Código de Trânsito Brasileiro feitas pelo art. 5°, III, da lei federal, a carência de razoabilidade, proporcionalidade, equidade e legalidade por onerar excessivamente aqueles que consomem álcool em quantidades insignificantes. Da mesma forma, "*porquanto pune com o mesmo rigor sujeitos que incorreram na sua regra, mas em intensidades e gravidades diferentes*", a norma impugnada peca contra a isonomia e a individualização das penas.

Sobre o inciso IV do mesmo art. 5°, argumentou que os critérios de delegação de competência para a caracterização da alcoolemia é um desvio da função do agente de trânsito e configura a tentativa antiética e abusiva de instauração de um "*Estado Policial*", uma vez que a exigência para que o cidadão faça o teste do etilômetro é uma maneira de criar terror social, ao passo que obriga o indivíduo a produzir provas contra si

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 777A-7370-F51C-C263 e senha CB8D-1444-6454-60A5

mesmo.

Alegou que a nova norma, em especial o inciso VIII do art. 5°, afronta a cultura e os costumes populares injustamente por editar uma "*Lei Seca Disfarçada*". Ademais, afirmou que a lei federal causaria um desequilíbrio para um setor econômico que emprega milhões de trabalhadores de bares e restaurantes, além de afetar o direito ao lazer de uma parcela significativa da população.

Por fim, de maneira tempestiva, a proponente juntou aos autos a procuração com poderes específicos e firma reconhecida, apresentando as cópias autenticadas do Estatuto Social e Ata de Eleição do presidente, como havia sido anteriormente intimado (docs. 4 e 7).

Considerando o objeto da presente ação direta e a relevância da matéria versada, apliquei ao feito o rito veiculado pelo artigo 12 da Lei federal 9.868/1999 (doc. 4).

O Presidente da República sustentou o indeferimento da medida liminar e, no mérito, a improcedência do pedido, aduzindo, quanto aos arts. 2° e 4° da Lei n° 11.705/2008, que (i) inexiste afronta à isonomia, à razoabilidade, à proporcionalidade ou à equidade; (ii) as normas referentes à ordem econômica cedem diante do interesse coletivo, da garantia da vida e da segurança no trânsito no caso concreto; (iii) não há direito adquirido à utilização do bem público; (iv) a competência constitucional genérica incumbida à Polícia Rodoviária Federal remete à lei definir de forma específica, o que ocorre na nova lei (doc. 8).

Alegou, ainda, a constitucionalidade do art. 5°, pois o processo legislativo da Lei 11.705/2008 respeitou o devido processo legal substantivo em sua integridade e não apresenta abuso, falta de proporcionalidade ou razoabilidade, já que os meios rígidos apresentados para garantir uma maior segurança só foram editados porque a legislação

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 777A-7370-F51C-C263 e senha CB8D-1444-6454-60A5

anterior não atendeu seu objetivo de proteger a vida e a incolumidade física do indivíduo. Outrossim, sustenta que as sanções previstas no CTB possuem caráter administrativo, não penal, impossibilitando a aplicação do princípio de individualização da pena. Por fim, reitera que a norma atribui competência aos agentes de trânsito de funções para produzir provas de caráter administrativo e não penal, tais como o teste do etilômetro (doc. 8).

O Congresso Nacional, por sua vez, prestou informações acerca do processo legislativo da lei atacada e se manifestou pela impossibilidade jurídica do pedido no que concerne o art. 5°, III, por compreender que "*o Supremo Tribunal Federal teria de atuar como legislador positivo, contrariando sua própria jurisprudência*". Quanto ao mérito, argumentou pela improcedência da ação ao aduzir que (i) as rodovias federais merecem tratamento diferenciado quando se discute comercialização de bebidas alcoólicas; (ii) é legitima a competência da PRF na "*fiscalização dos serviços de transporte rodoviário de passageiros, assim como convênios formados pela União*"; (iii) a lei se mostra razoável, proporcional e isonômica por se propor a proteger a vida e a segurança pública, proibindo e fiscalizando, por meio do etilômetro, ações que combinem bebidas alcoólicas e o ato de dirigir; (iv) a recusa de cooperar com o teste do "bafômetro" configura infração administrativa, não penal (doc. 11).

A requerente juntou ao processo documentação que reforça sua argumentação, bem como reiterou os argumentos expostos na inicial (doc. 16, 18, 25, 29 e 33).

Em face a interdisciplinaridade técnica que versa a temática desta ação, decidi pela realização de Audiências Públicas "*sobre diversos temas controvertidos nestes autos, não só para que esta Corte possa ser municiada de informação imprescindível para o deslinde do feito, como, também, para que a legitimidade democrática do futuro pronunciamento judicial seja, sobremaneira, incrementada*", que objetivaram esclarecer os seguintes tópicos:

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 777A-7370-F51C-C263 e senha CB8D-1444-6454-60A5

> *"i) efeitos da bebida alcoólica na condução de veículos automotores; ii) efeitos no aumento do número de acidentes em rodovias, em razão da venda de bebidas alcoólicas nas proximidades de rodovias; iii) se a Lei nº 11.705 (Lei Seca) já trouxe benefícios concretos para a população brasileira; iv) meios científicos, invasivos e não invasivos, para se apurar, com segurança, a embriaguez incapacitante para a condução de veículos; v) números de prisões e autuações administrativas efetuadas após o surgimento da "Lei Seca", em razão da condução de veículos em estado de embriaguez; vi) panorama mundial do enfrentamento do problema da embriaguez ao volante; vii) se a concentração de álcool por litro de sangue igual ou superior a 6 (seis) decigramas gera, em qualquer pessoa, e independentemente da sua compleição física, um estado de embriaguez incapacitante para a condução de um veículo; viii) se existe alguma concentração específica de álcool por litro de sangue capaz de atestar uma embriaguez incapacitante, de toda e qualquer pessoa, para a condução de um veículo automotor; ix) de que modo o aparelho conhecido como bafômetro mede a quantidade de álcool por litro de sangue igual ou superior a 6 (seis) decigramas; x) a margem de erro de cada um dos métodos atualmente empregados para aferir a embriaguez ao volante; xi) a frequência de aferição dos equipamentos utilizados na medição dos níveis de alcoolemia; xii) se quem come um doce com licor, ingere um remédio com álcool ou usa um antisséptico bucal pode dar origem a uma concentração de álcool por litro de sangue igual ou superior a 6 (seis) decigramas." (doc. 50)*

Determinei o apensamento dos autos das ADIs 4017 e ADI 4103, a fim de que o julgamento de ambos fosse feito em conjunto. Observo, ainda, que uma terceira ADI – 4063 – havia sido apensada aos autos, mas veio a ser julgada extinta, sem exame do mérito, desapensada e arquivada, em razão da perda de vigência da Medida Provisória 415/2008, contra a qual se dirigia.

O Advogado-Geral da União requereu a juntada do Parecer Técnico

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 777A-7370-F51C-C263 e senha CB8D-1444-6454-60A5

n° 011/2012-INC/DITEC/DPF, do Memorando n° 017/2012-DEPAI/SENAD/MJ e do Ofício n° 028/2012-CGO/DPRF, documentos que foram devidamente juntados (docs. 90 a 95). Posteriormente, após demanda da Corte (docs. 157 e 158), a Advocacia-Geral da União exarou parecer pelo não conhecimento parcial da ação direta e, no mérito, pela improcedência dos pedidos, nos termos da seguinte ementa, *in verbis*:

> *"Trânsito. Dispositivos da Lei n" 11.705/2008 ("Lei Seca"), que veda o comércio de bebidas alcoólicas às margens das rodovias federais, bem como estabelece alcoolemia 0 (zero) para os condutores de veículos. Pedido de aditamento à inicial. Artigo 1° da Lei n° 12.760/2012. que altera disposições da Lei n° 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro). Inviabilidade do pedido de aditamento. Inadmissibilidade parcial da ação direta. Mérito. Alegação de suposta violação aos princípios da livre iniciativa, livre concorrência, liberdade individual, direito adquirido, legalidade, isonomia, individualização das penas, não autoincriminação, razoabilidade e ao direito de propriedade. Suposta afronta às competências constitucionais da Polícia Rodoviária Federal. Ponderação de direitos fundamentais. Prevalência dos direitos à vida, à saúde e à segurança no trânsito. Inexistência de desrespeito às atribuições da Polícia Rodoviária Federal. Inconstitucionalidades não configuradas. Manifestação pelo não conhecimento parcial da ação direta e, no mérito, pela improcedência dos pedidos." (doc. 160)*

O Procurador-Geral da República se manifestou pela procedência parcial do pedido de mérito, em parecer assim ementado, *in verbis*:

> "Ação direta de inconstitucionalidade. Artigos 2°, 4° e 5°, III, IV e VIII, da Lei n° 11.705, de 19 de junho de 2008 ("Lei Seca"). Proibição de venda e oferecimento de bebidas alcoólicas em rodovias federais. Fiscalização pela Policia Rodoviária Federal. Redução do limite de alcoolemia para zero (art. 276 do CTB). Caracterização de infração pelos agentes de trânsito a partir de "outras provas em direito admitidas". Preliminar. Perda de objeto. Redações conferidas pela Lei 11.705/08 aos

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 777A-7370-F51C-C263 e senha CB8D-1444-6454-60A5

> artigos 277, §2°, e 306, da Lei 9.503/97. Promulgação da Lei 12.760/12. Mérito. Princípios constitucionais da isonomia, legalidade, razoabilidade e proporcionalidade (vertente da proibição de excesso), individualização da pena, não autoincriminação, liberdade econômica e livre iniciativa, segurança jurídica. Competência constitucional da Polícia Rodoviária Federal (art. 144, caput e § 2° da CR). Direitos à vida, saúde e segurança no trânsito. Parecer pela procedência parcial do pedido, para a declaração de inconstitucionalidade do art. 5°, IV da Lei n° 11.705/08, quando inclui o §3° no art. 277 da Lei n° 9.503/97." (doc. 98)

A requerente requereu o aditamento da inicial, a fim de incluir o art. 1° da Lei Federal 12.760, de 20 de dezembro de 2012, em face às alterações nos arts. 165, 262, 276, 277 e 306 da Lei Federal n° 9.503/97, cuja redação anterior havia sido dada pela Lei Federal n° 11.705, de 19 de junho de 2008 (doc. 106), o que foi deferido (doc. 121). Vejamos o teor dos dispositivos incluídos no aditamento:

> Art. 1º Os arts. 165, 262, 276, 277 e 306 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, passam a vigorar com as seguintes alterações:
>
> "Art.165.
>
> Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses. Medida administrativa - recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo, observado o disposto no § 4o do art. 270 da Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997 - do Código de Trânsito Brasileiro. Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de até 12 (doze) meses."
>
> "Art. 262.
>
> § 5º O recolhimento ao depósito, bem como a sua manutenção, ocorrerá por serviço público executado diretamente ou contratado por licitação pública pelo critério de

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 777A-7370-F51C-C263 e senha CB8D-1444-6454-60A5

menor preço."

"Art. 276. Qualquer concentração de álcool por litro de sangue ou por litro de ar alveolar sujeita o condutor às penalidades previstas no art. 165.

Parágrafo único. O Contran disciplinará as margens de tolerância quando a infração for apurada por meio de aparelho de medição, observada a legislação metrológica."

"Art. 277. O condutor de veículo automotor envolvido em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização de trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos ou científicos, na forma disciplinada pelo Contran, permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência.

§ 1º (Revogado).

§ 2º A infração prevista no art. 165 também poderá ser caracterizada mediante imagem, vídeo, constatação de sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora ou produção de quaisquer outras provas em direito admitidas. "

"Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

§ 1º As condutas previstas no caput serão constatadas por:

I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou

II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora.

§ 2º A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 777A-7370-F51C-C263 e senha CB8D-1444-6454-60A5

> § 3º O Contran disporá sobre a equivalência entre os distintos testes de alcoolemia para efeito de caracterização do crime tipificado neste artigo."
>
> Art. 2º O Anexo I da Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997, fica acrescido das seguintes definições:
>
> "ANEXO I DOS CONCEITOS E DEFINIÇÕES
>
> AGENTE DA AUTORIDADE DE TRÂNSITO - (...)
>
> AR ALVEOLAR - ar expirado pela boca de um indivíduo, originário dos alvéolos pulmonares. (...)
>
> ESTRADA - (…)
>
> ETILÔMETRO - aparelho destinado à medição do teor alcoólico no ar alveolar. (...)."
>
> Art. 3º Fica revogado o § 1º do art . 277 da Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997.
>
> Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação."

Encaminhados os autos para ciência, o Procurador-Geral da República se reportou ao parecer já juntado (doc. 123).

A Associação Brasileira de Medicina de Tráfego – ABRAMET, a Fundação Thiago de Moraes Gonzaga, a Associação de Parentes, Amigos e Vítimas de Trânsito – TRÂNSITOAMIGO e o Instituto de Certificação e Estudos de Trânsito e Transportes – ICETRAN foram admitidos a se manifestar no feito, na qualidade de *amici curiae* (docs. 21, 22, 35, 37, 38, 39, 41, 43, 109, 110 a 119, 128), tendo apresentado pedidos de sustentação oral e por julgamento presencial (docs. 187 e 189).

Não foram deferidos os pedido de admissão no processo na qualidade de *amicus curiae* de Antiga e Iluminada Sociedade Banksiana – ASSOCIAÇÃO EDUARDO BANKS, o Estado de São Paulo e a Associação Nacional de Defesa dos Usuários de Transportes - ANADUT (docs. 145, 175 a 186).

É o relatório.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 777A-7370-F51C-C263 e senha CB8D-1444-6454-60A5

18/05/2022 **PLENÁRIO**

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.103 DISTRITO FEDERAL

V O T O

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR): Eminentes pares, ilustre representante do Ministério Público, senhores advogados e senhoras advogadas, demais presentes.

Ab initio, diante da coincidência parcial de objetos, destaco que a presente decisão se refere a três processos correlatos:

> **(1) Recurso Extraordinário 1.224.374**, que tem por objeto o art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97, na redação dada pela Lei 13.281/2016), cuja repercussão geral foi reconhecida por este Plenário;
>
> **(2) Ação Direta de Inconstitucionalidade 4017**, ajuizada em face dos artigos 2°, 3º e 4° da Lei Federal 11.705, de 19 de junho de 2008, e
>
> **(3) Ação Direta de Inconstitucionalidade 4103**, ajuizada em face dos artigos 2°, 4° e 5°, incisos III, IV e VIII, da Lei Federal 11.705, de 19 de junho de 2008, e o artigo 1º da Lei Federal n° 12.760/2012, que promoveram alterações nos artigos 165, 262, 276, 277 e 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Eis a íntegra dos dispositivos cuja constitucionalidade se debate neste julgamento conjunto:

> "**Código de Trânsito Brasileiro CTB (Lei 9.503/1997)**
>
> Art. 165-A . Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277: (Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016) (Vigência)
>
> Infração - gravíssima; (Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016)

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código CC23-53C4-4414-B34A e senha E449-A30D-E7C0-F9FF

(Vigência)

Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses; (Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016) (Vigência)

Medida administrativa - recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo, observado o disposto no § 4º do art. 270. (Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016) (Vigência)

Parágrafo único . Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de até 12 (doze) meses

"**Lei federal 11.705, de 19 de junho de 2008**

Art. 2° São vedados, na faixa de domínio de rodovia federal ou em terrenos contíguos à faixa de domínio com acesso direto à rodovia, a venda varejista ou o oferecimento de bebidas alcoólicas para consumo no local.

§ 1° A violação do disposto no *caput* deste artigo implica multa de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

§ 2° Em caso de reincidência, dentro do prazo de 12 (doze) meses, a multa será aplicada em dobro, e suspensa a autorização de acesso à rodovia, pelo prazo de até 1 (um) ano.

§ 3° Não se aplica o disposto neste artigo em área urbana, de acordo com a delimitação dada pela legislação de cada município ou do Distrito Federal.

Art. 3° Ressalvado o disposto no § 3° do art. 2° desta Lei, o estabelecimento comercial situado na faixa de domínio de rodovia federal ou em terreno contíguo à faixa de domínio com acesso direto à rodovia, que inclua entre suas atividades a venda varejista ou o fornecimento de bebidas ou alimentos, deverá afixar, em local de ampla visibilidade, aviso da vedação de que trata o art. 2° desta Lei.

Parágrafo único. O descumprimento do disposto no caput deste artigo implica multa de R$ 300,00 (trezentos reais).

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código CC23-53C4-4414-B34A e senha E449-A30D-E7C0-F9FF

Art. 4° Competem à Polícia Rodoviária Federal a fiscalização e a aplicação das multas previstas nos arts. 2° e 3° desta Lei.

§ 1° A União poderá firmar convênios com Estados, Municípios e com o Distrito Federal, a fim de que estes também possam exercer a fiscalização e aplicar as multas de que tratam os arts. 2° e 3° desta Lei.

§ 2° Configurada a reincidência, a Polícia Rodoviária Federal ou ente conveniado comunicará o fato ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT ou, quando se tratar de rodovia concedida, à Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, para a aplicação da penalidade de suspensão da autorização de acesso à rodovia.

Art. 5° A Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, passa a vigorar com as seguintes modificações:

(...)

III - o art. 276 passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 276. Qualquer concentração de álcool por litro de sangue sujeita o condutor às penalidades previstas no art. 165 deste Código.

Parágrafo único. Órgão do Poder Executivo federal disciplinará as margens de tolerância para casos específicos."

IV – o art. 277 passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 277.....

§ 2° A infração prevista no art. 165 deste Código poderá ser caracterizada pelo agente de trânsito mediante a obtenção de outras provas em direito admitidas, acerca dos notórios sinais de embriaguez, excitação ou torpor apresentados pelo condutor.

§ 3° Serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas estabelecidas no art. 165 deste Código ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput deste artigo." (NR)

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código CC23-53C4-4414-B34A e senha E449-A30D-E7C0-F9FF

(...)

VIII - o art. 306 passa a vigorar com a seguinte alteração:

"Art. 306. Conduzir veículo automotor, na via pública, estando com concentração de álcool por litro de sangue igual ou superior a 6 (seis) decigramas, ou sob a influência de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência:

.....

Parágrafo único. O Poder Executivo federal estipulará a equivalência entre distintos testes de alcoolemia, para efeito de caracterização do crime tipificado neste artigo."

"**Lei n° 12.760, de 20 de dezembro de 2012**

Art. 1º Os arts. 165, 262, 276, 277 e 306 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, passam a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 165. .....

Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses.

Medida administrativa - recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo, observado o disposto no § 4º do art. 270 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 - do Código de Trânsito Brasileiro.

Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de até 12 (doze) meses."

"Art. 262. .....

§ 5º O recolhimento ao depósito, bem como a sua manutenção, ocorrerá por serviço público executado diretamente ou contratado por licitação pública pelo critério de menor preço." (NR)

"Art. 276. Qualquer concentração de álcool por litro de sangue ou por litro de ar alveolar sujeita o condutor às

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código CC23-53C4-4414-B34A e senha E449-A30D-E7C0-F9FF

penalidades previstas no art. 165.

Parágrafo único. O Contran disciplinará as margens de tolerância quando a infração for apurada por meio de aparelho de medição, observada a legislação metrológica."

"Art. 277. O condutor de veículo automotor envolvido em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização de trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos ou científicos, na forma disciplinada pelo Contran, permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência.

§ 1º (Revogado).

§ 2º A infração prevista no art. 165 também poderá ser caracterizada mediante imagem, vídeo, constatação de sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora ou produção de quaisquer outras provas em direito admitidas.

§ 3º Serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas estabelecidas no art. 165-A deste Código ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 13.281, de 2016) (Vigência)"

"Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

§ 1º As condutas previstas no caput serão constatadas por:

I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou

II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora.

§ 2º A verificação do disposto neste artigo poderá ser

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código CC23-53C4-4414-B34A e senha E449-A30D-E7C0-F9FF

> obtida mediante teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.
>
> § 3º O Contran disporá sobre a equivalência entre os distintos testes de alcoolemia para efeito de caracterização do crime tipificado neste artigo."

Deveras, o cerne da controvérsia jurídica dos três processos apregoados cinge-se ao exame de constitucionalidade da proibição legal relativa à condução de veículos automotivos com qualquer nível de alcoolemia e à constitucionalidade da proibição da venda de bebidas alcoólicas às margens de rodovias federais.

In casu, há a necessidade de ponderação entre **(a)** as liberdades individuais e econômicas tuteladas pelo texto constitucional, de um lado, e, de outro, **(b)** as políticas de segurança no trânsito, as quais asseguram a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e das vias públicas.

I.
PRELIMINARES:

Já realizado anteriormente o exame de admissibilidade do recurso extraordinário, consigno preliminarmente também o preenchimento de todos os requisitos de admissibilidade das duas ações diretas de inconstitucionalidade ora em julgamento.

Em primeiro lugar, a pertinência temática entre a controvérsia ora enfrentada e o objeto social da Associação Brasileira de Restaurantes e Empresas de Entretenimento - ABRASEL NACIONAL ressoa evidente e devidamente comprovada, a configurar a legitimidade ativa da requerente, afastada também a alegação de heterogeneidade, nos termos

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código CC23-53C4-4414-B34A e senha E449-A30D-E7C0-F9FF

do parecer apresentado pela Procuradoria-Geral da República (eDoc n. 21, p. 11-14).

Em segundo lugar, é cediço que "*a jurisprudência do STF é firme no sentido da necessidade de aditamento da petição da ADI, cujo objeto seja medida provisória posteriormente convertida em lei, sob pena de perda superveniente de objeto da demanda*" (ADI 3.047, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 7.10.2015). Com efeito, este é o caso dos autos.

No âmbito da ADI 4017, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo realizou o devido aditamento da petição inicial em virtude de a Medida Provisória n. 415, de 21 de janeiro de 2008, ter sido convertida por meio da Lei n. 11.705, de 19 de junho de 2008 (eDoc n. 12).

Indo além, as alterações promovidas pelas Leis nº 12.971/2014 e 13.281/2016 nos §§ 2º e 3º do artigo 306 e no §5º do artigo 262, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, tampouco apresentaram mudanças substanciais no cerne da ação direta de inconstitucionalidade. Nesse sentido, o seu conhecimento também se alinha ao entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que, quando não há alteração substancial na legislação impugnada, é autorizado o prosseguimento da ação, *in verbis:*

> **"1. Não há prejuízo da ação direta quando nova norma altera a que é impugnada mantém, em tese, o vício de inconstitucionalidade formal."**
>
> (ADI 5631, Relator Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 25.03.2021)

> "No que tange à alteração promovida pelas Leis nº 17.571, de 17 de maio de 2013, e nº 18.128, de 03 de julho de 2014, **é preciso consignar que não houve substancial alteração da lei, o que, na linha da jurisprudência desta Corte, autoriza o**

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código CC23-53C4-4414-B34A e senha E449-A30D-E7C0-F9FF

> **prosseguimento da ação".**
>
> (ADI 4221, Relator Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 20-03-2020)
>
> "A modificação do artigo 82 do ADCT da Constituição mineira pela Emenda Constitucional Estadual 70/2005 **não gerou alteração substancial da norma. Ausência de prejudicialidade da presente ação direta."**
>
> (ADI 2501, Min. Relator JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 04/09/2008, DJe 19/12/2008).

Conheço, portanto, ambas as ações e passo à análise do mérito da controvérsia.

II.
FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS:

(A) CONSTITUCIONALIDADE DAS RESTRIÇÕES AO CONSUMO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS POR CONDUTORES ("LEI SECA"):

É notório que o consumo exacerbado de álcool acarreta elevados riscos sociais nas mais variadas searas, desde a segurança no ambiente doméstico à proteção do trânsito. Segundo o relatório da OMS de 2018, 5,1% da carga global de doenças foram atribuíveis ao consumo do álcool.

Na mesma linha, um estudo publicado pela revista *The Lancet*, em que foram comparados 195 países e territórios no período de 1990-2016, aponta que, globalmente, o uso de álcool foi o sétimo principal fator de risco para mortes e incapacidades em 2016, sendo responsável por 2% das mortes femininas padronizadas por idade e 6,8% das mortes masculinas por idade. Esses percentuais se tornam ainda mais expressivos no recorte etário (GBD 2016 Alcohol Collaborators. "Alcohol use and burden for 195 countries and territories, 1990–2016" 2016 *Lancet* 2018; 392: 1015–35).

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código CC23-53C4-4414-B34A e senha E449-A30D-E7C0-F9FF

A tolerância zero não é exclusividade do ordenamento jurídico brasileiro. Com a instituição da proibição de qualquer nível de alcoolemia por condutores de veículos automotivos, o Brasil se tornou um dos 25 países que, à época, vedavam em absoluto o consumo de álcool por motoristas e um dos 130 que usam o etilômetro (teste do "bafômetro") como forma de monitoramento do cumprimento da lei. Atualmente, a lista soma 32 países com tolerância semelhante.

A intenção de privilegiar o direito à vida e à segurança foi declarada no arcabouço normativo que se instituiu quanto ao tema na últimas décadas. Em 2005, foi criada Câmara Especial de Políticas Públicas sobre o Álcool, a partir de uma comissão técnica que estimulava a participação democrática na discussão do tema. Nesse mesmo ano, o Brasil sediou a 1ª Conferência Pan-Americana de Políticas Públicas sobre o Álcool, na qual os países americanos estabeleceram estratégias destinadas a prevenir e reduzir danos relacionados ao consumo nocivo de álcool.

Por meio do Decreto n° 6.117, de 22 de maio de 2007, foi instituída a **Política Nacional sobre o Álcool** (PNA), considerado o marco normativo no que diz respeito a relação do Estado frente às bebidas alcoólicas. O decreto denota o engajamento do Poder Público no desenvolvimento de uma política isonômica e proporcional de combate ao uso nocivo das bebidas alcoólicas em todo o âmbito nacional, servindo de baliza para as normas subsequentes. Atribuindo ao álcool um destaque comparativo ao tratamento dado ao restante das drogas, a PNA contemplou a intersetorialidade e a integralidade de ações para a redução dos danos sociais, à saúde e à vida, causados pelo consumo de álcool.

Em especial, as diretrizes da PNA envolvem o diagnóstico sobre o consumo de bebidas alcoólicas em todo o território nacional; o tratamento e a reinserção social de usuários e dependentes de álcool; a realização e a formulação de campanhas de informação, sensibilização e mobilização da

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código CC23-53C4-4414-B34A e senha E449-A30D-E7C0-F9FF

opinião pública quanto às consequências do uso indevido e do abuso de bebidas alcoólicas; a redução da demanda de álcool por populações vulneráveis; a segurança pública; a associação álcool e trânsito; a capacitação de profissionais e agentes multiplicadores de informações sobre temas relacionados à saúde, educação, trabalho e segurança pública; estabelecimento de parceria com os municípios para a recomendação de ações municipais; e a propaganda de bebidas alcoólicas.

As principais normas são tratadas no presente feito e representam as alterações do Código de Trânsito Brasileiro promovidas pela Lei 12.760/12. Convém reiterar os dispositivos pertinentes, *in verbis*:

> **Art. 276. Qualquer concentração de álcool por litro de sangue ou por litro de ar alveolar sujeita o condutor às penalidades previstas no art. 165.**
>
> Parágrafo único. O Contran disciplinará as margens de tolerância quando a infração for apurada por meio de aparelho de medição, observada a legislação metrológica.
>
> **Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:**
>
> Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.
>
> § 1º As condutas previstas no *caput* serão constatadas por:
>
> **I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar**; ou
>
> II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora
>
> (...).

Como é cediço, as alterações promovidas no Código de Trânsito

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código CC23-53C4-4414-B34A e senha E449-A30D-E7C0-F9FF

Brasileiro, pelos artigos 5º, incisos III, IV e VIII, da Lei Federal 11.705/2008, e 1º da Lei Federal n° 12.760/2012, configuram objeto apenas da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4103, proposta pela ABRASEL NACIONAL, não tendo sido discutido na ação conexa cuja apreciação conjunta ora se promove. É esse o tópico cuja constitucionalidade se passa a analisar.

Para além dos direitos trazidos à baila, suscitou-se na inicial violação à **isonomia**, nas suas mais diversas concepções axiológicas. Em síntese, a requerente aduz que artigo 5°, III e VIII, da Lei Federal 11.705/2008 viola diretamente o princípio, porquanto a penalidade cominada à conduta de conduzir apresentando qualquer concentração de álcool no sangue puniria igualmente todos aqueles que se embriagam, seja a embriaguez acidental ou dolosa, completa ou incompleta.

A premissa de que a Lei Seca, ao punir na mesma intensidade aqueles consumidores irresponsáveis e os responsáveis, não se sustenta, porquanto dados apontam que não há um nível seguro de alcoolemia. Assim, todo condutor de veículo que dirige tendo ingerido álcool deixa de ser considerado *responsável.*

A Organização Mundial de Saúde recomenda que não se deve dirigir após a ingestão de álcool, independentemente da quantidade, conforme o manual *Beber e Dirigir: manual de segurança viária para profissionais de trânsito e saúde*, publicado em 2007. Pela natureza das alterações fisiológicas e pelo dissenso acerca de alcoolemia segura para a condução veicular, aponta-se a inexistência de quantidade segura para ingestão de bebidas alcoólicas pelo condutor. Confiram-se os trechos pertinentes, *in verbis*:

> "*Os efeitos imediatos do álcool no cérebro podem ser de caráter depressor ou estimulante, em função da quantidade absorvida. Em ambos os casos,* ***o álcool produz uma alteração fisiológica que aumenta o risco de acidentes, visto que modifica a capacidade***

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código CC23-53C4-4414-B34A e senha E449-A30D-E7C0-F9FF

> ***de discernimento, torna os reflexos mais lentos, diminui a vigilância e reduz a acuidade visual***. *Fisiologicamente, o álcool também provoca diminuição da pressão sangüínea e depressão das funções de consciência e respiração. Além disso, o álcool tem propriedades analgésicas e anestésicas em geral.*
>
> ***O álcool pode alterar a capacidade de discernimento e aumentar o risco de acidente mesmo com um nível baixo de alcoolemia***. *Todavia, os efeitos negativos são progressivamente intensificados à medida que a alcoolemia aumenta. Não são apenas a capacidade de discernimento e os reflexos que ficam prejudicados: a visão também sofre deterioração***. *Além do risco direto de acidente, acredita-se que o álcool prejudique outros aspectos da segurança do condutor, como o uso de cinto de segurança e capacete e o respeito dos limites de velocidade.*** *Embora este manual tenha deliberadamente deixado de lado o uso de outros tipos de droga, vale a pena lembrar que o consumo de álcool, em parte porque favorece a perda da inibição, é com freqüência associado ao uso de outras drogas que podem afetar o desempenho ao volante.*" (Beber e Dirigir: manual de segurança viária para profissionais de trânsito e saúde. Genebra, Global Road Safety Partnership, 2007)

Na mesma linha, a American Medical Associtation, desde 1986, recomenda, dentre outras políticas, aquela que adota como evidência per se de dirigir alcoolizado o nível de alcoolemia de 0,05%, tendo em vista que "*a variabilidade biológica entre os humanos produz diferenças substanciais na influência e tolerância ao álcool, tornando virtualmente inúteis quaisquer tentativas de fixar um nível de consumo 'seguro' para os motorista" (*Bohigian, George M., M. D. Dolan, and Harvey Estes Jr. Alcohol and the Driver. *JAMA* 255 (1986): 522-527).

A alegação de ofensa à proporcionalidade tampouco merece prosperar. É que, pela análise dos dados empíricos da realidade brasileira e dos diversos estudos apontados, a norma se caracteriza como adequada, necessária e proporcional.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código CC23-53C4-4414-B34A e senha E449-A30D-E7C0-F9FF

A **adequação** se demonstra pela perspicácia do Poder Público em observar um óbice social, compreender suas raízes e agir para saná-los. No caso das bebidas alcoólicas ingeridas por condutores, a comercialização e o consumo exacerbado são a principal causa de morte no trânsito, em especial nas rodovias. Pela lógica consequencial, o mais adequado para que não haja o efeito danoso configura subtrair-se a causa.

Os dados sugerem a relativa eficácia das medidas educativas e restritivas, em relação à segurança daqueles envolvidos no trânsito e, consequentemente, à saúde pública. Conforme reportado pela Agência Câmara de Notícias, após dois anos da aplicação da Lei n° 11.705/08, a redução de casos fatais chegou a 20%. Já dados oficiais do Sistema de Informações de Mortalidade, do Ministério da Saúde apontam que, atualmente, mais de uma década após a edição da Lei Seca, estima-se a redução em 14% nesses acidentes e a prevenção de mais de 41 mil pessoas.

A eficácia da regra se verifica indiretamente pelo risco de ser fiscalizado, o que torna a tolerância zero ainda mais efetiva e incentiva uma intensa fiscalização complementar à norma. É que, de acordo com Parecer da Secretaria Nacional Antidrogas (doc 93), pesquisas mostram que a percepção do risco é consideravelmente mais efetiva do que a intensidade da pena para desencorajar a condução de veículos sob influência do álcool.

Quanto à adequação do etilômetro dentre a diversidade de modelos tecnológicos para a determinação do teor de álcool no ar expirado, o Parecer Técnico 11/2012 INC/DITEC/DPF, elaborado por peritos criminais federais, aponta vasta literatura que considera o uso desse equipamento conhecido popularmente como bafômetro como a principal técnica de campo, vez que realiza teste de respostas rápidas e de fácil manuseio, ao mensurar a concentração de álcool etílico pela análise de ar expirado pela

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código CC23-53C4-4414-B34A e senha E449-A30D-E7C0-F9FF

boca, originário dos alvéolos pulmonares, normalmente conhecido como "*ar expirado final*". Os avanços tecnológicos desse equipamento nos últimos anos, complementam, tornaram mínimas as possibilidades de resultado falso positivo ou falso negativo.

Ainda que assim não fosse, a norma objurgada prevê a complementação das técnicas de mensuração de matriz biológica pela avaliação por meio de exame clínico com laudo conclusivo firmado pelo examinador da Polícia Judiciária. Para além da presunção de veracidade dos agentes públicos, a técnica se respalda por um método clínico de identificação de sinais e sintomas de embriaguez, cuja eficácia se mostra maior em casos de alcoolemia acima de moderada (10 decigramas por litro, segundo o artigo *Judging Intoxication*, de Steven Rubenzer, publicado na revista *Behavioral Sciences and the Law,* em 2011).

A **necessidade** decorre dos dados anteriormente apresentados. Como um país que sofre dos usos nocivos do álcool, em particular quando debate-se segurança no trânsito, uma norma coercitiva e restritiva se apresenta como uma ação bem-vinda da legislação em vigor.

A forte correlação entre o aumento da concentração de álcool no sangue de condutores de veículos e o aumento do risco de envolvimento em colisões no trânsito foi reportado pelo mencionado artigo publicado no *Journal of the American Medical Association*, que reúne evidências acumuladas em 50 anos de investigações científicas.

A publicação aponta que "*o álcool causa deterioração das habilidades de direção começando com alcoolemia de 0,05% ou até menos*", porquanto prejudica as habilidades de direção por seus efeitos no sistema nervoso central, agindo como um anestésico geral, torna mais lento e menos eficiente a aquisição e o processamento de informações, tornando as tarefas de atenção dividida, como direção e frenagem, mais difíceis de realizar sem erros. Além disso, a influência do álcool nas emoções e

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código CC23-53C4-4414-B34A e senha E449-A30D-E7C0-F9FF

atitudes pode ser um fator de risco de acidente relacionado ao estilo de direção, além da habilidade de dirigir.

Segundo a OMS, o manual visa a redução do número de mortes e acidentes causadas nas estradas em escala global, já que, à época, em países de alta renda, "*cerca de 20% dos motoristas fatalmente feridos têm excesso de álcool no sangue, enquanto em alguns países de baixa e média renda esses números podem chegar a 69%*". Estima que 1,2 milhão de pessoas morriam todo ano, em média, em decorrência de acidentes de trânsito.

No Brasil, o aumento na série histórica de mortes por acidentes de trânsito culminou, em 2007, no número total de 66.836 pessoas. O número expressivo evidencia a indispensabilidade de regular atividades que envolvem, direta ou indiretamente, o consumo e a comercialização de bebidas alcoólicas.

Por fim, a previsão legal é igualmente **proporcional** pela ponderação principiológica já elucidada. Assim como outras diversas nações, o Estado brasileiro atesta os estudos e comprovações científicas ao estampar no ordenamento jurídico o entendimento de que não existem quantidades objetivamente seguras para o consumo de álcool e, dessa maneira, tem como margem zero a fixação do índice de alcoolemia. Dessa forma, não importa a quantidade ingerida, o fato típico é concretizado com qualquer índice indicado pelo etilômetro.

Ademais, vedar a ingestão de álcool representa, para além de toda a segurança física, segurança jurídica aos jurisdicionados, uma vez que a regra é clara e a intolerância é estabelecida, o condutor possui plena noção do que não fazer antes de dirigir e, se o fizer, conhece as consequências. Eventual excesso das regras corresponde às objeções comuns de que a condução de veículo automotivo após a ingestão de um doce com licor, remédio com álcool ou antisséptico bucal poderiam ensejar as punições previstas no Código de Trânsito.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código CC23-53C4-4414-B34A e senha E449-A30D-E7C0-F9FF

A esse respeito, o Parecer Técnico 11/2012 INC/DITEC/DPF (doc 92) esclarece que, para que seja atingida a concentração sanguínea de 6 decigramas de álcool etílico por litro de sangue, seria necessária a ingestão de "*uma quantidade de licor que não cabe em um bombom comum*" ou a ingestão do antisséptico bucal, para que a mucosa do trato intestinal e não apenas a da boca absorva o álcool. De todo o modo, a literatura científica aponta que eventual interferência provocada por tais acontecimentos não se estendem por mais de 15 minutos, bastando que se repita o exame com etilômetro após alguns instantes.

As normas impugnadas também preveem atribuição de competências ao policial rodoviário federal (art. 4° da Lei n° 11.705/08) e ao agente de trânsito (art. 1°, da Lei n° 12.760/12, que altera o § 2° do art. 277 do Código de Trânsito Brasileiro). Em comum, as novas regras delegam a esses funcionários públicos os poderes de fiscalização e de aplicação de penalidade dentro de suas respectivas funções.

Acerca do agente da autoridade de trânsito, suas atribuições em relação a fiscalização, autuação e aplicação de penalidade no processo administrativo foram definidas pelo próprio Código de Trânsito Brasileiro, como no § 4° do artigo 280, *in verbis*:

> § 4º O agente da autoridade de trânsito competente para lavrar o auto de infração poderá ser servidor civil, estatutário ou celetista ou, ainda, policial militar designado pela autoridade de trânsito com jurisdição sobre a via no âmbito de sua competência.

Além das delegações legais atribuídas ao agente de trânsito citadas, o § 2° do art. 277 acrescenta às responsabilidades do agente de trânsito declarar a embriaguez do motorista a partir de provas de fato e, se comprovada a alteração psicomotora do sujeito, lavrar o auto da infração.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código CC23-53C4-4414-B34A e senha E449-A30D-E7C0-F9FF

Não merece prosperar a alegação da requerente de que o agente de trânsito não teria legitimidade de coleta de provas por meio do uso do "bafômetro" por ausência de conhecimento técnico. Ora, à semelhança de um termômetro, a utilização do instrumento não pressupõe elaborados e complexos conhecimento técnicos.

Some-se que a norma prevê diversos outros meios de coleta de informações e provas contra o infrator. Os instrumentos permitem a renovação instantânea do teste e, caso ainda paire dúvidas quanto à acuidade do equipamento ou idoneidade do agente, existem outras formas de análise processual das provas que respeitam o devido processo legal.

(B) PRINCÍPIO DA NÃO AUTO-INCRIMINAÇÃO:

O **principio da não-autoincriminação** assegura a prerrogativa de seu titular não ser obrigado a produzir prova ou de não contribuir, de qualquer modo, para a própria condenação no âmbito criminal (*nemo tenetur se detegere*).

A garantia explicitada na expressão *nemo tenetur se deteger* possui raízes no *jus commune* medieval e se desenvolveu:

> (a) na Europa Continental somente no Século XVIII, com a Revolução Iluminista, a derrocada do Antigo Regime e a superação do procedimento inquisitorial
>
> (b) na Inglaterra, a garantia remonta à publicação da Carta Magna em 1215, tendo, ao longo dos séculos seguintes, se desenvolvido e expandido para as colônias, principalmente nos Estados Unidos, traduzida sob a forma do *privilege against self compelled incrimination.*

Em verdade, os sistemas anglossaxônicos adversariais atuais

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código CC23-53C4-4414-B34A e senha E449-A30D-E7C0-F9FF

admitem que o acusado exerça seu direito ao silêncio, recusando-se a depor. Porém, se optar por prestar declarações, o fará na condição de testemunha, tanto que obrigado a prestar juramento de falar a verdade, inclusive com possibilidade de responsabilização por perjúrio. Daí a origem do termo *privilege*, na medida em que se confere ao acusado a prerrogativa de não ser ouvido como testemunha.

A garantia contra a autoincriminação encontra, ainda, consagração no plano convencional, tanto na Convenção Americana sobre Direitos Humanos quanto na Convenção Europeia de Direitos Humanos.

A CADH, incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro no ano de 1992, estabelece limites à busca pela verdade real e tutela o princípio do *nemo tenetur se detegere* ao prever, em seu art. 8, n.2, g, que toda a pessoa acusada da prática de algum delito possui como garantia mínima, dentre outras, a de não ser obrigada a depor contra si mesma, nem a declarar-se culpada.

Em sentido convergente, o art. 6º da CEDH garante o direito a um processo equitativo (f*air trial*), havendo precedentes paradigmáticos do Tribunal Europeu de Direitos Humanos (*Funke vs. France; Murray vs. The United Kigdom; Saunders vs. The United Kingdom*) definindo a garantia como corolário essencial de um processo equitativo.

Apesar de reconhecido pelo Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos de 1966 e pela Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969, conhecida como Pacto de São José da Costa Rica, todavia, a vedação da autoincriminação não se encontra positivada na Constituição Federal. É um princípio tácito, rogado a partir do devido processo legal (art. 5°, LIVV, LV) e do princípio da presunção de inocência (art. 5°, LVII).

No Brasil, durante o seu período colonial, dada a natureza inquisitória das Ordenações Portuguesas, não havia espaço para o

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código CC23-53C4-4414-B34A e senha E449-A30D-E7C0-F9FF

desenvolvimento dessa garantia. Somente a partir da Constituição Imperial de 1824, aboliu-se expressamente a tortura e as penas cruéis, a evolução foi gradativa. Com o Código de Processo Criminal de 1832, de inspiração liberal francesa e inglesa, atribuiu-se ao interrogatório a natureza de peça de defesa, com a previsão, ademais, de que a confissão só seria válida se realizada livremente pelo réu.

Posteriormente, no século XX, em período anterior à Constituição de 1988, ainda eram visíveis os traços inquisitoriais do sistema persecutório brasileiro, considerando que o Código de Processo Penal de 1941, no seu art. 186, embora consagrando expressamente o direito do acusado de não responder às perguntas que lhe fossem formuladas, o fazia ressalvand que o seu silêncio poderá ser interpretado em prejuízo da própria defesa.

Sendo assim, a vedação à autoincriminação só encontrou ressonância no Brasil em sua devida plenitude com a Constituição Federal de 1988, cujo art. 5º, LXIII, é inspirado pela 5ª Emenda da Constituição dos EUA que assim dispõe: "*o preso será informado de seus direitos, dentre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado*".

Ademais, o direito de o investigado ou réu não realizar condutas ativas que importem na introdução de informações ao processo também comporta diferentes níveis de flexibilização, embora a regra geral seja a da sua vedação.

A jurisprudência do STF, historicamente, adotava uma postura restrita quanto à admissibilidade das chamadas intervenções corporais. Contudo, na linha do que se visualiza no cenário internacional, a jurisprudência desta Corte Superior, gradativamente, iniciou uma caminhada em sentido oposto, do que constitui precedente exemplificativo a RCL 2.040/DF, de relatoria do Min. NÉRI DA SILVEIRA, julgada na data de 21/02/2002, ocasião em que se decidiu que a autoridade jurisdicional poderia autorizar a realização de exame de DNA

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código CC23-53C4-4414-B34A e senha E449-A30D-E7C0-F9FF

em material colhido de gestante mesmo sem autorização daquela última, tudo com o objetivo de investigar possível crime de estupro de que tenha sido vítima.

Deveras, percebe-se que a história da consagração desse direito e o próprio conceito de autoincriminação corroboram com a premissa de que se trata de garantia de natureza processual penal, cujo corolário é a preservação do direito do investigado ou réu de não ser deliberadamente compelido a, contra sua vontade, produzir manifestação que verse sobre o mérito da acusação.

In casu, entretanto, **não há de se falar em violação da máxima *nemo tenetur se detegere*, uma vez que inexistem consequências penais ou processuais penais impostas à recusa da realização do teste do etilômetro ou dos demais procedimentos previstos nos artigos 165-A e 277, §2º e §3º, do CTB.**

A bem da verdade, a mesma *ratio* se aplica ao artigo 165, que penaliza administrativamente a conduta de dirigir sob influência de álcool ou substância psicoativa que determine dependência. É dizer: ausente obrigatoriedade de produzir prova contra si, no processo criminal, inexiste vulneração do direito fundamental alegado. A alteração no CTB apenas define e instaura uma nova infração administrativa, *in verbis*:

> Art. 5° A Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997, passa a vigorar com as seguintes modificações:
>
> (...)
>
> IV – o art. 277 passa a vigorar com as seguintes alterações:
>
> *"Art. 277. .....*
>
> .....
>
> § 2° A infração prevista no art. 165 deste Código poderá ser caracterizada pelo agente de trânsito mediante a obtenção de outras provas em direito admitidas, acerca dos notórios

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código CC23-53C4-4414-B34A e senha E449-A30D-E7C0-F9FF

> sinais de embriaguez, excitação ou torpor apresentados pelo condutor.
>
> § 3° Serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas estabelecidas no art. 165 deste Código ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput deste artigo." (NR)

Note-se que a previsão de sanção administrativa não imputa em qualquer desrespeito à ordem de processo penal. Na realidade, a recusa do condutor em realizar os testes referidos não importará a presunção da prática de delito ou a imposição de pena criminal.

A norma destacada é apenas mais um dos muitos dispositivos alterados para que se possibilite o combate efetivo contra os acidentes automotivos causados pelo abuso do álcool, máxime em razão de contribuir para a exequibilidade da proibição de ingestão de álcool em qualquer nível.

É que, caso o condutor alcoolizado possa se evadir do local de fiscalização sem realizar qualquer teste capaz de comprovar seu estado, a comprovação de seu estado de embriaguez restará impossibilitada. A fim de se desincentivar essa conduta, é necessário que a recusa produza algum efeito. Caso contrário, a previsão normativa seria simplesmente inócua.

A bem da verdade, trata-se de mais uma hipótese em que o Código de Trânsito Brasileiro institui incentivos para que os condutores cooperem com a fiscalização do trânsito, cabível de penalização em caso de não cumprimento. Como exemplo, cita-se o art. 176, III, segundo o qual deixar de preservar o local, de forma a facilitar os trabalhos da polícia e da perícia imputa ao condutor envolvido em acidente com vítima as sanções de multa, suspensão do direito de dirigir e o recolhimento do documento de habilitação.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código CC23-53C4-4414-B34A e senha E449-A30D-E7C0-F9FF

Ao mesmo tempo, a imposição de sanção administrativa de multa e suspensão do direito de dirigir não afeta o núcleo irredutível dos direitos fundamentais do condutor. A imposição de sanções administrativas ao motorista que se recuse à realização dos testes constitui o único meio eficaz de garantir o cumprimento da norma proibitiva, sem repercutir, contudo, no âmbito criminal, resguardando-se, assim o princípio da não-autoincriminação.

Deveras, a experiência prévia da nossa legislação de trânsito, quando se fixava índice máximo de alcoolemia a ser aferida nos testes de sangue ou de bafômetro, revelou-se inócua. Deveras, no Brasil, não se tem admitido a compulsoriedade da realização dos referidos exames nem mesmo para fins exclusivamente administrativos. Ante a impossibilidade de verificar o cumprimento da lei pelos motoristas, a ausência de qualquer consequência para a recusa do teste possibilitou que a embriaguez ao volante continuasse a ser prática recorrente.

A título de comparação, na Austrália, onde a ingestão geral de bebidas alcoólicas é elevada, aplica-se ao motorista que se recusa a fazer o teste de alcoolemia a mesma penalidade estabelecida para aquele que seja flagrado conduzindo sob altos níveis de álcool. Os índices de acidentes fatais no trânsito são consideravelmente baixos em comparação com outros países (HOMEL, Ross J. (1990). "Random breath testing the Australian way: a model for the United States?". Alcohol Health & Research World).

Conclui-se que a imposição de restrições de direitos, decorrente da recusa do motorista em realizar os testes de alcoolemia previstos em lei, revela-se meio adequado, necessário e proporcional em sentido estrito para a efetivação, em maior medida, de outros princípios fundamentais como a vida e a segurança no trânsito, sem que, ademais, acarrete violação à dignidade da pessoa humana, circunscrevendo-se ao espaço de conformação do legislador no desenho de políticas públicas.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código CC23-53C4-4414-B34A e senha E449-A30D-E7C0-F9FF

Ao mesmo tempo, é de se exigir que, diante da recusa do motorista em submeter-se aos testes de alcoolemia, a autoridade de trânsito registre a recusa no auto de infração, com a devida formalização da ciência do condutor, colhendo a assinatura do autuado, em homenagem ao devido processo legal administrativo.

Por fim, vale observar que o artigo 8º da Resolução nº 432/2013 do CONATRAN estabeleceu procedimentos voltados a robustecer a legalidade do auto de infração baseado no art. 165 do CTB e concretizar o devido processo legal no âmbito administrativo-sancionador, ao exigir que contenha:

> "**I –** no caso de encaminhamento do condutor para exame de sangue, exame clínico ou exame em laboratório especializado, a referência a esse procedimento;
>
> **II –** no caso do art. 5º, os sinais de alteração da capacidade psicomotora de que trata o Anexo II ou a referência ao preenchimento do termo específico de que trata o § 2º do art. 5º;
>
> **III –** no caso de teste de etilômetro, a marca, modelo e nº de série do aparelho, nº do teste, a medição realizada, o valor considerado e o limite regulamentado em mg/L;
>
> **IV –** conforme o caso, a identificação da (s) testemunha (s), se houve fotos, vídeos ou outro meio de prova complementar, se houve recusa do condutor, entre outras informações disponíveis."

Nesse sentido, forçoso concluir que a legislação impugnada não implica em violação ao princípio da não-autoincriminação.

(C) CONSTITUCIONALIDADE DA PROIBIÇÃO DE VENDA DE BEBIDAS ALCOÓLICAS NAS RODOVIAS E DA FISCALIZAÇÃO PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL:

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código CC23-53C4-4414-B34A e senha E449-A30D-E7C0-F9FF

O ordenamento jurídico deve ser compreendido com base nos princípios da unidade e da coerência. É essencial para a hermenêutica jurídica vislumbrar o complexo normativo como uma estrutura íntegra, amparado hierarquicamente em princípios constitucionais que objetivem a justiça e a equidade. É premissa primordial, portanto, interpretar os dispositivos legais e constitucionais de forma conjugada com o complexo normativo integrante.

Nas palavras do Ministro Eros Grau, "*não se interpreta a Constituição em tiras, aos pedaços* (…) *mas sim no seu todo*" (GRAU, Eros Roberto. Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do Direito. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 34).

In casu, as normas impugnadas não podem ser interpretadas fora do contexto social em que o ordenamento jurídico brasileiro se insere. Tampouco pode-se olvidar de outros direitos elucidados pelo texto constitucional, como os citados direito à vida e à segurança. Esses grupos de princípios, ambos muito caros ao desenvolvimento econômico, social e individual do país, devem, portanto, ser coerentes (i) entre si, (ii) com o resto do ordenamento constitucional e (iii) com a realidade observável (*v.g.* fatores sociais e econômicos).

Ademais, a previsão geral de medidas para reduzir e para prevenir os danos à saúde e à vida não exaure os pormenores de cada regra, sendo a análise de constitucionalidade necessariamente restrita à medida efetivamente implementada.

No que se refere à mencionada *Política Nacional sobre o Álcool*, importa considerar que a PNA dedicou diversos dispositivos para tratar especificamente quanto ao consumo de álcool por condutores de veículos automotivos, como se observa a seguir, *in verbis*:

> *1. Referente ao diagnóstico sobre o consumo de bebidas alcoólicas no Brasil:*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código CC23-53C4-4414-B34A e senha E449-A30D-E7C0-F9FF

> *(...)*
>
> *1.2. Apoiar pesquisa nacional sobre o consumo de álcool, medicamentos e outras drogas e sua associação com acidentes de trânsito entre motoristas particulares e profissionais de transporte de cargas e de seres humanos.*
>
> *4. Referente à realização de campanhas de informação, sensibilização e mobilização da opinião pública quanto às consequências do uso indevido e do abuso de bebidas alcoólicas:*
>
> *4.1. Apoiar o desenvolvimento de campanha de comunicação permanente, utilizando diferentes meios de comunicação, como, mídia eletrônica, impressa, cinematográfico, radiofônico e televisivo nos eixos temáticos sobre **álcool e trânsito**, venda de álcool para menores, álcool e violência doméstica, álcool e agravos da saúde, álcool e homicídio e álcool e acidentes.*
>
> *7. Referente à associação álcool e trânsito:*
>
> *7.1. Difundir a alteração promovida no Código de Trânsito Brasileiro pela Lei no 11.275, de 7 de fevereiro de 2006, quanto à comprovação de estado de embriaguez;*
>
> *7.2.Recomendar a inclusão no curso de reciclagem previsto no artigo 268 do Código de Trânsito Brasileiro, de conteúdo referente às técnicas de intervenção breve para usuários de álcool;*
>
> *7.3. Recomendar a revisão dos conteúdos sobre uso de álcool e trânsito nos cursos de formação de condutores e para a renovação da carteira de habilitação;*
>
> *7.4. Recomendar a inclusão do tema álcool e trânsito na grade curricular da Escola Pública de Trânsito;*
>
> *7.5. Elaborar medidas para a proibição da venda de bebidas alcoólicas nas faixas de domínio das rodovias federais.*

No que concerne ao âmbito de segurança no trânsito, a PNA dispõe sobre a pesquisa, mapeamento e divulgação das informações adquiridas referente à relação entre as bebidas alcoólicas e os acidentes e trânsito. Nesse sentido, recomenda a inclusão de medidas educativas nos cursos de formação de novos motoristas e nos cursos de reciclagem.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código CC23-53C4-4414-B34A e senha E449-A30D-E7C0-F9FF

Contudo, o destaque da PNA é a determinação da elaboração de medidas que proíbam a venda de bebidas alcoólicas na beira das rodovias federais (7.5), tal como a difusão da informação da modificação do CTB quanto à comprovação do estado de embriaguez do condutor (7.1).

Esses dois pontos em especial delimitam as ações estatais perante a legislação envolvendo bebida e condução de veículos automotores, legitimando as alterações que seriam feitas pelo Poder Legislativo anos depois.

Deveras, a venda de bebidas alcoólicas à beira de rodovias federais consiste na última das medidas listadas no anexo II do Decreto que aprovou a PNA, apresentando evidente gradação de intensidade e restrição a direitos. Sem que se possa interpretar a Constituição à luz da legislação, é notável o cuidadoso rigor normativo de, ao adequar as normas à realidade brasileira, pautar a problemática em medidas primeiramente educativas e, em último caso, coercitivas.

Em primeiro lugar, descarta-se a hipótese de lesão ao direito adquirido no presente caso. Ninguém possui direito adquirido a exercer *ad eternum* uma atividade, que, por todo o exposto, demonstra perigo iminente a vida e ao bem-estar.

As concessões de faixas de domínio, com a correspondente fixação de limites e poderes, configuram matéria administrativa, sem que haja direito adquirido a regime jurídico. O direito de comercializar bebidas alcoólicas não se encaixa na definição de direito adquirido e, portanto, não assiste razão à parte requerente.

Em segundo lugar, é cediço que não existe, *a priori*, norma fundamental absoluta. Percebe-se que, caso a conclusão sobre a natureza dos preceitos fundamentais fosse outra, a Constituição estaria fadada à

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código CC23-53C4-4414-B34A e senha E449-A30D-E7C0-F9FF

desarmonia e à arbitrariedade de seu próprio texto.

Não por acaso, Robert Alexy elucida que não há princípios que prevaleçam sobre os outros em caráter permanente, mas apenas em situações específicas:

> *"**É fácil argumentar contra a existência de princípios absolutos em um ordenamento jurídico que inclua direitos fundamentais.** Princípios podem se referir a interesses coletivos ou a direitos individuais. Se um princípio se refere a interesses coletivos e é absoluto, as normas de direitos fundamentais não podem estabelecer limites jurídicos a ele. Assim, até onde o princípio absoluto alcançar não pode haver direitos fundamentais. Se o princípio absoluto garante direitos individuais, a ausência de limites desse princípio levaria à seguinte situação contraditória: em caso de colisão, os direitos de cada indivíduo, fundamentados pelo princípio absoluto, teriam que ceder em favor dos direitos de todos os indivíduos, também fundamentados pelo princípio absoluto. **Diante disso, ou os princípios absolutos não são compatíveis com direitos individuais, ou os direitos individuais que sejam fundamentados pelos princípios absolutos não podem ser garantidos a mais de um sujeito de direito.**"*
>
> (ALEXY, Robert. *Teoria dos Direitos Fundamentais*. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 111)

Esse aspecto da dogmática jurídica é compreensível quando analisado sobre o espectro da colisão entre dois princípios fundamentais, como ocorre no presente feito.

Em situações nas quais existe o conflito principiológico, há de se ponderar os valores inerentes à situação apresentada e consequentemente decidir pela aplicação daquelas normas mais convenientes e mais necessárias para a concretização da justiça e da equidade.

In casu, a contraposição que a legislação federal suscita é entre as

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código CC23-53C4-4414-B34A e senha E449-A30D-E7C0-F9FF

liberdades econômicas e as liberdades individuais em face dos direitos à vida e ao bem-estar da coletividade. Vale dizer: de um lado, encontram-se os princípios da livre iniciativa, da livre concorrência, da segurança jurídica para empreender, da liberdade individual, o direito de propriedade e o direito adquirido. De outro, há os direitos à vida e à segurança no trânsito.

Uma limitação de direitos fundamentais só pode ser apropriadamente ponderada se causa a menor restrição possível aos interesses dos envolvidos pela tutela do direito no panorama apresentado.

In casu, a intenção manifestada pela mudança das áreas restringidas pela norma (artigos 2° e 3º da Lei n° 11.705/2008) não impôs um sacrifício desproporcional às liberdades econômicas constitucionalmente garantidas.

Com vistas a se reduzir o elevado número de acidentes ocorridos nas estradas em decorrência do consumo de álcool pelos motoristas, a restrição veio a alcançar (i) o comércio de produtos específicos (bebidas alcoólicas), apenas em (ii) determinadas localidades e em (iii) segmento específico de mercado, de modo a não inviabilizar a liberdade dos estabelecimentos para comercialização de outros produtos.

Como se pôde observar anteriormente, é incontroversa a necessidade de adoção de medidas que visem reduzir a incidência de condução de veículos por pessoas alcoolizadas, em nome da garantia da vida, da segurança e do bem-estar daqueles que fazem parte do trânsito.

Para que a mudança seja justa e equânime é mister analisar a proporcionalidade das medidas, demonstrável a partir da ponderação principiológica, especificamente no que tangem aos sub-princípios da adequação, da necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código CC23-53C4-4414-B34A e senha E449-A30D-E7C0-F9FF

A adequação alude à vedação do arbítrio, porquanto a proposta para a solução do problema, além de ponderada, deve estar relacionada com sua causa, havendo conformidade entre os fins almejados e os meios normativos empregados para tanto.

No caso em debate, percebe-se que a vedação à venda varejista ou ao oferecimento de bebidas alcoólicas para consumo no local, destinada a empreendimentos comerciais localizados em terrenos com acesso direto à rodovia, é adequada ao fim de impedir a condução de veículos automotores após a ingestão de álcool.

Com efeito, a comercialização de bebidas alcoólicas nos estabelecimentos comerciais que se situam à margem ou em local contíguo à faixa de domínio de rodovias estimula o consumo do produto pelos condutores de veículos, sendo a proibição da comercialização, nesses casos, adequada a atingir a finalidade a que se destina a norma: diminuição do consumo por parte dos motoristas, com impactos positivos diretos ao interesse coletivo de redução do número de acidentes e mortes causados pela embriaguez ao volante.

Demais disso, a previsão normativa se revela eficaz, notadamente por se assomar a outras que igualmente visam desestimular o consumo de álcool pelos motoristas.

Nesse sentido, vale relembrar o estudo conduzido por equipe multidisciplinar da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) apresentou, no ano de 2010, dados do Departamento de Polícia Rodoviária Federal, nos quais apontados como líder mundial de acidentes de trânsito nas estradas o Brasil, em que registradas 172.000 mortes nas rodovias – computadas apenas aquelas ocorridas nos locais dos acidentes –, entre os anos de 1999 e 2006, equivalente a alarmantes 106 mortos por 1.000km, número esse a, em muito, superar outros países:

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código CC23-53C4-4414-B34A e senha E449-A30D-E7C0-F9FF

Canadá (3,3 mortos/1.000km), EUA (6,56 mortos/1.000km) e Itália (10 mortos/1.000km).

(PECHANSKY, Flávio; DE BONI, Raquel; DUARTE, Paulina do Carmo Arruda Vieira; PAULA, Fernanda Cubas de; BENZANO, Daniela; DIEMEN, Lisia von; LEUKEFELD, Carl. Consumo de álcool e outras drogas entre motoristas privados e profissionais do Brasil. *In*: PECHANSKY, Flávio; DUARTE, Paulina do Carmo Arruda Vieira; BONI, Raquel Brandini de (Orgs.) **Uso de bebidas alcoólicas e outras drogas nas rodovias brasileiras** - e outros estudos. Porto Alegre: Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, 2010, p. 54-62).

Os riscos em rodovias são maiores, porque superiores as medições de velocidade, situação que exige reflexos ainda mais apurados por parte dos motoristas – conforme anotou o Ofício da Coordenação Geral de Operações do Departamento de Polícia Rodoviária Federal, em atenção à audiência pública realizada, *in verbis*:

> "*Note-se que a lei não proibiu de forma absoluta a venda de bebidas, apenas suprimiu a possibilidade de o condutor consumir tal bebida no local e após isso conduzir seu veículo, pois como as áreas rurais das rodovias são trechos de grandes extensões, e a velocidade máxima permitida para esses trechos varia de 80 até 110 km/h, dependendo do tipo de veículo, os riscos de ocorrência de acidentes aumentam significativamente.*" (DOC 94)

Por sua vez, enquanto limite norteador de qualquer restrição de direitos, a exigibilidade de uma lei é fator crucial para que a norma seja proporcional. Nesse sentido, passa-se à avaliação de sua necessidade.

In casu, o artigo 2º da Lei n° 11.705/2008 atende ao requisito da necessidade, considerado o efeito desestimulador do consumo do álcool por parte daqueles que conduzem veículos ao longo das rodovias. O regime de restrição almeja a concretização de fins constitucionais.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código CC23-53C4-4414-B34A e senha E449-A30D-E7C0-F9FF

Deveras, ainda que possa causar restrição ao comércio do produto, ou mesmo a que outras pessoas, que não as condutoras de veículos, ingiram bebidas, o escopo da norma observa finalidade mais elevada: a de reduzir acidentes de trânsito, considerados os graves riscos do consumo de bebida alcoólica por motoristas em bares ao longo de estradas ou rodovias.

O custo social da extirpação do mundo jurídico da norma impugnada, uma vez em jogo os direitos à vida e à segurança das pessoas nas vias públicas, os quais a Constituição confere especial proteção, é consideravelmente maior que a restrição às facilidades, por parte dos adquirentes, de acesso à bebida alcoólica ou do possível redirecionamento, em relação aos bares à beira das estradas, de algumas das atividades mercantis (ADI 1.950, Rel. Min. Eros Grau, Plenário, DJ de 2/6/2006).

A proporcionalidade da medida pressupõe a aplicabilidade da justificativa, que, no caso, compreende-se como a finalidade de se evitar acidentes de trânsito.

Utilizando mais uma vez a ponderação como ferramenta de conflito principiológico, a não existência de normas absolutas faz com que a preferência de um princípio por outro em casos concretos leve em conta a proporcionalidade em sentido estrito.

Ao examinar o recurso extraordinário n. 148.260, Relator para acórdão o Min. Carlos Velloso, o Supremo Tribunal federal assentou constitucional o art. 1º da Lei nº 4.855, de 1985, do Estado de São Paulo, ao disciplinar que os estabelecimentos comerciais situados em terrenos contíguos às faixas de domínio do Departamento de Estradas de Rodagem somente poderiam obter autorização para acesso às estradas estaduais se se comprometessem a não vender ou servir bebida com qualquer teor alcoólico.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código CC23-53C4-4414-B34A e senha E449-A30D-E7C0-F9FF

Na oportunidade, o ministro Maurício Corrêa afirmou que, na tutela dos direitos do cidadão, o artigo 5º da Constituição Federal escala, em primeiro lugar, a vida, para depois garantir a propriedade, razão pela qual a medida proibitiva se constituía método educativo e pedagógico a traduzir providência elogiável e válido esforço a dificultar o acesso fácil à bebida.

Por seu turno, o ministro Sepúlveda Pertence pontuou que a restrição do acesso à rodovia estadual visando à inibição da venda de bebidas alcoólicas, de efeitos potencialmente perigosos à segurança do trânsito, estaria inserida no âmbito legítimo do poder de polícia do Estado sobre as vias terrestres de seu domínio e sob a sua administração.

A problemática do consumo de álcool por motoristas é urgente, não havendo se falar em violação à Constituição, presente a justaposição ou convivência razoável entre os princípios em conflito. No caso sub examine, portanto, a proporcionalidade da medida se demonstra evidente.

A venda ao público em geral de bebida alcoólica nas rodovias constitui-se problema, no que facilita o acesso ao produto, contribuindo para a embriaguez de condutores de veículo que trafegam nas estradas e vias públicas em geral. O meio é, portanto, consentâneo à resolução do distúrbio social; o custo-benefício se mostra presente; e a ponderação do legislador federal é estritamente proporcional.

Demais disso, a vedação instituída pelo art. 2º da Lei n° 11.705/2008 não viola a isonomia entre os agentes econômicos, considerado o caráter genérico e abstrato da medida, no que posto em situação de igualdade todos que **se encontrem em situações semelhantes**, proibindo o comércio de varejo de bebidas alcoólicas à beira de rodovias federais a todos os envolvidos. As medidas para evitar acidentes de trânsito e violações à

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código CC23-53C4-4414-B34A e senha E449-A30D-E7C0-F9FF

segurança pública envolvendo consumo de bebidas alcoólicas são eminentemente salutares, porquanto preservam o bem-estar social.

Estando evidente a correlação da regulação que impede em localidades específicas a comercialização de bebidas alcoólicas com a prevenção de riscos de acidentes na condução de veículos, não há que se falar em medida paternalista impura (DWORKIN, Gerald, "*Paternalism*", *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*, Fall 2020 Edition - relativamente à proibição geral do fabrico de cigarros). A uma, porque as vendas são proibidas apenas nas áreas afetadas; a duas, máxime a classe de pessoas nas quais interfere não é maior do que aquela que está sendo protegida. Isto é, não apenas a vida e saúde daquele que consome a bebida está em jogo, mas a de toda coletividade potencialmente submetida aos eventuais danos gerados pelo motorista embriagado.

Os custos sociais com acidentes de trânsito, repartidos coletivamente, justificam a adoção da medida, uma vez associada ao fim de redução de acidentes por ingestão de álcool, não sendo restritiva ao ponto de minar integralmente o quadro de escolhas estabelecido por uma política regulatória razoável. Sendo assim, a restrição da comercialização em determinada localidade não eliminou a compra e a venda do produto, que poderá ser realizada em outras localidades.

No tocante ao art. 3º da Lei 11.705/2008, que impõe o dever de os estabelecimentos comerciais de venda varejista ou o fornecimento de bebidas ou alimentos situados na faixa de domínio de rodovia federal ou em terreno contíguo à faixa de domínio com acesso direto à rodovia, afixar, em local de ampla visibilidade, aviso da vedação da comercialização de bebidas alcoólicas, **a regra não ofende a Constituição Federal**.

Em verdade, trata-se de previsão normativa adequada que, por um lado, desestimula a procura pelo produto por parte dos condutores de

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código CC23-53C4-4414-B34A e senha E449-A30D-E7C0-F9FF

veículos e, por outro, inibe formas de burla à legislação.

Também é compatível com a Constituição a previsão constante no art. 4º da Lei Federal 11.705/2008, relativo à competência da Polícia Rodoviária Federal de fiscalizar e aplicar as multas ali previstas.

A própria Constituição Federal, no capítulo dedicado à Segurança Pública, estabelece que a segurança pública constitui dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, visando a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, sendo exercida por um conjunto de órgãos, dentre os quais a Polícia Rodoviária Federal.

A PRF constitui órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, a quem compete, na forma da lei, o **patrulhamento ostensivo das rodovias federais** (§ 2º do art. 144 da Constituição Federal), é dizer: ação pública de dissuasão em cujo emprego o homem ou a fração de corporação engajados sejam identificados de relance, quer pela farda, quer pelo equipamento, ou viatura, objetivando a manutenção da ordem pública (Doc. 6).

Em sentido convergente, o próprio Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503, de 1997), estabelece em seu art. 20, I, que a Polícia Rodoviária Federal, no âmbito de suas atribuições relativas às rodovias e às estradas federais, deve cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito.

Portanto, no caso *sub examine*, a atribuição de competência à Polícia Rodoviária Federal para aplicar e fiscalizar multas relativas à legislação ora impugnada enquadra-se dentro de seu mister constitucional de patrulhamento ostensivo e de fiscalização de condutas no trânsito das rodovias federais.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código CC23-53C4-4414-B34A e senha E449-A30D-E7C0-F9FF

III.
DISPOSITIVO:

Ex positis, **CONHEÇO** das ações diretas de inconstitucionalidade nº 4013 e 4017 e, no mérito, julgo-as **IMPROCEDENTES.**

Diante da consequente **CONSTITUCIONALIDADE** dos dispositivos impugnados, **DOU PROVIMENTO** ao Recurso Extraordinário 1.224.374, para restabelecer a validade do auto de infração de trânsito lavrado pelo Recorrente, propondo a fixação da seguinte **tese de repercussão geral:**

"Não viola a Constituição a imposição legal de sanções administrativas ao condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltados a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa (art. 165-A e art. 277, §§ 2º e 3º, todos do CTB, na redação dada pela Lei 13.281/2016)".

É como voto.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código CC23-53C4-4414-B34A e senha E449-A30D-E7C0-F9FF

PLENÁRIO

EXTRATO DE ATA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.103
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR : MIN. LUIZ FUX
REQTE.(S) : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RESTAURANTES E EMPRESAS DE ENTRETENIMENTO - ABRASEL NACIONAL
ADV.(A/S) : PERCIVAL MENON MARICATO (42143/SP)
INTDO.(A/S) : PRESIDENTE DA REPÚBLICA
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
INTDO.(A/S) : CONGRESSO NACIONAL
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MEDICINA DE TRÁFEGO - ABRAMET
ADV.(A/S) : PRISCILA CALADO CORRÊA NETTO (166600/SP)
AM. CURIAE. : FUNDAÇÃO THIAGO DE MORAES GONZAGA
ADV.(A/S) : LUIS MAXIMILIANO LEAL TELESCA MOTA (14848/DF)
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO DE PARENTES, AMIGOS E VÍTIMAS DE TRÂNSITO - TRÂNSITOAMIGO
ADV.(A/S) : THIAGO BOTTINO DO AMARAL (102312/RJ)
AM. CURIAE. : INSTITUTO DE CERTIFICAÇÃO E ESTUDOS DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - ICETRAN
ADV.(A/S) : THIAGO BOTTINO DO AMARAL (102312/RJ)

Decisão: Após o voto do Ministro Luiz Fux (Presidente e Relator), que julgava improcedente a ação direta de inconstitucionalidade, o julgamento foi suspenso. Falaram: pela requerente, o Dr. Percival Menon Maricato; pela Câmara dos Deputados, o Deputado Federal Hugo Leal; pelo *amicus curiae* Associação Brasileira de Medicina de Tráfego - ABRAMET, a Dra. Priscila Calado Corrêa Netto; pelo *amicus curiae* Fundação Thiago de Moraes Gonzaga, o Dr. Luis Maximiliano Leal Telesca Mota; pelos *amici curiae* Associação de Parentes, Amigos e Vítimas de Trânsito - TRÂNSITOAMIGO e Instituto de Certificação e Estudos de Trânsito e Transportes - ICETRAN, o Dr. André Pacheco Teixeira Mendes; e, pela Procuradoria-Geral da República, o Dr. Antônio Augusto Brandão de Aras, Procurador-Geral da República. Ausente, justificadamente, o Ministro Dias Toffoli. Plenário, 18.5.2022.

Presidência do Senhor Ministro Luiz Fux. Presentes à sessão os Senhores Ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques e André Mendonça.

Ausente, representando o Supremo Tribunal Federal na "XIV Conferência Iberoamericana de Justiça Constitucional", o Senhor Ministro Dias Toffoli.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código C9F6-0CB0-78B5-2469 e senha 81D1-831E-94C6-3844

Procurador-Geral da República, Dr. Antônio Augusto Brandão de Aras.

Carmen Lilian Oliveira de Souza
Assessora-Chefe do Plenário

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código C9F6-0CB0-78B5-2469 e senha 81D1-831E-94C6-3844

19/05/2022 **PLENÁRIO**

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.103 DISTRITO FEDERAL

VOTO

O SENHOR MINISTRO ANDRÉ MENDONÇA:

1. Minha saudação ao eminente Presidente, Ministro Luiz Fux, nesta oportunidade também Relator das causas em discussão, às nossas estimadas Ministras, Cármen Lúcia e Rosa Weber, aos Ministros presentes, seja aqui no Plenário físico, seja de modo virtual. Minha saudação, também, ao eminente Procurador-Geral da República, aos advogados e procuradores aqui presentes, representantes das partes e dos amigos da Corte, aos quais também parabenizo pelas sustentações orais proferidas na data de ontem.

2. Apenas a título de registro, reafirmo a questão dos objetos em discussão no Recurso Extraordinário nº 1.224.374/RS: a constitucionalidade ou não do art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, pertinente à validade ou não, sob a perspectiva constitucional, de infração administrativa autônoma em função da recusa do cidadão ou do condutor do veículo em se submeter ao teste do bafômetro; e, no tocante às duas Ações Diretas de Inconstitucionalidade: a validade constitucional ou não dos arts. 2º, 4º e 5º — basicamente incs. III, IV e VIII — da Lei nº 11.705, de 2008.

3. Nesse contexto, acompanho integralmente não apenas o relatório de Vossa Excelência, Senhor Presidente, mas, também, o conteúdo do voto que ontem nos foi apresentado.

4. Antes de adentrar um pouco nas razões, permita-me louvar a forma republicana com que Vossa Excelência, ontem, conduziu-se, em um contexto de deliberação, até mesmo em função dos diálogos que mantivemos durante o intervalo. É até bom esse registro, porque a

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código FAB5-C7DA-AAB3-9438 e senha 1F67-D6ED-E3C6-B947

sociedade nem sempre tem a oportunidade de nos acompanhar. É um momento mais reservado, mas quando discutimos questões relevantes, inclusive, sob a perspectiva das causas em discussão, fruto dos pontos de vista apresentados, Vossa Excelência fez uma modulação no entendimento inicialmente formulado.

5. Dentro dessa perspectiva, como Vossa Excelência trouxe uma justa preocupação em relação à livre concorrência no que toca ao objeto das discussões dos arts. 2º, 4º e 5º da Lei nº 11.705, de 2008, apenas faço referência, no tocante ao art. 2º, que trata da possibilidade ou não de venda de bebida alcoólica nas faixas de domínio das rodovias federais. Há, nesse caso, uma discussão em relação à livre iniciativa e possíveis restrições a essa livre iniciativa.

6. Nesse contexto, permita-me trazer, sob minhas leituras e ótica, dois dispositivos da nossa Constituição que tratam da temática: o art. 1º, que consta, como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, a livre iniciativa. Essa livre iniciativa está conjugada, também, com o disposto no inc. II, a cidadania.

7. Precisamos, a meu juízo, sem dúvida, considerar a lei sob invectiva à luz da livre iniciativa. Mas, também devemos considerar a livre iniciativa sob a perspectiva do adequado exercício da cidadania como um todo.

8. De modo mais pontual, entendo que o parágrafo único do art. 170 nos aclara essa conjugação, porque nele consta que a ordem econômica deve ser assegurada na seguinte medida:

> "Parágrafo único: É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei."

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código FAB5-C7DA-AAB3-9438 e senha 1F67-D6ED-E3C6-B947

9. Penso eu, nesse ponto, que a restrição trazida pela lei, nessa perspectiva específica da venda de bebida alcoólica em faixa de domínio de rodovia federal, atende a um importante valor da nossa Constituição, a preservação da vida e, por conseguinte, da cidadania plena dos nossos cidadãos.

10. Também, no tocante a esse ponto, penso ser importante registrar que a venda é restrita nos imóveis localizados na faixa de domínio e em terrenos contíguos à faixa de domínio com acesso direto à rodovia. Aqueles que estão ali em uma caminhada, em um trajeto, a partir da malha rodoviária, não alcançam possíveis terrenos contíguos que tenham outra perspectiva, a partir de um acesso não direto às rodovias, o que preserva – de modo não só razoável, mas proporcional, penso eu – a livre iniciativa e o ideal de preservação de vidas desses dispositivos dos quais estamos tratando. Além da própria ressalva do § 3º do art. 2º, concernente à possibilidade de comércio dessa natureza nas malhas rodoviárias inseridas dentro das cidades e do perímetro urbano.

11. Ademais disso, a discussão traz uma série de análises à luz de dispositivos da Lei nº 9.503, de 1997, que foram objeto de alterações sucessivas pelo Congresso Nacional, não só na perspectiva específica do 165-A do Código de Trânsito, no tocante a possível recusa em se submeter ao teste do bafômetro, mas também a outros dispositivos (art. 276 — questão da concentração de álcool —, art. 277 — condutores envolvidos em acidente de trânsito ou que tenham sido alvo de fiscalização também poderão ser submetidos a outros testes — e art. 306 — condução de veículo com capacidade psicomotora alterada, também podendo ser submetido a sanções).

12. No que tange especificamente ao art. 165-A, que se refere à recusa em se submeter ao teste do bafômetro, a título de fundamentação e de elucidação, trouxe dois dispositivos da Declaração Universal dos Direitos Humanos — documento universalmente consagrado, que

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código FAB5-C7DA-AAB3-9438 e senha 1F67-D6ED-E3C6-B947

sempre nos remete à reflexão sobre a análise de direitos fundamentais, como estamos fazendo nesta tarde.

13. O art. 3º da Declaração trata de três valores. Diz o dispositivo:

> "Artigo 3. Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal.".

14. Penso eu que são justamente os três valores hoje debatidos: liberdade e incondicionalidade da condução dos veículos, independente das condições pessoais afetadas ou não pelo álcool; direito à vida, inclusive do próprio condutor e das demais pessoas; e segurança pessoal também dessas pessoas.

15. À luz desses três valores e desses três direitos, a boa doutrina nos ensina que nenhum direito fundamental é absoluto. Ele deve ser analisado em uma perspectiva de reciprocidade, de forma que o exercício da minha liberdade não afete, de modo desproporcional ou com risco além do devido, os direitos fundamentais dos demais cidadãos.

16. O art. 29 da Declaração, penso eu, traz-nos de modo muito claro essa perspectiva. Diz o item 1 do art. 29:

> "Artigo 29.
> 1. Todo ser humano tem deveres para com a comunidade, na qual o livre e pleno desenvolvimento da sua personalidade é possível.".

17. O Estado de Direito e a existência de direitos fundamentais pressupõem, como corolário lógico, a existência de deveres. O exercício ilimitado de liberdades produz, segundo Montesquieu, segundo Rousseau, um Estado no qual imperaria a lei do mais forte e haveria um caos e não um Estado de Direito no qual a cidadania poderia ser desenvolvida em sua plenitude ou, como diz o dispositivo, a própria

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código FAB5-C7DA-AAB3-9438 e senha 1F67-D6ED-E3C6-B947

personalidade humana. O item 2 do art. 29 dispõe que, no exercício dos seus direitos e liberdades, todo ser humano estará sujeito apenas às limitações determinadas na lei, que também é o caso. E o item 3:

> "3. Esses direitos e liberdades não podem, em hipótese alguma, ser exercidos contrariamente aos objetivos e princípios das Nações Unidas.".

18. No caso específico, entendo, não podem ser exercidos contrariamente aos objetivos e princípios da própria Constituição.

19. Dentro dessa perspectiva, acompanho integralmente o voto de Vossa Excelência para fins de também declarar a constitucionalidade dos arts. 2º, 3º e 4º da Lei nº 11.705, de 2008, e, portanto, julgar improcedentes as respectivas ações diretas, bem como declarar a constitucionalidade do art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, razão pela qual dou, nesse aspecto, provimento ao recurso extraordinário do Estado do Rio Grande do Sul para restabelecer a validade do auto de infração de trânsito lavrado pelo recorrente.

20. Acompanho, assim, inteiramente o voto de Vossa Excelência e a tese que suas considerações concluíram ao final.

É como voto, Senhor Presidente.

Ministro **ANDRÉ MENDONÇA**

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código FAB5-C7DA-AAB3-9438 e senha 1F67-D6ED-E3C6-B947

19/05/2022 **PLENÁRIO**

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.103 DISTRITO FEDERAL

VOTO

RE 1.224.374
(Relatório)

O SENHOR MINISTRO NUNES MARQUES: Trata-se de recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, interposto pelo Departamento de Trânsito do Estado do Rio Grande do Sul (Detran/RS), com fundamento no art. 102, III, "a" e "b", da Constituição Federal, contra acórdão prolatado pela Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul que recebeu a seguinte ementa:

> RECURSO INOMINADO. DETRAN/RS. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA DO CONDUTOR EM SUBMETER-SE AO TESTE DO ETILÔMETRO. ARTIGO 165- A DO CTB. INCONSTITUCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
>
> 1) A demandante foi autuada pelo cometimento de infração de trânsito consistente em "Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277", prevista no artigo 165-A do CTB.
>
> 2) De acordo com a redação do artigo supracitado, e a lógica que dele se depreende, somente é possível autuar o condutor que se recuse a realizar os testes caso esse apresente sinais externos de influência de álcool –, os quais deverão ser devidamente certificados por meio do Termo próprio, com descrição de todas as características que levam à conclusão e na presença de testemunha idônea, ou outros meios, descritos no art. 277 do CTB.
>
> 3) Desse modo, não sendo constatado formalmente que o

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 6726-4814-6383-4692 e senha 4839-543A-BB4A-9603

> cidadão conduzia veículo automotor sob sinais externos de álcool ou substância psicoativa, não há infração de trânsito.
>
> 4) Destarte, autuar o condutor que não apresenta qualquer ameaça à segurança no trânsito, pela mera recusa em realizar os testes oferecidos pelos agentes de trânsito, configura arbitrariedade.
>
> 5) Infração pelo artigo 165-A do CTB que viola frontalmente os Princípios Constitucionais de Liberdade (direito de ir e vir), Presunção de Inocência e de Não Auto Incriminação e Individualização da Pena, previstos no art. 5º, XV, LVII, LXIII, e XLVI da CF.
>
> 6) Aplicação afastada, no caso concreto, pelo controle difuso de constitucionalidade, com afastamento da regra de Reserva de Plenário (ARE 792562 AgR, Relator: Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 18/03/2014).
>
> 7) RESTITUIÇÃO DAS TAXAS – Comprovado o pagamento pela parte autora, é devida a essa a restituição dos valores pagos, com a incidência da taxa SELIC, a partir da data do desembolso. RECURSO INOMINADO PROVIDO, POR MAIORIA.

O recorrente aponta violação aos arts. 2º; 5º, *caput* e II; 6º; 37, *caput*; e 144, § 10, da Constituição Federal. Sustenta, em suma:

> Como se pode perceber, a decisão recorrida, além de deixar de aplicar o disposto no art. 165-A do CTB, ao argumento de que este não encontra guarida no sistema constitucional pátrio, violou os princípios constitucionais da independência e da separação dos poderes, da legalidade e da isonomia, pois permite que pessoas dirijam sob o efeito de álcool, o que é vedado integralmente, não importando [...] o teor alcoólico sanguíneo, conforme a Lei nº 11.705, de 19/06/2008, que estabeleceu que qualquer quantidade de álcool presente no sangue do motorista impõe a aplicação de penalidades, aprovada com o intuito de diminuir os acidentes de trânsito causados por condutores alcoolizados. Conforme a

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 6726-4814-6383-4692 e senha 4839-543A-BB4A-9603

decisão hostilizada, não havendo constatação de embriaguez por outros meios e evidências, basta recusar-se a se submeter ao teste do etilômetro.

[…] A infração de não se sujeitar ao teste do etilômetro, quando o condutor estiver obrigado a tanto, é autônoma e, atualmente, não depende de nenhuma medida de estado de embriaguez, ou mesmo de suspeita de embriaguez do condutor, para estar configurada. É suficiente a recusa em submeter-se ao teste disponível. […]

Dessa forma, a constitucionalidade do art. 165-A do CTB sustenta-se pelo fato de que, numa ponderação entre o direito individual de liberdade e o direito fundamental à vida e à segurança do trânsito, esses da coletividade, devem prevalecer os últimos. É evidente que se mostra extremamente razoável e proporcional imputar uma penalidade administrativa como a suspensão do direito de dirigir a uma pessoa que, conduzindo veículo, nega-se a realizar o teste do etilômetro, impedindo a fiscalização de trânsito de constatar se ingeriu álcool. […]

A suspensão do direito de dirigir àquele condutor que, no mínimo, corre o risco de gerar acidentes, atentando contra a própria vida e de terceiros, nada tem relação com o direito à liberdade que é restringido nas sanções penais.

A controvérsia a respeito da aplicação do art. 165-A do CTB restringe-se ao âmbito do Direito Administrativo, estando em discussão as sanções administrativas aplicadas, que não se confundem com o crime de dirigir embriagado previsto no art. 306 do CTB. Conforme jurisprudência do STF, o direito à não autoincriminação, embora oponível a qualquer autoridade, guarda pertinência com a persecução penal que dela possa decorrer, o que não é a questão.

Apreciando a questão sob a ótica do Direito Administrativo, a permissão para dirigir não é um direito adquirido do condutor que se habilita. É mera concessão da administração pública, que pode – e deve – impor as regras para quem deseja exercê-la. Ao desejar não se submeter às normas de segurança no trânsito, o condutor,

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 6726-4814-6383-4692 e senha 4839-543A-BB4A-9603

> administrativamente, pode sim, ter por parte da administração a suspensão desta concessão. O fato de o condutor infringir norma de trânsito, conduzindo veículo sob o efeito de álcool, infringindo a norma de circulação segura no trânsito pode – e deve – ser penalizado administrativamente, sem qualquer mácula aos princípios constitucionais. […]
>
> No caso dos autos, a notificação, seguida da penalidade administrativa prevista no CTB, foi aplicada pela autoridade administrativa nos estritos limites de sua competência e em observância aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência. O auto de infração, como documento administrativo, tem a seu favor presunção de legitimidade e veracidade, descabendo ao Poder Judiciário desconsiderar o ato administrativo e deixar de aplica[r] a legislação existente – art. 165-A do CTB.
>
> Dessa forma, ao adotar o entendimento de que a infração administrativa de trânsito prevista no art. 165-A do CTB (recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar a influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277) somente pode incidir quando comprovada a embriaguez por outros meios, que não o etilômetro, o acórdão embargado acaba por violar, pelo menos, o previsto nos arts. 2º, 5º, "caput" e inciso II, e 37, "caput", da CF.
>
> […] Não fosse isso, o acórdão recorrido também viola os arts. 5º, "caput", 6º e 144, § 10, da CF, uma vez que a segurança no trânsito é direito fundamental, sendo que as normas de trânsito previstas no CTB têm como objetivo resguardar o direito ao trânsito seguro, regular e organizado, sem falar na proteção ao direito à vida e à incolumidade física.

Os embargos de declaração opostos contra o acórdão na origem foram rejeitados.

A Procuradoria-Geral da República, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Dr. Wagner Natal Batista,

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 6726-4814-6383-4692 e senha 4839-543A-BB4A-9603

manifestou-se pelo provimento do recurso extraordinário. Eis a ementa do pronunciamento:

> DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ART. 165-A DO CTB. SANÇÃO ADMINISTRATIVA DECORRENTE DA RECUSA EM SUBMETER-SE A PROCEDIMENTO QUE CERTIFIQUE QUE O CONDUTOR DIRIGE SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL OU OUTRA SUBSTÂNCIA PSICOATIVA. DIREITO AO SILÊNCIO. IMPOSSIBILIDADE DE O PRESO SER COMPELIDO A APRESENTAR PROVAS QUE LHE COMPROMETAM A DEFESA. EXTENSÃO A QUALQUER SUJEITO QUE SEJA OU POSSA VIR A SER ALVO DE PERSECUÇÃO PENAL. PRINCÍPIOS DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. GARANTIAS PROCESSUAIS PENAIS NÃO EXTENSÍVEIS AO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. PROPORCIONALIDADE DA RESTRIÇÃO. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DA MEDIDA PARA REDUÇÃO DO NÚMERO DE MORTES NO TRÂNSITO. CONFLITO ENTRE DIREITOS FUNDAMENTAIS. DIREITO À LIBERDADE E DE PROPRIEDADE EM FACE DOS DIREITOS À VIDA E À SEGURANÇA VIÁRIA. PREVALÊNCIA DO DIREITO À VIDA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, AÍ INSERIDO O DEVER DE RESPEITO À INTEGRIDADE FÍSICA. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

ADI 4.017 E ADI 4.103
(Relatório)

As ADIs 4017 e 4103 foram propostas contra a Medida Provisória n. 415/2008, depois convertida na Lei n. 11.705/2018.

A **ADI 4.017**, originalmente ajuizada pela Confederação Nacional do

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 6726-4814-6383-4692 e senha 4839-543A-BB4A-9603

Comércio (CNC), volta-se contra os arts. 1º, 2º, 3º e 6º da Medida Provisória n. 415/2008, a qual, em suma, determinava a proibição da comercialização de bebidas alcoólicas em rodovias federais.

A Medida Provisória veio a ser convertida na Lei n. 11.705/2018, com algumas alterações redacionais.

Na petição inicial, alegava-se violação aos princípios da livre iniciativa (CF, art. 1º c/c art. 170, IV), da não intervenção do Estado no domínio econômico (CF, art. 173), da segurança jurídica (CF, art. 5º, *caput*), do direito de propriedade (CF, art. 5º, XXI), da razoabilidade (CF, art. 5º, LIV) e da liberdade individual (CF, art. 3º, I, c/c art. 5º, IV, VI, IX, XIII, XV e XVII).

Ante a conversão da Medida Provisória em lei, houve aditamento à peça, oportunidade em que a autora reiterou os argumentos ali lançados e acrescentou a alegação de afronta ao princípio da isonomia (CF, art. 5º), em virtude de a proibição de comercialização de bebidas alcoólicas ter se restringido àqueles estabelecimentos localizados em áreas não urbanas. Foi requerida, então, a declaração de inconstitucionalidade dos arts. 2º, 3º e 4º da Lei n. 11.705/2008.

Após a tramitação regular, segundo o rito do art. 12 da Lei n. 9.868/1999, a Procuradoria-Geral da República opinou pelo conhecimento e pela improcedência da ação, seguindo a linha do que já defendera nos autos da ADI 4.103, que trata do mesmo tema.

A **ADI 4.103** foi proposta em face dos arts. 2º, 4º e 5º, III, IV e VIII, da Lei federal n. 11.705/2008, que previu restrições na comercialização e no consumo de bebidas alcoólicas relacionadas ao tráfego de veículos automotores, além da fiscalização por agentes de trânsito.

A Associação Brasileira de Restaurantes e Empresas de

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 6726-4814-6383-4692 e senha 4839-543A-BB4A-9603

Entretenimento (Abrasel Nacional) sustenta, em suma, que os dispositivos impugnados violam os princípios constitucionais da legalidade, da razoabilidade, da proporcionalidade, da isonomia, da individualização da pena e os atinentes à liberdade econômica e livre iniciativa.

Adotou-se o rito do art. 12 da Lei n. 9.868/1999.

O Presidente da República prestou informações no sentido de as normas impugnadas serem compatíveis com a Constituição Federal.

O Congresso Nacional afirmou a constitucionalidade da norma.

Foram admitidos como *amici curiae* a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego (Abramet), a Associação de Parentes, Amigos e Vítimas de Trânsito (TrânsitoAmigo) e o Instituto de Certificação e Estudos de Trânsito e Transporte (Icetran).

A requerente aditou a inicial para incluir no objeto da ação direta o art. 1º da Lei n. 12.760, de 20 de dezembro de 2012, requerendo, ao fim, a declaração de inconstitucionalidade do dispositivo. Na petição de aditamento, sustentou que as alterações introduzidas tornaram a norma questionada "ainda mais desarrazoada e desproporcional quanto a violação dos direitos fundamentais dos cidadãos".

A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência parcial do pedido, preconizando a declaração de inconstitucionalidade do art. 5º, IV, da Lei n. 11.705/2008, que incluiu o § 3º no art. 277 da Lei n. 9.503/1997.

Esse é o contexto do recurso e das ações em julgamento conjunto.

Passo ao voto.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 6726-4814-6383-4692 e senha 4839-543A-BB4A-9603

RE 1.224.374
(Mérito)

Um dos maiores desafios enfrentados pelo Brasil, em matéria de trânsito, é o problema da embriaguez ao volante, que não dá sinais de arrefecimento.

Para ilustrar a afirmação, trago reportagem da Agência Brasil segundo a qual a embriaguez ao volante em rodovias federais aumentou 225% no carnaval de 2022. Diz a reportagem:

> A Operação Carnaval 2022 realizada as rodovias federais do país registrou aumento de 225% no número de motoristas flagrados dirigindo sob a influência de álcool na comparação com o resultado do ano passado. Neste Carnaval, os autos de infração nas estradas somaram 2.551, informou a Polícia Rodoviária Federal (PRF).
>
> Segundo a corporação, os testes feitos com bafômetro também aumentaram significativamente em relação aos números da operação anterior. O crescimento chegou a 950%, com 78.958 registros. [...]
>
> Segundo a PRF, o crescimento do número de infrações neste ano levou ao aumento de 16% em acidentes graves, com mais 6% de feridos e 18% mais mortes em relação às ocorrências de 2021.[1]

Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)[2], com dados pré-pandemia, o Brasil é o quinto país do mundo no *ranking* mundial de mortes no trânsito. São 22 óbitos por 100 mil habitantes, um

1 AGÊNCIA BRASIL. *Casos de embriaguez ao volante em rodovias aumentam 225% no carnaval.* Disponível em: ebc.com.br. Acesso em: 17 jun. 2022.

2 Disponível em: https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=28223#:~:text=No%20Brasil%20morrem%20cerca%20de,n%C3%BAmero%20de%20acidentes%20de%20tr%C3%A2nsito. Acesso em: 17 jun. 2022.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 6726-4814-6383-4692 e senha 4839-543A-BB4A-9603

terço delas de motociclistas. Aqui, gasta-se R$ 132 bilhões por ano com assistência aos acidentes de trânsito, ainda conforme dados do Instituto.

Para fazer frente a essa realidade chocante, o Congresso Nacional, entre outras medidas, editou a Lei n. 13.281, de 4 de maio de 2016, a qual incluiu no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) o art. 165-A, com a seguinte redação:

> Art. 165-A. Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277:
>
> Infração – gravíssima;
>
> Penalidade – multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses;
>
> Medida administrativa – recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo, observado o disposto no § 4º do art. 270.
>
> Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no "caput" em caso de reincidência no período de até 12 (doze) meses.

O art. 277, § 3º, do CTB também foi modificado pela citada lei, de modo que atualmente assim dispõe:

> Art. 277. O condutor de veículo automotor envolvido em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização de trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos ou científicos, na forma disciplinada pelo Contran, permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência. [...]
>
> § 3º Serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas estabelecidas no art. 165-A deste Código ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 6726-4814-6383-4692 e senha 4839-543A-BB4A-9603

procedimentos previstos no "caput" deste artigo.

Vê-se que a nova lei instituiu uma **infração de trânsito autônoma** para a hipótese de o condutor recusar-se a fazer teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar a presença de álcool ou qualquer substância psicoativa em seu organismo.

Assim, partindo-se de uma interpretação sistemática, o Código de Trânsito prevê duas infrações autônomas:

> (i) dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa – art. 165; e
>
> (ii) recusar-se o condutor a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa – art. 165-A.

A sanção diante de recusa em submeter-se ao teste de alcoolemia visa a garantir a fiscalização de polícia, que, de outro modo, ficaria sem meios para induzir eventual infrator a passar pelo exame. Como não é possível a imposição física do teste ou da perícia, por ofensa à dignidade humana (CF, art. 1º, III), se não houvesse nenhuma penalidade ante a recusa em sujeitar-se a tais medidas de fiscalização, o poder de polícia acabaria completamente destituído de autoridade. Paradoxalmente, isso poderia revelar-se, na pior das hipóteses, um convite ao abuso de autoridade, já que os agentes públicos, à míngua de qualquer força coercitiva em seus comandos, talvez se vissem tentados a empregar os meios típicos da polícia criminal.

Havendo sanção puramente administrativa, consistente em multa e suspensão de direitos, não vem ao caso invocar-se contra a fiscalização de trânsito o princípio constitucional que veda a autoincriminação. Como o próprio nome diz, a vedação é à autoincriminação, o que denota desde logo que se trata de norma dirigida propriamente ao âmbito do direito penal, e não ao direito administrativo, em especial à polícia

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 6726-4814-6383-4692 e senha 4839-543A-BB4A-9603

administrativa.

A razão é manifesta: se o indivíduo pudesse alegar que não deve cooperar com a Administração na fiscalização de polícia só porque remotamente poderia estar colaborando para a própria incriminação, então ele poderia se recusar, por exemplo, a apresentar o documento do veículo, alegando que, em alguns casos, isso poderia levar a uma prisão em flagrante (se o veículo fosse roubado, por exemplo). Poderia também se recusar a mostrar a própria identidade, sob a alegação de que, em algumas circunstância, como a de pessoa foragida, o ato implicaria colocar-se em risco de ser preso. Fora das questões de trânsito, o indivíduo poderia igualmente recusar-se a declarar os rendimentos anuais à Receita Federal, sem nenhuma consequência administrativa, já que também isso poderia induzir a revelação de crimes tributários, em algumas situações. Com esse mesmo argumento o indivíduo poderia, ainda, negar-se a declarar a posse de arma de fogo, sustentando que a exigência legal da declaração equivaleria a uma armadilha burocrática para forçá-lo a autoincriminar-se em certas hipóteses.

Tal interpretação extravagante conduziria à situação absurda em que o poder de polícia seria simplesmente anulado, por meio de uma interpretação libertária do direito fundamental de não se autoincriminar, cuja previsão constitucional, no Brasil, é expressamente direcionada ao "preso" (CF, art. 5º, LXIII), dando a entender claramente que se volta à proteção da pessoa no âmbito criminal.

As inúmeras declarações e os incontáveis testes que os cidadãos fazem perante o Estado, no âmbito da fiscalização tributária, sanitária, de trânsito, etc., inserem-se no escopo de medidas administrativas de polícia que têm o propósito de salvaguardar direitos fundamentais do próprio interessado e de outras pessoas, e não o objetivo de punir e incriminar quem quer que seja. Embora possa incidentalmente nascer, de um procedimento fiscalizatório desses, uma notícia-crime ou até mesmo uma

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 6726-4814-6383-4692 e senha 4839-543A-BB4A-9603

prisão em flagrante, é somente a partir destas – e não antes – que se pode invocar a incidência de garantias próprias do processo penal – entre as quais aquela de não se autoincriminar (CF, art. 5º, LXIII).

Além disso, a experiência demonstra que, estatisticamente, é fato um tanto raro que de uma fiscalização de trânsito surjam elementos para uma investigação criminal, o que obviamente não transforma todo procedimento administrativo prévio de polícia de trânsito em um inquérito, a exigir sempre a observância de todas as garantias típicas de um procedimento criminal. Na maior parte das vezes, o teste de alcoolemia é feito voluntariamente pelo cidadão, com resultado negativo, de maneira que nenhuma medida é tomada contra o indivíduo.

Antes e durante a realização do teste de alcoolemia, ainda não se pode falar em procedimento de investigação criminal, tanto mais porque não se sabe previamente se o teste dará resultado positivo. É por isso que não vem ao caso, nesse procedimento administrativo, a aplicação da garantia contra autoincriminação. A fiscalização de polícia, a princípio, não tem propósito de repressão criminal. Sua finalidade, como explica Diogo de Figueiredo Moreira Neto[3], é, primeiro, **prevenir infrações à lei**, por intermédio da observação do seu adequado cumprimento, e, em segundo lugar, **constatar formalmente a existência de infrações** – mas, neste caso, sem ainda representar ato de repressão criminal.

Mesmo nos Estados Unidos da América, onde a garantia contra a autoincriminação tem fonte expressa na Quinta Emenda e no célebre precedente *Miranda v. Arizona*, entende-se tranquilamente que não é caso de aplicar a Regra Miranda aos procedimentos de teste de embriaguez ao volante[4], porque nesse tipo de situação ainda não existe um procedimento criminal em curso, nem se sabe previamente se haverá algum depois.

3 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. *Curso de direito administrativo*. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 443.

4 Disponível em: https://www.law.cornell.edu/wex/miranda_warning. Acesso em: 17 jun. 2022.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 6726-4814-6383-4692 e senha 4839-543A-BB4A-9603

Aliás, a Suprema Corte Norte-Americana, no caso *Birchfield v. Dakota do Norte,* julgado em 2016, admitiu que o teste do etilômetro pode ser feito sem mandado judicial, por exigir mínima cooperação do indivíduo. Diferentemente, em se tratando de exame de sangue, que é mais invasivo e produz dados de longo alcance, a Corte considerou necessária a expedição de mandado judicial[5].

Convém ter presente que a introdução da multa pela recusa em se submeter ao teste de alcoolemia representa uma resposta legislativa para um problema surgido no contexto anterior. De fato, antes, como não havia nenhum tipo de sanção administrativa para aquele que se recusasse a fazer o teste, na prática os agentes de trânsito presumiam que o recusante estava embriagado e o conduziam preso, por violação ao art. 165 do CTB (dirigir sob a influência de álcool). Essa era uma medida extrema e desproporcional, que decorria do contexto da falta de sanção autônoma para o desrespeito da ordem administrativa.

A conjugação da sanção administrativa pela recusa em submeter-se ao teste (CTB, art. 165-A) com a possibilidade de comprovação da embriaguez por outros meios (CTB, art. 277 c/c art. 306, § 2º) representa um arranjo institucional adequado para evitar tanto a burla da fiscalização como o abuso nas presunções administrativas da polícia.

Ante as modificações implementadas pela Lei n. 13.281/2016, fica claro que os arts. 165-A e 277, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro não geram presunção de embriaguez nem tipificam crime de trânsito, constituindo, sim, infração de trânsito autônoma.

Nessa conjuntura, reputo inviável a alegação de inconstitucionalidade por desrespeito ao direito à não autoincriminação.

---

5 Disponível em: https://www.cnn.com/2016/06/23/politics/supreme-court-drunk-driving-breathalyzers-birchfield/index.html. Acesso em: 17 jun. 2022.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 6726-4814-6383-4692 e senha 4839-543A-BB4A-9603

Poder-se-ia lembrar que o teste de alcoolemia, em muitos casos, é realizado justamente porque a autoridade policial já desconfia da embriaguez, em função de outros sinais corporais do motorista. Em tal situação, o teste já seria realizado na expectativa da confirmação da suspeita, de modo que se poderia pensar, aqui, em invocar a garantia contra a autoincriminação.

Ora, mas é aí que a solução legislativa se mostra muito feliz, na medida em que o policial, por um lado, não poderá forçar o condutor a realizar o exame nem presumi-lo embriagado pela mera falta do teste; o condutor, por seu turno, não sairá impune ao descumprir a ordem administrativa, visto que sofrerá uma penalidade administrativa severa, como recomenda a situação, dada a gravidade do fato de alguém não colaborar com a fiscalização que visa a preservar o direito à segurança, à saúde e à vida de motoristas e pedestres.

Nesse sentido, é interessante recordar os termos do voto vencido no julgado recorrido. Disse o juiz José Luiz John dos Santos:

> Ocorre que pretender que não exista nenhuma consequência jurídica para a recusa ao teste, sequer na esfera administrativa, é, sem dúvida, um estímulo à irresponsabilidade.
>
> Enfim, também no direito de família existem consequências jurídicas para aqueles que descumprem deveres de colaborar com a produção da prova, *e.g.*, a presunção de paternidade gerada pela recusa do réu em se submeter ao exame de código genético – DNA – (Lei 12004/2009, que alterou a Lei 8.560/92, regulamentando a investigação de paternidade e Súmula nº 301 do STJ: "Em ação investigatória, a recusa do suposto pai a submeter-se ao exame de DNA induz presunção 'juris tantum' de paternidade".

O exemplo lembrado no referido voto remete à antiga prática policial de presumir a embriaguez quando o condutor recusava o teste de

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 6726-4814-6383-4692 e senha 4839-543A-BB4A-9603

alcoolemia. É solução similar à que se dá no campo do direito de família, quando o suposto pai se nega a realizar o exame de DNA. Mas, no processo penal, justamente pela garantia contra a autoincriminação, essa solução era desarrazoada. Assim, a fórmula multa e suspensão de direitos é bem mais apropriada e eficaz para garantir tanto os direitos fundamentais do condutor como os direitos fundamentais dos demais motoristas e pedestres a um trânsito seguro.

Observo que a Corte já teve oportunidade de declarar o caráter relativo do direito à não autoincriminação, ao proclamar a constitucionalidade do art. 305 do CTB, que prevê como crime a conduta de "afastar-se o condutor do veículo do local do acidente, para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída."

Refiro-me ao decidido no RE 971.959 (Tema n. 907/RG), em que fixada a seguinte tese: "A regra que prevê o crime do art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97) é constitucional, posto não infirmar o princípio da não incriminação, garantido o direito ao silêncio e ressalvadas as hipóteses de exclusão da tipicidade e da antijuridicidade".

As razões de decidir de tal julgamento são aplicáveis por inteiro ao presente caso, principalmente no sentido de não haver direitos absolutos em nosso sistema jurídico, como se vê da ementa alusiva ao acórdão então prolatado:

> RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. ARTIGO 305 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ANÁLISE DA CONSTITUCIONALIDADE DO TIPO PENAL À LUZ DO ART. 5º, LXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA Nº 907. NATUREZA PRINCIPIOLÓGICA DA GARANTIA DO "NEMO TENETUR SE DETEGERE". POSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO. PRESERVAÇÃO DO NÚCLEO ESSENCIAL DA GARANTIA.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 6726-4814-6383-4692 e senha 4839-543A-BB4A-9603

> HARMONIZAÇÃO COM OUTROS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS PREVISTOS CONSTITUCIONALMENTE. POSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO PARA AFASTAR A DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO TIPO PENAL ANALISADO.
>
> (RE 971.959, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux)

Ainda, o Supremo Tribunal Federal, entendendo não absoluto o direito à não autoincriminação, o qual pode ser relativizado e ponderado com outros direitos fundamentais, julgou o RE 640.139 (Tema 478/RG), sob a relatoria do ministro Dias Toffoli. Na ocasião, assentou fora da esfera de proteção do princípio constitucional da não autoincriminação quem atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intuito de ocultar maus antecedentes, o que torna típica a conduta praticada (CP, art. 307), sem qualquer ofensa, então, ao disposto no art. 5º, LXIII, da Constituição Federal.

Verdade, portanto, que o Estado, na persecução penal, está limitado pelo direito da pessoa de não autoincriminar-se, mas mesmo esse é relativo. Ademais, o caso dos autos é diferente, pois não se trata de apuração de infração penal, mas de infração administrativa.

Nessa linha, o egrégio Superior Tribunal de Justiça bem se posiciona pela independência entre as instâncias penal e administrativa na observância do princípio da não autoincriminação, consoante se lê na seguinte ementa:

> PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. TAXISTA. TESTE DE ALCOOLEMIA, ETILÔMETRO OU BAFÔMETRO. RECUSA EM SE SUBMETER AO EXAME. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. ART. 277, § 3º C/C ART. 165 DO CTB. AUTONOMIA DAS INFRAÇÕES. IDENTIDADE DE PENAS. DESNECESSIDADE DE PROVA DA EMBRIAGUEZ. INFRAÇÃO DE MERA CONDUTA. DEVER INSTRUMENTAL

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 6726-4814-6383-4692 e senha 4839-543A-BB4A-9603

DE FAZER. PRINCÍPIO DA NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. INAPLICABILIDADE. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS PENAL E ADMINISTRATIVA. TIPO ADMINISTRATIVO QUE NÃO CONSTITUI CRIME. SEGURANÇA VIÁRIA. DIREITO FUNDAMENTAL. DEVER DO ESTADO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA RESPEITADA. SÚMULA 301/STJ. PREVISÃO DE EFEITOS LEGAIS CONTRÁRIOS A QUEM SE RECUSA A SE SUBMETER A PROVA TÉCNICA. TEMA NÃO EXCLUSIVO DO CTB E SUMULADO PELO STJ. INFRAÇÃO COMETIDA NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE TRANSPORTE REMUNERADO DE PASSAGEIROS. ATIVIDADE DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO ESTATAL. SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA REGIDO PELA LEI 12.587/2012. OBRIGAÇÃO DE CUMPRIR A LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO REFORÇADA.

[...] 13. O princípio "nemo teneteur se detegere" tem origem na garantia constitucional contra a autoincriminação e no direito do acusado de permanecer calado, sem ser coagido a produzir provas contra si mesmo. Aplica-se de forma irrestrita aos processos penais, sendo essa a sua esfera nuclear de proteção.

14. É possível admitir a incidência ampliada do princípio "nemo teneteur se detegere" quando determinada infração administrativa também constituir ilícito penal. Nesses casos, a unicidade de tratamento confere coerência interna ao sistema jurídico.

15. **Nas situações em que a independência das instâncias é absoluta e os tipos infracionais distintos, a garantia do "nemo teneteur se detegere" não tem aplicação sobre a função administrativa exercida no âmbito da sua competência ordenadora, por falta de amparo no ordenamento pátrio.**

16. **Entender o contrário levaria ao absurdo de se admitir que o condutor pudesse recusar-se, sem as penalidades cabíveis, a submeter seu veículo a inspeção veicular ou a apresentar às autoridades de trânsito e seus agentes os documentos de habilitação, de registro, de licenciamento de**

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 6726-4814-6383-4692 e senha 4839-543A-BB4A-9603

> **veículo e outros exigidos por lei, para averiguação da regularidade documental prescrita pela legislação. [...]**
> (REsp 1.677.380/RS, ministro Herman Benjamin – grifei)

A doutrina majoritária vai ao encontro desse entendimento. Confira-se o seguinte trecho extraído de artigo especializado redigido pelo juiz federal Márcio André Lopes Cavalcante[6]:

> Isso significa que o art. 165-A do CTB é inconstitucional? Penso que não. **O princípio da não autoincriminação tem aplicação mitigada quando estamos fora da esfera penal**. O suspeito ou acusado de ilícito administrativo não tem o dever de produzir provas contra si, no entanto, esta sua recusa poderá sim ser punida com sanções administrativas decorrentes de sua omissão. Imagine, por exemplo, que determinado contribuinte tenha recebido altos valores decorrentes de atividades ilícitas. A fim de não produzir provas contra si mesmo, ele decide não descrever tais valores no imposto de renda. Ocorre que é um dever do contribuinte declarar todos os rendimentos recebidos. Caso esta situação seja descoberta, ele irá receber uma sanção administrativa (multa de ofício) aplicada pela Receita Federal e não poderá invocar o princípio da não autoincriminação como argumento para isentá-lo da punição administrativa.
>
> Renato Brasileiro, analisando a redação anterior do § 3º do art. 277 do CTB, também conclui nele não haver qualquer inconstitucionalidade. Veja os argumentos por ele deduzidos:
>
> > "O fato de o art. 277, § 3º, do CTB, prever a aplicação de penalidades e medidas administrativas ao condutor que não se sujeitar a qualquer dos procedimentos previstos no 'caput' do referido artigo é perfeitamente constitucional. Ao contrário do que ocorre no âmbito criminal, em que, por força do princípio da presunção de inocência, não se admite eventual inversão do ônus da

6 Disponível em: https://www.dizerodireito.com.br/2016/05/lei-132812016-e-as-consequencias-diante.html. Acesso em: 17 jun. 2022.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 6726-4814-6383-4692 e senha 4839-543A-BB4A-9603

> prova em virtude de recusa do acusado em se submeter a uma prova invasiva, no âmbito administrativo, o agente também não é obrigado a produzir prova contra si mesmo, porém, como não se aplica a regra probatória que deriva do princípio da presunção de inocência, a controvérsia pode ser resolvida com base na regra do ônus da prova, **sendo que a recusa do agente em se submeter ao exame pode ser interpretada em seu prejuízo, no contexto do conjunto probatório, com a consequente imposição das penalidades e das medidas administrativas previstas no art. 165 do CTB**." (LIMA, Renato Brasileiro de. *Manual de Processo Penal*. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 81-82.
>
> [...]
>
> (Grifei)

Desse modo, reputo que a norma impugnada não transgrediu os princípios da presunção de inocência e da individualização da pena, uma vez que esses princípios dão contornos às garantias processuais penais do indivíduo contra o Estado, e não contra infrações administrativas.

Finalmente, considero também não ter ocorrido, na solução legal, ofensa à proporcionalidade.

Referido princípio é aplicado por meio de três subprincípios: (i) adequação (compatibilidade entre o fim pretendido pelo Estado e os meios utilizados), (ii) necessidade (adoção, pelo Estado, entre os atos e meios adequados, daquele ou daqueles que menos sacrifícios ou limitações causem aos direitos dos administrados) e (iii) proporcionalidade em sentido estrito (as vantagens da medida adotada devem superar quaisquer desvantagens).

Pois bem, o art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro atende ao princípio da proporcionalidade, na medida em que a alteração legislativa se mostrou: (i) **adequada** – dado o elevado número de mortes no trânsito em nosso país ocasionadas pelo consumo de álcool combinado com a

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 6726-4814-6383-4692 e senha 4839-543A-BB4A-9603

direção de veículo automotor; (ii) **necessária** – uma vez que o Estado, além de não dispor de outras medidas administrativas com a mesma eficiência, utiliza meio menos gravoso do que a criminalização da conduta; e (iii) **proporcional em sentido estrito** – porquanto a sanção administrativa guarda proporcionalidade em relação à conduta com alto potencial de violação à vida, à integridade física e à segurança no trânsito.

A par disso, o dispositivo está em harmonia com o princípio da proporcionalidade em sua vertente de **proibição de proteção deficiente.** O Estado tem o dever de proteger de forma suficiente a segurança viária, reduzindo o número de mortes no trânsito e possibilitando, com isso, a efetivação de outros direitos constitucionais, tais como o direito à integridade física e à vida.

Cabe extrair do parecer da Procuradoria-Geral da República trecho a respeito da preeminência do direito à vida no sistema jurídico:

> Na solução de conflitos entre direitos fundamentais, afirma Gilmar Ferreira Mendes, amparado no Direito Alemão, que "tem-se como inquestionável que **o direito à vida tem precedência sobre os demais direitos individuais, uma vez que é pressuposto para o exercício de outros direitos**". No que diz respeito ao nosso ordenamento jurídico, "Embora o texto constitucional brasileiro não tenha privilegiado especificamente determinado direito, na fixação das cláusulas pétreas (CF, art. 60, § 4º), não há dúvida de que, também entre nós, os valores vinculados ao princípio da dignidade da pessoa humana assumem peculiar relevo (CF, art. 1º, III)". Prossegue o autor: "Assim, devem ser levados em conta, em eventual juízo de ponderação, os valores que constituem inequívoca expressão desse princípio (inviolabilidade de pessoa humana, respeito à sua integridade física e moral, inviolabilidade do direito de imagem e da intimidade)".

Em síntese, numa ponderação de interesses entre os direitos

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 6726-4814-6383-4692 e senha 4839-543A-BB4A-9603

individuais à liberdade de ir e vir e à não autoincriminação e os direitos à vida, à integridade física e à segurança do trânsito, esses últimos devem prevalecer, em respeito à proporcionalidade e à dignidade da pessoa humana.

ADI 4.017 E ADI 4.103
(Preliminares e mérito)

Em primeiro lugar, convém anotar que o art. 5º, III, IV e VIII, da Lei federal n. 11.705/2008, objeto original da impugnação, foram tacitamente revogados pela Lei n. 12.760/2012. Logo, a ação não deveria ser conhecida quanto à redação original de tais dispositivos. Todavia, como houve aditamento à inicial, remanesce o interesse na discussão da matéria.

No que toca à legitimidade *ad causam*, tratando-se de ações de controle concentrado, propostas por legitimados nos termos do art. 103, IX, da Constituição Federal, surge necessário perquirir a presença da chamada pertinência temática.

Verifica-se relação de adequação entre os propósitos institucionais das autoras – CNC, na ADI 4.017, e Abrasel Nacional, na ADI 4.103 – e os objetos das ações propostas.

Interessa à CNC, e igualmente à Abrasel Nacional, favorecer muitos de seus associados. Nesse contexto, faz sentido que atuem para o comércio de bebidas alcoólicas não ser proibido às margens e nas proximidades das rodovias federais, tal como decorre dos dispositivos legais objurgados.

Normas sobre a tolerância quanto ao teor alcoólico na corrente sanguínea dos motoristas podem, em alguma medida, impactar o comércio das bebidas. Consequentemente, também aqui, em tese, há interesses a serem defendidos pela CNC e pela Abrasel Nacional.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 6726-4814-6383-4692 e senha 4839-543A-BB4A-9603

Presente, pois, o pressuposto da pertinência temática, reconheço às autoras legitimidade para a propositura das ações de controle concentrado por elas manejadas (CF, art. 103, IX).

Passo ao mérito.

Assim dispõem os dispositivos impugnados da Lei n. 11.705/2008:

> Art. 2º. São vedados, na faixa de domínio de rodovia federal ou em terrenos contíguos à faixa de domínio com acesso direto à rodovia, a venda varejista ou o oferecimento de bebidas alcoólicas para consumo no local.
>
> § 1º A violação do disposto no *caput* deste artigo implica multa de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).
>
> § 2º Em caso de reincidência, dentro do prazo de 12 (doze) meses, a multa será aplicada em dobro, e suspensa a autorização de acesso à rodovia, pelo prazo de até 1 (um) ano.
>
> § 3º Não se aplica o disposto neste artigo em área urbana, de acordo com a delimitação dada pela legislação de cada município ou do Distrito Federal.
>
> Art. 3º Ressalvado o disposto no § 3º do art. 2º desta Lei, o estabelecimento comercial situado na faixa de domínio de rodovia federal ou em terreno contíguo à faixa de domínio com acesso direto à rodovia, que inclua entre suas atividades a venda varejista ou o fornecimento de bebidas ou alimentos, deverá afixar, em local de ampla visibilidade, aviso da vedação de que trata o art. 2º desta Lei.
>
> Parágrafo único. O descumprimento do disposto no – *caput* deste artigo implica multa de R$ 300,00 (trezentos reais).
>
> Art. 4º Competem à Polícia Rodoviária Federal a fiscalização e a aplicação das multas previstas nos arts. 2º e 3º desta Lei.
>
> § 1º A União poderá firmar convênios com Estados, Municípios e com o Distrito Federal, a fim de que estes também possam exercer a fiscalização e aplicar as multas de que tratam

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 6726-4814-6383-4692 e senha 4839-543A-BB4A-9603

os arts. 2º e 3º desta Lei.

§ 2º Configurada a reincidência, a Polícia Rodoviária Federal ou ente conveniado comunicará o fato ao Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT ou, quando se tratar de rodovia concedida, à Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, para a aplicação da penalidade de suspensão da autorização de acesso à rodovia.

Art. 5º A Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, passa a vigorar com as seguintes modificações:

Medida Administrativa – retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado e recolhimento do documento de habilitação.

…..... (NR)

III – o art. 276 passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 276. Qualquer concentração de álcool por litro de sangue sujeita o condutor às penalidades previstas no art. 165 deste Código.

Parágrafo único. Órgão do Poder Executivo federal disciplinará as margens de tolerância para casos específicos." (NR)

IV – o art. 277 passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 277. .....

.....

§ 2º A infração prevista no art. 165 deste Código poderá ser caracterizada pelo agente de trânsito mediante a obtenção de outras provas em direito admitidas, acerca dos notórios sinais de embriaguez, excitação ou torpor apresentados pelo condutor.

§ 3º Serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas estabelecidas no art. 165 deste Código ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no *caput* deste artigo." (NR)

VIII – o art. 306 passa a vigorar com a seguinte alteração:

"Art. 306. Conduzir veículo automotor, na via pública, estando com concentração de álcool por litro de sangue igual ou superior a 6 (seis) decigramas, ou sob a influência de

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 6726-4814-6383-4692 e senha 4839-543A-BB4A-9603

> qualquer outra substância psicoativa que determine dependência:
>
> .....
>
> Parágrafo único. O Poder Executivo federal estipulará a equivalência entre distintos testes de alcoolemia, para efeito de caracterização do crime tipificado neste artigo." (NR)

Há, portanto, três discussões em tela: a primeira, quanto a ser compatível com a Constituição a proibição do comércio de bebida alcoólica às margens de estradas federais; a segunda, também quanto à constitucionalidade, mas da limitação do nível de álcool tolerável na corrente sanguínea conforme estabelecido pela lei impugnada; e a terceira, em relação à possibilidade de a embriaguez ser comprovada por outros meios para além do exame por etilômetro.

Aprecio-as separadamente.

a) Venda de bebida alcoólica nas margens das estradas federais

A questão da venda de bebidas alcoólicas em estabelecimentos às margens das rodovias federais precisa ser examinada com muita atenção. Diferentemente de todas as medidas antes referidas (teste do bafômetro, tolerância zero, prova indireta da embriaguez), esta não se dirige contra o motorista, e sim **contra o empresário que vende bebidas** em certas regiões do País. Configura, portanto, não apenas uma medida de polícia de trânsito, mas também uma **intervenção no domínio econômico**.

Registro que na própria tramitação, no Congresso Nacional, da Medida Provisória que tratou da matéria foi feita a uma adequação: restringiu-se a proibição aos **estabelecimentos rurais** que vendessem bebidas alcoólicas para **consumo no próprio local**.

Tal recuo do legislador não foi, no entanto, suficiente para suplantar todas as inconstitucionalidades da proibição. Subsiste um problema

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 6726-4814-6383-4692 e senha 4839-543A-BB4A-9603

lógico fundamental que não foi superado: o legislador instituiu a vedação a uma atividade comercial até então perfeitamente lícita sobre a **falsa premissa de que a providência melhoraria a segurança no trânsito**.

Ora, não há prova alguma da **relação de causalidade** entre a venda de bebida alcoólica às margens das estradas e os acidentes de trânsito provocados pelo consumo de álcool. Na verdade, não existe qualquer tipo de estudo que tenha justificado **racionalmente** a medida. O fato que realmente induz os acidentes desse tipo consiste em o **motorista dirigir sob o efeito de bebida alcoólica**, mas o **local da aquisição da bebida** não tem **relevância estatística** comprovada.

Certo, pode-se presumir, mais ou menos com base no senso comum, que a circunstância de o estabelecimento estar próximo da via facilita a junção destes dois elementos: motorista alcoolizado e direção. Porém, essa presunção não tem senão o abono da intuição ou de alguma credulidade.

A simples observação da realidade faz ver que a venda de álcool em qualquer lugar, a qualquer hora, pode promover a reunião de um motorista alcoolizado e um automóvel, em ponto distante do local de consumo. Os automóveis percorrem grandes distâncias em pouco tempo. O motorista pode beber em área urbana, num bar, por exemplo, e algumas horas mais tarde dirigir centenas de quilômetros. Outro pode adquirir a bebida na área rural, ingeri-la, e fazer o percurso inverso, da área rural à urbana. Outro, também na zona rural, pode dispor de bebida alcoólica em casa, possivelmente até de fabricação própria, consumi-la e dirigir um veículo.

Enfim, são inúmeras e diversificadas as circunstâncias que podem gerar a situação altamente arriscada de um indivíduo dirigir veículo sob a influência de álcool. Ao escolher **arbitrariamente** apenas uma delas (venda de bebidas às margens de rodovias federais em áreas rurais),

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 6726-4814-6383-4692 e senha 4839-543A-BB4A-9603

enfatizando o lugar da venda, o legislador agiu de modo **irracional** e, portanto, **inconstitucional**.

De fato, o Tribunal tem acentuado que as medidas estatais, inclusive as legislativas, precisam pautar-se pela racionalidade, de modo a atender a cláusula do **devido processo legal em seu sentido substancial** (*substantive due process*):

> AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ELEIÇÕES MUNICIPAIS DE 1996 – COLIGAÇÕES PARTIDÁRIAS APENAS PARA ELEIÇÕES PROPORCIONAIS – VEDAÇÃO ESTABELECIDA PELA LEI N. 9.100/95 (ART. 6º) – ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA AUTONOMIA PARTIDÁRIA (CF, ART. 17, § 1º) E DE VIOLAÇÃO AOS POSTULADOS DO PLURIPARTIDARISMO E DO REGIME DEMOCRÁTICO – AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA – MEDIDA CAUTELAR INDEFERIDA. PARTIDO POLÍTICO – AÇÃO DIRETA – LEGITIMIDADE ATIVA – INEXIGIBILIDADE DO VÍNCULO DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. – Os Partidos Políticos, desde que possuam representação no Congresso Nacional, podem, em sede de controle abstrato, argüir, perante o Supremo Tribunal Federal, a inconstitucionalidade de atos normativos federais, estaduais ou distritais, independentemente de seu conteúdo material, eis que não incide sobre as agremiações partidárias a restrição jurisprudencial derivada do vínculo de pertinência temática. Precedente: ADIn n. 1.096/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO. AUTONOMIA PARTIDÁRIA – RESERVA CONSTITUCIONAL DE DISCIPLINAÇÃO ESTATUTÁRIA (CF, ART. 17, § 1º). – O postulado constitucional da autonomia partidária criou, em favor dos Partidos Políticos – sempre que se tratar da definição de sua estrutura, de sua organização ou de seu interno funcionamento – uma área de reserva estatutária absolutamente indevassável pela ação normativa do Poder Público. Há, portanto, um domínio constitucionalmente delimitado, que pré-exclui – por efeito de expressa cláusula constitucional (CF, art.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 6726-4814-6383-4692 e senha 4839-543A-BB4A-9603

17, § 1º) – qualquer possibilidade de intervenção legislativa em tudo o que disser respeito à intimidade estrutural, organizacional e operacional dos Partidos Políticos. Precedente: ADI n. 1.063-DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO. PROCESSO ELEITORAL E PRINCÍPIO DA RESERVA CONSTITUCIONAL DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DO CONGRESSO NACIONAL (CF,art. 22, I). – O princípio da autonomia partidária – considerada a estrita delimitação temática de sua abrangência conceitual – não se qualifica como elemento de restrição ao poder normativo do Congresso Nacional, a quem assiste, mediante lei, a competência indisponível para disciplinar o processo eleitoral e, também, para prescrever regras gerais que os atores do processo eleitoral, para efeito de disputa do poder político, deverão observar, em suas relações externas, na celebração das coligações partidárias. SUBMISSÃO NORMATIVA DOS PARTIDOS POLÍTICOS ÀS DIRETRIZES LEGAIS DO PROCESSO ELEITORAL. Os Partidos Políticos estão sujeitos, no que se refere à regência normativa de todas as fases do processo eleitoral, ao ordenamento jurídico positivado pelo Poder Público em sede legislativa. Temas associados à disciplinação das coligações partidárias subsumem-se à noção de processo eleitoral, submetendo-se, em conseqüência, ao princípio da reserva constitucional de competência legislativa do Congresso Nacional. AUTONOMIA PARTIDÁRIA E PROCESSO ELEITORAL. – O princípio da autonomia partidária não é oponível ao Estado, que dispõe de poder constitucional para, em sede legislativa, estabelecer a regulação normativa concernente ao processo eleitoral. O postulado da autonomia partidária não pode ser invocado para excluir os Partidos Políticos – como se estes fossem entidades infensas e imunes à ação legislativa do Estado – da situação de necessária observância das regras legais que disciplinam o processo eleitoral em todas as suas fases. VEDAÇÃO DE COLIGAÇÕES PARTIDÁRIAS APENAS NAS ELEIÇÕES PROPORCIONAIS – PROIBIÇÃO LEGAL QUE NÃO SE REVELA ARBITRÁRIA OU IRRAZOÁVEL – RESPEITO À CLÁUSULA DO *SUBSTANTIVE*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 6726-4814-6383-4692 e senha 4839-543A-BB4A-9603

DUE PROCESS OF LAW. – O Estado não pode legislar abusivamente. A atividade legislativa está necessariamente sujeita à rígida observância de diretriz fundamental, que, encontrando suporte teórico no princípio da proporcionalidade, veda os excessos normativos e as prescrições irrazoáveis do Poder Público. O princípio da proporcionalidade – que extrai a sua justificação dogmática de diversas cláusulas constitucionais, notadamente daquela que veicula a garantia do *substantive due process of law* – acha-se vocacionado a inibir e a neutralizar os abusos do Poder Público no exercício de suas funções, qualificando-se como parâmetro de aferição da própria constitucionalidade material dos atos estatais. A norma estatal, que não veicula qualquer conteúdo de irrazoabilidade, presta obséquio ao postulado da proporcionalidade, ajustando-se à cláusula que consagra, em sua dimensão material, o princípio do *substantive due process of law* (CF, art. 5º, LIV). Essa cláusula tutelar, ao inibir os efeitos prejudiciais decorrentes do abuso de poder legislativo, enfatiza a noção de que a prerrogativa de legislar outorgada ao Estado constitui atribuição jurídica essencialmente limitada, ainda que o momento de abstrata instauração normativa possa repousar em juízo meramente político ou discricionário do legislador.

(ADI 1.407 MC, Tribunal Pleno, ministro Celso de Mello, julgamento em 7 de março de 1996, *DJ* de 24 de novembro de 2000)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI DISTRITAL Nº 2.921/2002, QUE DISPÕE SOBRE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO E QUE AUTORIZA O FORNECIMENTO DE HISTÓRICO ESCOLAR PARA ALUNOS DA TERCEIRA SÉRIE DO ENSINO MÉDIO QUE COMPROVAREM APROVAÇÃO EM VESTIBULAR PARA INGRESSO EM CURSO DE NÍVEL SUPERIOR – ATO LEGISLATIVO QUE REDUZ O TEMPO MÍNIMO PARA A CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO, INSTITUINDO BENEFÍCIO A QUE NÃO TÊM ACESSO OS DEMAIS

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 6726-4814-6383-4692 e senha 4839-543A-BB4A-9603

ESTUDANTES DOMICILIADOS EM OUTRAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA OUTORGADA À UNIÃO FEDERAL PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – CONSIDERAÇÕES EM TORNO DAS LACUNAS PREENCHÍVEIS – NORMA DESTITUÍDA DO NECESSÁRIO COEFICIENTE DE RAZOABILIDADE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – ATIVIDADE LEGISLATIVA EXERCIDA COM DESVIO DE PODER – INCONSTITUCIONALIDADES FORMAL E MATERIAL DECLARADAS – AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. A USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA, QUANDO PRATICADA POR QUALQUER DAS PESSOAS ESTATAIS, QUALIFICA-SE COMO ATO DE TRANSGRESSÃO CONSTITUCIONAL – A Constituição da República, nas hipóteses de competência concorrente (CF, art. 24), estabeleceu verdadeira situação de condomínio legislativo entre a União Federal, os Estados-membros e o Distrito Federal (RAUL MACHADO HORTA, "Estudos de Direito Constitucional", p. 366, item n. 2, 1995, Del Rey), daí resultando clara repartição vertical de competências normativas entre essas pessoas estatais, cabendo à União estabelecer normas gerais (CF, art. 24, § 1º) e aos Estados-membros e ao Distrito Federal exercerem competência suplementar (CF, art. 24, § 2º). – A Carta Política, por sua vez, ao instituir um sistema de condomínio legislativo nas matérias taxativamente indicadas no seu art. 24 – entre as quais avulta, por sua importância, aquela concernente ao ensino (art. 24, IX) –, deferiu ao Estado-membro e ao Distrito Federal, em "inexistindo lei federal sobre normas gerais", a possibilidade de exercer a competência legislativa plena, desde que "para atender a suas peculiaridades" (art. 24, § 3º). – Os Estados-membros e o Distrito Federal não podem, mediante legislação autônoma, agindo "ultra vires", transgredir a legislação fundamental ou de princípios que a União Federal fez editar no desempenho legítimo de sua competência constitucional, de cujo exercício deriva o poder de fixar,

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 6726-4814-6383-4692 e senha 4839-543A-BB4A-9603

validamente, diretrizes e bases gerais pertinentes a determinada matéria (educação e ensino, na espécie). TODOS OS ATOS EMANADOS DO PODER PÚBLICO ESTÃO NECESSARIAMENTE SUJEITOS, PARA EFEITO DE SUA VALIDADE MATERIAL, À INDECLINÁVEL OBSERVÂNCIA DE PADRÕES MÍNIMOS DE RAZOABILIDADE – As normas legais devem observar, no processo de sua formulação, critérios de razoabilidade que guardem estrita consonância com os padrões fundados no princípio da proporcionalidade, pois todos os atos emanados do Poder Público devem ajustar-se à cláusula que consagra, em sua dimensão material, o princípio do "substantive due process of law". Lei Distrital que, no caso, não observa padrões mínimos de razoabilidade. A EXIGÊNCIA DE RAZOABILIDADE QUALIFICA-SE COMO PARÂMETRO DE AFERIÇÃO DA CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DOS ATOS ESTATAIS – A exigência de razoabilidade – que visa a inibir e a neutralizar eventuais abusos do Poder Público, notadamente no desempenho de suas funções normativas – atua, enquanto categoria fundamental de limitação dos excessos emanados do Estado, como verdadeiro parâmetro de aferição da constitucionalidade material dos atos estatais. APLICABILIDADE DA TEORIA DO DESVIO DE PODER AO PLANO DAS ATIVIDADES NORMATIVAS DO ESTADO – A teoria do desvio de poder, quando aplicada ao plano das atividades legislativas, permite que se contenham eventuais excessos decorrentes do exercício imoderado e arbitrário da competência institucional outorgada ao Poder Público, pois o Estado não pode, no desempenho de suas atribuições, dar causa à instauração de situações normativas que comprometam e afetem os fins que regem a prática da função de legislar.

(ADI 2.667, Tribunal Pleno, ministro Celso de Mello, julgamento em 5 de outubro de 2020, *DJe* de 19 de outubro de 2020)

De todo o exposto, dou provimento ao RE 1.224.374, para reformar o

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 6726-4814-6383-4692 e senha 4839-543A-BB4A-9603

acórdão recorrido, a fim de restabelecer a sentença que julgou improcedente o pedido da parte autora.

Quanto às ADIs 4.017 e 4.103, delas conheço e julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados, para declarar inconstitucionais os arts. 2º, 3º e 4º da Lei n. 11.705/2008 e constitucional o art. 1º da Lei n. 12.760/2012, nos pontos em que instituiu o nível zero de tolerância ao álcool ao conduzir veículo e permitiu a prova dos níveis de alcoolemia no sangue por meios alternativos ao etilômetro.

É como voto.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 6726-4814-6383-4692 e senha 4839-543A-BB4A-9603

19/05/2022 **PLENÁRIO**

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.103 DISTRITO FEDERAL

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES: Trata-se duas Ações Diretas de Inconstitucionalidade propostas pela Confederação Nacional do Comércio (ADI 4017) e pela Associação Brasileira de Restaurantes e Empresas de Entretenimento – ABRASEL Nacional (ADI 4103) que, em seu conjunto, impugnam os arts. 2º, 3º, 4º e 5º, incisos III, IV e VII, da Lei 11.705/2008, e o art. 1º da Lei 12.760/2012, que alteraram os arts. 165, 262, 276, 277 e 306 do Código de Trânsito Brasileiro. Eis o teor dos dispositivos:

> Lei federal 11.705, de 19 de junho de 2008
>
> Art. 2° São vedados, na faixa de domínio de rodovia federal ou em terrenos contíguos à faixa de domínio com acesso direto à rodovia, a venda varejista ou o oferecimento de bebidas alcoólicas para consumo no local.
>
> § 1° A violação do disposto no *caput* deste artigo implica multa de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).
>
> § 2° Em caso de reincidência, dentro do prazo de 12 (doze) meses, a multa será aplicada em dobro, e suspensa a autorização de acesso à rodovia, pelo prazo de até 1 (um) ano.
>
> § 3° Não se aplica o disposto neste artigo em área urbana, de acordo com a delimitação dada pela legislação de cada município ou do Distrito Federal.
>
> Art. 3° Ressalvado o disposto no § 3° do art. 2° desta Lei, o estabelecimento comercial situado na faixa de domínio de rodovia federal ou em terreno contíguo à faixa de domínio com acesso direto à rodovia, que inclua entre suas atividades a venda varejista ou o fornecimento de bebidas ou alimentos, deverá afixar, em local de ampla visibilidade, aviso da vedação de que trata o art. 2° desta Lei.
>
> Parágrafo único. O descumprimento do disposto no caput deste artigo implica multa de R$ 300,00 (trezentos reais).

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B056-E3A8-536F-AAF1 e senha B39C-D194-3E63-761A

Art. 4° Competem à Polícia Rodoviária Federal a fiscalização e a aplicação das multas previstas nos arts. 2° e 3° desta Lei.

§ 1° A União poderá firmar convênios com Estados, Municípios e com o Distrito Federal, a fim de que estes também possam exercer a fiscalização e aplicar as multas de que tratam os arts. 2° e 3° desta Lei.

§ 2° Configurada a reincidência, a Polícia Rodoviária Federal ou ente conveniado comunicará o fato ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT ou, quando se tratar de rodovia concedida, à Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, para a aplicação da penalidade de suspensão da autorização de acesso à rodovia.

Art. 5° A Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, passa a vigorar com as seguintes modificações:

(…)

III - o art. 276 passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 276. Qualquer concentração de álcool por litro de sangue sujeita o condutor às penalidades previstas no art. 165 deste Código.

Parágrafo único. Órgão do Poder Executivo federal disciplinará as margens de tolerância para casos específicos."

IV – o art. 277 passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art.

277. .....

§ 2° A infração prevista no art. 165 deste Código poderá ser caracterizada pelo agente de trânsito mediante a obtenção de outras provas em direito admitidas, acerca dos notórios sinais de embriaguez, excitação ou torpor apresentados pelo condutor.

§ 3° Serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas estabelecidas no art. 165 deste Código ao condutor que se recusar a se submeter a

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B056-E3A8-536F-AAF1 e senha B39C-D194-3E63-761A

qualquer dos procedimentos previstos no caput deste artigo." (NR)

(…)

VIII - o art. 306 passa a vigorar com a seguinte alteração:

"Art. 306. Conduzir veículo automotor, na via pública, estando com concentração de álcool por litro de sangue igual ou superior a 6 (seis) decigramas, ou sob a influência de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência:

.....

.....

Parágrafo único. O Poder Executivo federal estipulará a equivalência entre distintos testes de alcoolemia, para efeito de caracterização do crime tipificado neste artigo".

Lei n° 12.760, de 20 de dezembro de 2012

Art. 1º Os arts. 165, 262, 276, 277 e 306 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, passam a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 165. .....

Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses.

Medida administrativa - recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo, observado o disposto no § 4º do art. 270 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 - do Código de Trânsito Brasileiro.

Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de até 12 (doze) meses." (NR)

"Art. 262. .....

§ 5º O recolhimento ao depósito, bem como a sua manutenção, ocorrerá por serviço público executado diretamente ou contratado por licitação pública pelo

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B056-E3A8-536F-AAF1 e senha B39C-D194-3E63-761A

critério de menor preço." (NR)

""Art. 276. Qualquer concentração de álcool por litro de sangue ou por litro de ar alveolar sujeita o condutor às penalidades previstas no art. 165.

Parágrafo único. O Contran disciplinará as margens de tolerância quando a infração for apurada por meio de aparelho de medição, observada a legislação metrológica." (NR)

"Art. 277. O condutor de veículo automotor envolvido em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização de trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos ou científicos, na forma disciplinada pelo Contran, permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência.

§ 1º (Revogado).

§ 2º A infração prevista no art. 165 também poderá ser caracterizada mediante imagem, vídeo, constatação de sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora ou produção de quaisquer outras provas em direito admitidas.

....." (NR)

"Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

.....

§ 1º As condutas previstas no caput serão constatadas por:

I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou

II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora.

§ 2º A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B056-E3A8-536F-AAF1 e senha B39C-D194-3E63-761A

> prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.
>
> § 3º O Contran disporá sobre a equivalência entre os distintos testes de alcoolemia para efeito de caracterização do crime tipificado neste artigo." (NR)"

Inicialmente, a Confederação Nacional do Comércio impugnou os arts. 1º, 2º, 3º e 6º da Medida Provisória 415/2008, que proibiu a comercialização de bebidas alcoólicas em rodovias federais.

Sustenta que a proibição da comercialização de bebidas alcoólicas por estabelecimentos situados às margens de rodovias federais viola o disposto nos arts. 1º, IV, 5º, XXI, LIV, e 170, *"caput"* e IV e que *"(...) além de violar a livre iniciativa, a título de regulamentar o trânsito de veículos automotores, acabou por fazer uma intervenção indevida do Estado na economia, restringindo e até, eliminando, por torná-la inviável, uma atividade econômica lícita,, impondo uma vedação absoluta ao ato de comerciar muito além dos limites autorizados pelo poder regulador do Estado."*

Questiona a eficácia da medida para a segurança do trânsito, uma vez que os motoristas habituados consumir bebidas alcoólicas ainda podem fazê-lo, basta deixarem a rodovia e rumarem aos bares, restaurantes e churrascarias das cidades nas adjacências das estradas, onde a venda não é proibida. Tal circunstância revelaria, ainda, o desequilíbrio econômico provocado pela norma impugnada, em prejuízo da livre concorrência, uma vez que tais estabelecimentos absorverão a demanda e aumentarão seus lucros enquanto outros terão queda no faturamento, inviabilizando a competição, com risco de fechamento das empresas instaladas às margens das rodovias.

Alega que a restrição imposta pela MP 415/2008 desrespeita a segurança jurídica ao interromper abruptamente o exercício de atividade econômica lícita, afetando o planejamento dos negócios e o investimento do empresário que optou por se dedicar à comercialização de bebidas alcoólicas, de acordo com as normas até então em vigor e, por isso mesmo, constitui intervenção estatal indevida, em contrariedade com os princípios da propriedade privada, livre iniciativa e livre concorrência, de

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B056-E3A8-536F-AAF1 e senha B39C-D194-3E63-761A

que dispõe o art. 170 da Constituição Federal.

Acrescenta que a proibição contraria o princípio da razoabilidade, pois o Código de Trânsito Brasileiro contém disposições (arts. 165, 269, IX, 276, 302, parágrafo único, V, e 306) que, no seu entender, se fossem efetivamente aplicadas, seriam suficientes para coibir o uso de álcool pelos motoristas. Todavia, ao invés de adotar meios adequados para tanto, o Estado impôs a vedação à comercialização de bebidas alcoólicas, atingindo *"direitos fundamentais da pessoa e princípios inerentes à liberdade e à ordem econômica."*

Defende que a norma questionada caracteriza indevida intromissão estatal na esfera jurídica das liberdades individuais, tratando os indivíduos como sujeitos incapazes de discernir sobre o que consomem e, punindo, de outro lado os comerciantes.

Sustenta, ainda, a inconstitucionalidade do art. 3º da MP 415/2008, uma vez que a fiscalização do cumprimento da regra proibitiva não se revela compatível com a competência para o patrulhamento ostensivo das rodovias federais, atribuída pela Constituição da República (art. 144, § 2º), à Polícia Rodoviária Federal.

A Advocacia-Geral da União manifestou-se pela constitucionalidade das normas ora impugnadas, sob o fundamento de que o direito à vida e à segurança no trânsito prevalecem, no caso, sobre os princípios constitucionais e os direitos fundamentais alegadamente violados e que, considerando que à Polícia Rodoviária Federal cabe fiscalizar o trânsito e aplicar sanções administrativas relacionadas com a sua atividade, é natural que a este órgão também sejam imputadas a fiscalização e a aplicação das penalidades de que trata a medida provisória objeto de impugnação nestes autos.

Considerando a conversão da MP 415/2008 na Lei 11.705/2008, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação no sentido de se intimar a parte autora da presente Ação Direta para aditar a petição inicial, se o quisesse fazê-lo.

Por meio da petição 98.637/2008, a Confederação Nacional do Comércio aditou a petição inicial para requerer a declaração de

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B056-E3A8-536F-AAF1 e senha B39C-D194-3E63-761A

inconstitucionalidade dos arts. 2º, 3º e 4º da Lei 11.705/2008, ao argumento de que a redação dos dispositivos impugnados da medida provisória não sofreram alteração significativa, exceto pela inclusão de regra que permite a comercialização de bebidas alcoólicas nos trechos de rodovia federal situados em áreas urbanas, instituindo tratamento discriminatório entre os estabelecimentos situados em áreas urbana e rual, transgredindo o princípio da isonomia.

O Presidente da República, por meio das informações elaboradas pela Consultoria-Geral da União, manifestou-se no sentido da constitucionalidade dos dispositivos legais questionados, ponderando que a norma, ao resguardar a segurança viária, privilegia a vida e a integridade dos usuários das rodovias federais, acrescentando que a Constituição da República não delimitou exaustivamente a competência da Polícia Rodoviária Federal, deixando a cargo da legislação ordinária a definição das atividades abrangidas pelo *"patrulhamento ostensivo das rodovias federais"*.

Após nova vista, a Advocacia-Geral da União aprestou manifestação na qual suscitou, preliminarmente, a inviabilidade de aditamento do pedido, ante a ausência de procuração com poderes específicos para impugnar os arts. 2º, 3º e 4º da Lei 11.705/2008 e diante da modificação substancial do texto da medida provisória durante o processo de conversão em lei. No mérito, defendeu a compatibilidade das disposições legais objeto de impugnação com a Carta Magna.

O Senado Federal, nas informações prestadas nestes autos, também defendeu a ausência de vício de constitucionalidade da Lei 11.705/2008, cujas disposições seriam resultado da ponderação pelo legislador federal de valores de hierarquia constitucional, e a legitimidade da atribuição da atividade fiscalizatória à Polícia Rodoviária Federal.

Na primeira oportunidade em que se pronunciou quanto ao mérito, antes do aditamento da petição inicial, a Procuradoria-Geral da República requereu a juntada aos presentes autos do perecer apresentado nos autos da ADI 4.103.

Depois da abertura de nova vista, a Procuradoria-Geral da República

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B056-E3A8-536F-AAF1 e senha B39C-D194-3E63-761A

opinou contrariamente ao acolhimento do pedido formulado na petição inicial, em parecer com a seguinte ementa:

> *AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 1º, 2º, 3º E 6º DA MEDIDA PROVISÓRIA 415/2008, CONVERTIDA NA LEI 11. 705, DE 19 DE JUNHO DE 2008 ("LEI SECA"). PROIBIÇÃO DE VENDA E OFERECIMENTO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS EM RODOVIAS FEDERAIS (ARTS. 1º E 2º DA MPV). FISCALIZAÇÃO PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL (ART. 3º DA MPV). CONVERSÃO NA LEI 11.705, DE 19.6.2008. NECESSIDADE DE ADITAMENTO. IMPUGNAÇÃO AOS ARTS. 2º, 3º E 4º DA LEI. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO, NOS TERMOS DO PARECER 9426/PGR/RG, DE 28.2.2013.*
>
> *1 A restrição localizada e excepcional ao comércio de bebidas alcoólicas não ofende o princípio da livre iniciativa, que não pode ser invocado para afastar regras de regulamentação do mercado e de defesa do consumidor. Precedentes.*
>
> *2. É constitucional a concessão à Polícia Rodoviária Federal de poder fiscalizatório sobre a venda varejista e o oferecimento de bebidas alcoólicas para consumo local no âmbito da faixa de domínio de rodovia federal, ou, ainda, em terrenos contíguos à faixa de domínio com acesso direto à rodovia, por ser compatível com a competência conferida à PRF para patrulhamento ostensivo das rodovias federais, pelo art. 144, § 2º, da Constituição Federal.*
>
> *Manifestação pela improcedência do pedido de declaração de inconstitucionalidade dos arts. 2º, 3º e 4º da Lei 11.705, de 19.6.2008, com reiteração dos termos do Parecer 9426/PGR/RG, de 28.2.2013, da Procuradoria-Geral da República.*

A Associação Brasileira de Restaurantes e Empresas de Entretenimento – ABRASEL Nacional impugna os arts. 2º, 4º e 5º, III, IV, e VIII, todos da Lei 11.705/2008, que proibiu a venda varejista ou o oferecimento de bebidas alcoólicas para consumo local por estabelecimentos instalados às margens de rodovias federais e alterou dispositivos do Código de Trânsito Brasileiro.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B056-E3A8-536F-AAF1 e senha B39C-D194-3E63-761A

Sustenta que a proibição da comercialização de bebidas alcoólicas por estabelecimentos situados às margens de rodovias federais institui tratamento díspar relativamente aos bares e restaurantes situados nas cidades e que a providência não se releva eficaz para a coibir o consumo de álcool pelos motoristas, que podem comprá-las bebidas na cidade, em supermercados, padarias etc, e levá-las consigo ao seguirem viagem ou, se já estiverem trafegando estiverem pela estrada, há bares além da faixa de domínio da rodovia que podem vendê-las.

Alega que a norma impõe ônus injustificável a bares e e restaurantes que não podem fornecer bebidas alcoólicas, cujas margens de lucro são mais expressivas, a quem não está impedido de beber, como por exemplo, passageiros de ônibus que trafegam pelas rodovias federais, causando prejuízo ao faturamento dos empresários, que investiram implantação de tais empreendimentos com a expetativa de poderem explorar o negócio sem embaraços, diante da segurança jurídica que se espera ao obter autorização para desenvolver suas atividades econômicas.

Por isso, segundo a petição inicial, a norma transgride os princípios da isonomia, da razoabilidade, da proporcionalidade e da livre iniciativa, violando os preceitos inscritos nos arts. 5º, *"caput"*, XXXVI e LIV, e 170, da Constituição da República.

A autora defende, ainda, a inconstitucionalidade do art. 4º da Lei 11.705/2008, pois a atribuição de competência a Polícia Rodoviária Federal para a fiscalização e aplicação das sanções previstas no art. 2º do mesmo diploma legal revela transgressão ao disposto no art. 144, *"caput"* e §2º, da Carta Magna, que não prevê a possibilidade de que tal órgão exerça atividade fiscalizatória do comercio.

No tocante à pretensão de ver declarado inconstitucional o art. 276 do CTB, na redação dada pelo o art. 5º, III, da Lei 11.705/2008, diz a norma impugnada carece de razoabilidade e proporcionalidade, ao estabelecer que qualquer concentração de álcool no sangue do condutor é suficiente para sujeitá-lo à penalidade prevista no art. 165 da lei de trânsito, pois a referida infração consiste em *"dirigir sob a influência de álcool"* e pequenas quantidades de álcool não comprometem a capacidade

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B056-E3A8-536F-AAF1 e senha B39C-D194-3E63-761A

de dirigir do condutor.

Pondera que a regra questionada permite, injustamente, a imposição de penalidade a alguém que tenha consumido um bombom de licor ou feito uso de enxaguante bucal, e ainda viola os princípios da isonomia e da individualização da pena, por impor exatamente a mesma sanção a quem dirige sob com uma pequena concentração de álcool no sangue e ao condutor flagrado flagrado em estado de completa embriaguez.

A propósito da inconstitucionalidade do art. 277, §2º, da redação dada pelo art. 5º, IV, da Lei 11.705/2008, diz que traduz desvio de função das atribuições do cargo de agente de trânsito, ao delegar-lhe poderes próprios dos órgãos de segurança pública, em transgressão ao art. 144, "*caput*", da Lei Maior.

Acrescenta que sanção aplicada por recusa do condutor à submissão a procedimentos para aferição da quantidade de álcool eventualmente ingerida, nos termos do art. 277, § 3º, na redação dada pelo art. 5º, IV, da Lei 11.705/2008, contraria a prerrogativa constitucional contra a autoincriminação, em violação ao disposto no art. 5º, LXIII, da Constituição Federal.

Por fim, sustenta a invalidade constitucional do preceito inscrito no art. 306 do CTB, na redação que lhe deu o art. 5º, VIII, da Lei 11.705/2008, por violar os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da isonomia e da individualização das penas, por estabelecer uma baixa concentração de álcool como suficiente para atrair a reprimenda do direito penal sobre o condutor, pois *"(...) colocar o chopista no mesmo plano de um deliquente é um exagero (...)."*

O Presidente da República, por meio das informações elaboradas pela Consultoria-Geral da União, sustentou a constitucionalidade das normas ora impugnadas.

O Congresso Nacional, por intermédio da Advocacia do Senado, manifestou-se no sentido da inexistência de violação a quaisquer normas constitucionais pela Lei 11.705/2008, sustentando que a lei não proíbe o consumo e a venda de bebida alcoólica, mas o ato de dirigir e o acesso pelas rodovias federais aos estabelecimentos que comercializem esse

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B056-E3A8-536F-AAF1 e senha B39C-D194-3E63-761A

produto.

A Advocacia-Geral da União apresentou manifestação pela improcedência do pedido, assim ementada:

> *"Constitucional. Dispositivos da Lei nº 11.705/08 ('Lei Seca), que veda o comércio de bebidas alcoólicas às margens das rodovias federais, bem como estabelece alcoolemia 0 (zero) para os condutores de veículos. Alegação de suposta violação aos princípios da livre iniciativa, livre concorrência, liberdade individual, direito adquirido, legalidade, isonomia, individualização das penas, não-auto-incriminação e o direito de propriedade. Suscitada violação ao princípio da razoabilidade e às competências constitucionais da Polícia Rodoviária Federal. Mérito. Ponderação de direitos fundamentais. Prevalência dos direitos à vida, à saúde e à segurança no trânsito. Inexistência de desrespeito às atribuições constitucionais da Polícia Rodoviária Federal. Inconstitucionalidades não configuradas. Manifestação pela improcedência do pedido."*

A Procuradoria-Geral da República suscitou questão preliminar a propósito a perda parcial do objeto da presente Ação Direta e, no mérito, opinou favoravelmente ao acolhimento em parte da pretensão deduzida na petição inicial, em parecer cuja ementa é a seguinte:

> *"Ação direta de inconstitucionalidade. Artigos 2º, 4º e 5º, III, IV e VIII. da Lei nº 11 705, de J9 de junho de 2008 ('Lei Seca'). Proibição de venda e oferecimento de bebidas alcoólicas em rodovias federais. Fiscalização pela Policia Rodoviária Federal. Redução do limite de alcoolemia para zero (art. 276 do CTB. Caracterização de infração pelos agentes de trânsito a partir de 'outras provas em direito admitidas'. Preliminar. Perda de objeto, Redações conferidas pela Lei 11. 705/08 aos artigos 277, § 2º. e 306, da Lei 9.503/97. Promulgação da Lei 12.760/12. Mérito. Princípios constitucionais da isonomia, legalidade, razoabilidade e proporcionalidade (vertente da proibição de excesso), individualização da pena, não autoincriminação, liberdade econômica e livre iniciativa, segurança jurídica. Competência constitucional da Polícia Rodoviária Federal (art. 144. caput e ,§ 2º*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B056-E3A8-536F-AAF1 e senha B39C-D194-3E63-761A

> *da CR). Direitos à vida, saúde e segurança no trânsito. Parecer pela procedência parcial do pedido. para a declaração de inconstitucionalidade do art. 5º, IV, Lei nº 11.705/08, quando inclui o § 3º no art. 277 da Lei nº 9.503/97."*

A Associação Brasileira de Medicina de Tráfego – ABRAMET, a Associação de parentes Amigos e Vítimas de Trânsito – TRÂNSITOAMIGO, e o Instituto de Certificação e Estudos de Trânsito e Transportes – ICETRAN foram admitidos nos autos como *"amicus curie"*.

Nos dias 7 e 14.5.2012 foram realizadas audiências públicas durante as quais representantes de diversos segmentos da sociedade fizeram exposições, cujas notas taquigráficas foram juntadas aos autos.

Em razão das promulgações das Leis 12.760/2012, 12.971/2016 e 13.281/2016 que promoveram alterações no Código de Trânsito Brasileiro, a petição inicial foi aditada pela autora.

Nas petições de aditamento requereu-se a declaração de inconstitucionalidade do art. 1º da Lei 12.760/2012, do art. 1º da Lei 12.971/2016 e do art. 1º da Lei 13.281/2016, no ponto em que tais normas supervenientes alteraram as redações dadas pelo art. 5º, III, IV e VIII, da Lei 11.705/2008 a dispositivos do CTB, sob o argumento de que os novos conteúdos normativos dos art. 276, 277, §§ 2º e 3º, e 306, código de trânsito, mantiveram as violações a Constituição da República apontadas na inicial, e em alguns casos, tornaram o vício mais evidente. Também foram foi requerida a declaração de inconstitucionalidade do art. 2º da lei 13.281/2016, no ponto em que incluiu o art. 165-A lei de trânsito, sob o fundamento de que o novo preceito normativo é contrário à garantia constitucional contra a autoincriminação.

É o relatório do essencial.

A Constituição de 1988, alterando uma tradição em nosso direito constitucional, que a reservava somente ao Procurador-Geral da República, ampliou a legitimidade para propositura da ação direta de inconstitucionalidade, transformando-a em legitimação concorrente.

Para alguns dos legitimados do art. 103 da Constituição Federal,

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B056-E3A8-536F-AAF1 e senha B39C-D194-3E63-761A

porém, a CORTE exige a presença da chamada pertinência temática, definida como o requisito objetivo da relação de pertinência entre a defesa do interesse específico do legitimado e o objeto da própria ação.

Assim é que, para qualquer ação de controle concentrado de inconstitucionalidade proposta por associações de classe e confederações sindicais (cf., art. 103, IX, da CF, c/c art. 2º, IX, da Lei 9.868/1999), mostra-se como necessário o atendimento dos seguintes requisitos: (a) pertinência temática entre a defesa de interesse próprio e específico do pretenso legitimado e o objeto da ação (ADI 4722 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Pleno, DJe de 15/2/2017; ADI 2747, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Pleno, DJ de 17/8/2007; ADI-MC-AgR 1507, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Pleno, DJ de 22/9/1995), com confirmação de referibilidade direta entre as normas contestadas e os objetos sociais das requerentes (ADI 4400, Rel. Min. AYRES BRITTO, redator para acórdão Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 2/10/2013); (b) caracterização da requerente como entidade de classe ou sindical a partir da confirmação de que representante de categoria empresarial ou profissional; (c) abrangência ampla desse vínculo (representação), exigida da Entidade representação de toda a respectiva categoria, e não apenas de fração dela; e (d) caráter nacional da representatividade aferida pela demonstração da presença da entidade em pelo menos 9 (nove) estados brasileiros (ADI 2903, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 19/9/2008; ADI 4009, Rel. Min. EROS GRAU, DJe de 29/5/2009).

No caso, por provocação da Associação Brasileira de Restaurantes e Empresas de Entretenimento instaurou-se o presente processo de controle abstrato de constitucionalidade, no qual é questionada a validade constitucional tanto das normas que proibiram a comercialização de bebidas com algum teor de álcool por estabelecimentos instalados às margens de rodovias federais, situados em terrenos que tenham acesso direto às estradas, quanto das regras que tornaram mais severas as penas administrativa e civil impostas a motoristas flagrados alcoolizados.

Conforme se extrai do próprio estatuto social da autora, a sua constituição tem o objetivo de representar *"empresas legalmente*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B056-E3A8-536F-AAF1 e senha B39C-D194-3E63-761A

constituídas que atuam no segmento de restaurantes, gastronomia, entretenimento, lazer, bares e similares".

Sob esse enfoque, portanto, a pertinência entre a controvérsia submetida à analise deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e o objeto social da ABRASEL NACIONAL mostra-se evidente.

Ainda em caráter preliminar, anoto que as modificações efetuadas pelas Leis 12.971/2014 e 13.281/2016 nos arts. 262, § 5º, e 306, §§ 2º e 3º, do Código de Trânsito Brasileiro não possuem o condão de prejudicar as alegações veiculadas pelos requerentes,

Por essa razão, dada a inocorrência de mudança substancial nas normas impugnadas, e observados os princípios da economia e da celeridade processual, impõe-se reconhecer a inexistência de qualquer prejuízo ao conhecimento da ação, como, aliás, já assentado por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ADI 2581 AgR segundo, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe de 16/12/2005; ADI 4140 MC, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, DJe de 17/04/2009; ADI 2501, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe de 19/12/2008; ADI 230, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2014; ADI 3921, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 10/11/2020; ADI 6435, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 19/03/2021).

Superadas essas questões preliminares, passo ao mérito da controvérsia.

A lei 11.705/2008 indubitavelmente constitui inovação legislativa em matérias polêmicas. O ato estatal ora impugnado gerou, à época de sua promulgação, intensa discussão que suscitou severas divergências em torno da sua efetividade para o combate ao crescimento do número de acidentes de trânsito causados por motoristas embriagados. Mais de uma década depois, o debate ainda não arrefeceu.

Como se constata do relatório apresentado acima, as impugnações formuladas gravitam em torno da alegada inconstitucionalidade (a) de medidas restritivas ao consumo de bebidas alcoólicas por condutores e do consequente endurecimento fiscalizatório e punitivo; e (b) da proibição

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B056-E3A8-536F-AAF1 e senha B39C-D194-3E63-761A

de venda de bebidas alcoólicas em rodovias.

Conforme relatado, os requerentes sustentam que, ao desconsiderar as diferenças entre existentes entre embriaguez acidental ou dolosa, completa ou incompleta, a apenação da conduta de conduzir com qualquer concentração de álcool no sangue representaria flagrante violação ao princípio da isonomia, ofendendo, também, a proporcionalidade.

O argumento, todavia, não merece acolhida.

As notas taquigráficas das exposições feitas durante as audiência públicas realizadas no curso deste processo objetivo evidenciam que o álcool é uma droga psicoativa, capaz de produzir, em qualquer concentração, alterações no sistema nervoso central de quem a consome, afetando as funções cognitivas – como a atenção e a memória – as funções motoras – como a coordenação e o reflexo dos movimentos – além dos sentidos da audição e da visão – afetando, por exemplo a visão periférica e a capacidade de acomodação visual à luz –, o que, per si, já evidencia o risco para a segurança do trânsito que um condutor alcoolizado representa pelo simples ato de assumir a direção de um veículo com significativa redução das capacidades de prever e antecipar as necessárias reações às situações imprevisíveis inerentes à circulação de pessoas, veículos e animais por vias públicas.

Não bastasse isso, o álcool também é capaz de alterar o estado emocional, produzindo euforia e inibição da autocensura, ocasionando excesso de autoconfiança que pode desencadear comportamentos agressivos no trânsito, fatos que potencializam o risco de acidentes com vítimas.

Não por outra razão, a Organização Mundial de Saúde recomenda que não se dirija após o consumo de qualquer quantidade de álcool, como se constata do documento "*Beber e Dirigir: Manual de Segurança de Trânsito para Profissionais de Trânsito e de Saúde*" (https://www.grsproadsafety.org/wp-content/uploads/Beber-e-Dirigir_Portuguese.pdf):

1.2. Por que "Beber e Dirigir" é um problema?

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B056-E3A8-536F-AAF1 e senha B39C-D194-3E63-761A

O álcool desempenha diversas funções na sociedade. Na maioria dos países, reflete uma série de significados importantes nos planos cultural, religioso e simbólico. No entanto, o álcool é também uma droga que produz um grande número de efeitos tóxicos e gera outros tipos de risco, como intoxicação e dependência.

Os efeitos imediatos do álcool no cérebro podem ser de caráter depressor ou estimulante, em função da quantidade absorvida (veja a Tabela 1.1). Em ambos os casos, o álcool produz uma alteração fisiológica que aumenta o risco de acidentes, visto que modifica a capacidade de discernimento, torna os reflexos mais lentos, diminui a vigilância e reduz a acuidade visual. Fisiologicamente, o álcool também provoca diminuição da pressão sangüínea e depressão das funções de consciência e respiração. Além disso, o álcool tem propriedades analgésicas e anestésicas em geral.

O álcool pode alterar a capacidade de discernimento e aumentar o risco de acidente mesmo com um nível baixo de alcoolemia. Todavia, os efeitos negativos são progressivamente intensificados à medida que a alcoolemia aumenta. Não são apenas a capacidade de discernimento e os reflexos que ficam prejudicados: a visão também sofre deterioração. Além do risco direto de acidente, acredita-se que o álcool prejudique outros aspectos da segurança do condutor, como o uso de cinto de segurança e capacete e o respeito dos limites de velocidade. Embora este manual tenha deliberadamente deixado de lado o uso de outros tipos de droga, vale a pena lembrar que o consumo de álcool, em parte porque favorece a perda da inibição, é com freqüência associado ao uso de outras drogas que podem afetar o desempenho ao volante (12).

[…]

As alterações fisiológicas provocadas pelo álcool aumentam consideravelmente os riscos de acidentes, tanto

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B056-E3A8-536F-AAF1 e senha B39C-D194-3E63-761A

> para os condutores de veículos automotores ou motocicletas como para os pedestres; beber e dirigir é com freqüência apontado como um dos fatores mais graves e determinantes para acidentes de trânsito em países em que os veículos motorizados são amplamente utilizados.
>
> Os condutores alcoolizados correm um risco muito maior de acidentes de trânsito que os motoristas não alcoolizados, e esse risco cresce consideravelmente conforme aumenta a concentração de álcool no sangue (veja o Quadro 1.1). No caso dos motociclistas, calcula-se que uma alcoolemia superior a 0,05 g/100 ml aumente em até 40 vezes o risco de acidente, comparando-se com uma alcoolemia zero (14).

A intensidade dos efeitos do álcool sobre o organismo depende de fatores individuais como peso, altura, sexo, idade, níveis de metabolismo, habitualidade do consumo, dentre outros, razão pela qual se torna virtualmente impossível a definição de um nível geral de alcoolemia tolerável sem comprometer expressivamente a segurança do trânsito.

Há que se ressaltar, ainda, que a falta de estabelecimento de uma gradação para a sanção administrativa conforme a concentração de álcool presente no organismo do condutor não constitui transgressão ao princípio da individualização da pena, pois inexiste arbitrariedade no juízo discricionário do legislador ao desconsiderar tal fato como juridicamente relevante na definição da penalidade aplicável na espécie. Tal circunstância não configura, por si, o exercício imoderado pelo Estado do poder normativo a ponto de dissociar a atividade legislativa do interesse público.

Sob essa ótica, as prescrições veiculadas pela norma impugnada, no sentido tornar ilícita a condução de veículos sob influência de álcool, sob qualquer concentração, além dos níveis de tolerância definidos pelo Contran, revelam-se absolutamente razoáveis e proporcionais, e constituem, por isso mesmo, instrumentos legítimos de gerenciamento do risco inerente ao trânsito.

Nesse particular, a propósito, os números falam por si sós. De fato,

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B056-E3A8-536F-AAF1 e senha B39C-D194-3E63-761A

conforme dados divulgados pelo Ministério da Saúde, após 10 anos de endurecimento à restrição de consumo de bebidas por condutores, houve um significativo decréscimo de óbitos relacionados com acidentes de trânsito (http://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/43593-10-anos-de-lei-seca-obitos-por-acidentes-de-transito-diminuem-2):

> Há dez anos a Lei Seca está em vigor no Brasil e um dos impactos positivos é a redução de 2,4% do número de mortes por acidentes de trânsito no país. Em 2008, quando a lei foi implementada, o Sistema de Informações de Mortalidade (SIM) do Ministério da Saúde registrou 38.273 óbitos por essa causa. Em 2016, foram 37.345 óbitos.
>
> A redução é ainda mais representativa se comparado ao ano de 2012, quando a lei sofreu sua primeira alteração, tornando-se mais rígida com o aumento da multa para condutores flagrados dirigindo alcoolizados. Em 2012, 44.812 pessoas morreram vítimas de acidentes no trânsito. Comparado a 2016, houve redução de 16,7% equivalente a menos 7.467 mortes.
>
> **Os estados que mais registraram essa queda foram São Paulo (25,4%),** Espírito Santo (21,8%), Santa Catarina (19%), Distrito Federal (17,5%) e Paraná (15,9%). Em contrapartida houve o aumento da mortalidade no Pará (39,4%), Maranhão (39%), Piauí (37,2%), Bahia (36,8%) e Tocantins (26,5%).
>
> Por regiões, o aumento se deu no Nordeste (26,4%) e no Norte (23%), enquanto que a redução ocorreu no Sudeste (18,6%); Sul (15,5%) e Centro-Oeste (1,9%). Em números de óbitos registrados no ano de 2018 e 2017, passaram de 2.718 para 3344 no Norte; 9282 para 11.734 no Nordeste; 3927 para 3.852 no Centro-Oeste; 15.189 no Sudeste; e de 7157 para 6.046 no Sul.

De outra perspectiva, tampouco merece prosperar o argumento no sentido de que os agentes de trânsito estariam impossibilitados de coletar provas mediante a utilização de "bafômetro" por ausência de conhecimentos técnicos apropriados. Além de o instrumento não

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B056-E3A8-536F-AAF1 e senha B39C-D194-3E63-761A

demandar tais conhecimentos aprofundados para seu uso, os dispositivos impugnados estabelecem a possibilidade de utilização de diversos outros meios que permitam caracterizar a influência de álcool e a alteração da capacidade psicomotora.

Por fim, em relação à penalidade por recusa a submissão a procedimento para aferição da alcoolemia do condutor, instituída pelos arts. 165-A e 277, § 3º, do CTB, afasto a alegada ofensa ao art. 5º, LXIII, da Constituição Federal, destacando a impossibilidade de se conferir à garantia do *nemo tenetur se detegere* o alcance que o requerente parece emprestar-lhe.

Essa controvérsia admite duas abordagens. A primeira, considerando a prerrogativa constitucional no sentido de que ninguém pode ser obrigado a produzir prova contra si, leva à conclusão pela inconstitucionalidade da sanção, pois ao se recusar o condutor está exercendo o direito de não produzir prova capaz de demonstrar a prática de infração grave de trânsito, que terá como consequência a imposição de penalidade.

De outro lado, é preciso reconhecer a habilitação para conduzir veículo automotor não constitui um direito subjetivo da pessoa que se submeteu aos exames realizados pelo órgão de trânsito e obteve aprovação.

A expedição da Carteira Nacional de Habilitação é um ato administrativo complexo que representa a concessão de licença aos particulares que preencherem determinados requisitos para conduzir veículos automotores, submetendo-se ao cumprimento de determinadas regras de trânsito, com ênfase especial paras normas gerais de circulação e de segurança.

Com efeito, o licenciado submete-se à fiscalização estatal no exercício de uma atividade controlada pelo poder de polícia, sujeitando-se a determinadas condições para que possa continuar a conduzir veículo automotor por via terrestre, cujo descumprimento pode constituir justo motivo para a suspensão ou mesmo cassação da licença outorgada pelo Estado, de modo que se revela lícito ao Poder Público exigir do licenciado

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B056-E3A8-536F-AAF1 e senha B39C-D194-3E63-761A

a demonstração de que está em condições de continuar a praticar a atividade objeto da licença administrativa.

Sob essa perspectiva, o fato punível não é a recusa do condutor em produzir prova do seu estado de embriaguez (suscetível de punição e cujo ônus é, sem dúvida do Estado). O fato juridicamente relevante para aplicação da sanção ao condutor é a ausência de demonstração, quando solicitado, de que está em condições de assumir o volante de veículo automotor sem comprometer a segurança do trânsito e, assim usufruir da licença que lhe permite dirigir.

A natureza jurídica da habilitação para dirigir, o direito da coletividade a um trânsito seguro, o dever do Estado de garantir a segurança pública e preservar a integridade das pessoas, constituem circunstâncias que dão suporte jurídico à conclusão no sentido da legitimidade da exigência para que o condutor se submeta a procedimentos capazes de constatar o seu estado sobriedade, cominando penalidade em razão da recusa.

Mutatis mutandis, é o que acontece nos casos em que o motorista se recusa a entregar a autoridade de trânsito os documentos de habilitação, de registro, de licenciamento de veículo e outros exigidos por lei, para averiguação de sua autenticidade, conduta que enseja aplicação de multa e apreensão do veículo, nos termos do art. 238 do CTB.

De forma similar, o motorista que dirige sem portar a CNH sujeita-se à multa (art. 232); ou seja, pelo fato de não demonstrar a satisfação de um dos requisitos necessários para dirigir também pode ser sancionado.

Há que se ressaltar, ainda, que a falta de estabelecimento de uma gradação para a sanção administrativa conforme a concentração de álcool presente no organismo do condutor não constitui transgressão ao princípio da individualização da pena, pois inexiste arbitrariedade no juízo discricionário do legislador ao desconsiderar tal fato como juridicamente relevante na definição da penalidade aplicável na espécie. Tal circunstância não configura, por si, o exercício imoderado pelo Estado do poder normativo a ponto de dissociar a atividade legislativa do interesse público.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B056-E3A8-536F-AAF1 e senha B39C-D194-3E63-761A

No que se relaciona à proibição da comercialização de bebidas alcoólicas em rodovias, observo que a jurisprudência desta CORTE é repleta de precedentes em que a autonomia garantida na Constituição à iniciativa empresarial, embora de importância cardeal para a propagação da atividade econômica no país, não proíbe o Estado de atuar subsidiariamente sobre a dinâmica do fenômeno econômico para garantir que ele sirva ao alcance de objetivos indispensáveis para a manutenção da coesão social, entre eles, principalmente, aqueles que estão listados nos incisos do art. 170 do texto constitucional, desde que haja proporcionalidade entre a restrição à atividade econômica proposta e a finalidade de interesse público (AC 1.657 MC, Tribunal Pleno, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Red. p/ Acórdão Min. CEZAR PELUSO, DJe 31/8/2007; ADI 319 QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. MOREIRA ALVES, DJ 30/4/1993; ADI 855, Rel. p/ acórdão Min. GILMAR MENDES, DJe de 27/3/2009; ADI 1.950, Tribunal Pleno, Rel. Min. EROS GRAU, DJ 2/06/2006; ADI 5.939, Tribunal Pleno, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 6/8/2020; ADPF 449, Tribunal Pleno, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 2/9/2019; RE 1.054.110, Tribunal Pleno, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 6/9/2019, *v.g.*).

De fato, a desproporcionalidade estará caracterizada, conforme destacado por JESUS GONZALEZ SALINAS, quando ausente a coerência do Poder Público no exercício de suas atividades legislativas, com patente extravasamento dos limites razoáveis da discricionariedade, e consequente desrespeito ao Princípio da proibição da arbitrariedade dos poderes públicos, que impede a criação de obrigações desprovidas de justificação fática (*Notas sobre algunos de los puntos de referencia entre ley, reglamento y acto administrativo*. Revista de Administración Pública, número 120, 1989).

O tema violência no trânsito e bebidas alcoólicas representa uma preocupação mundial. As exposições feitas durante as audiências públicas realizadas no curso da marcha processual da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade evidenciaram o risco para a segurança no trânsito representado pela associação do consumo de álcool com o ato de

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B056-E3A8-536F-AAF1 e senha B39C-D194-3E63-761A

dirigir um veículo automotor.

Consideradas essas premissas, a submissão da proibição ao crivo da proporcionalidade explicita a inegável *adequação* da medida restritiva da liberdade. Enquanto providência estatal que se propõe a enfrentar o problema de segurança pública representado pelo consumo irresponsável de álcool por motoristas, tem o inegável potencial para alcançar de modo expressivo o fim a que se destina. Por isso mesmo, as limitações impostas revestem-se do necessário coeficiente de razoabilidade capaz de justificá-las, razão pela qual se revelam despojadas de causa legitimadora e caracterizam prejuízo sem serventia e pernicioso ao direito das pessoas.

A razoabilidade do conteúdo normativo ora impugnado não configura comportamento estatal excessivo, portanto, já que presente causa capaz de justificar legitimamente a restrição no tratamento legal, principalmente diante do interesse público que o legislador se propôs a tutelar com a edição da proibição em causa.

Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTE as Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4017 e 4103.

É o voto.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B056-E3A8-536F-AAF1 e senha B39C-D194-3E63-761A

19/05/2022 **PLENÁRIO**

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.103 DISTRITO FEDERAL

Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.017 Distrito Federal

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN: Senhor Presidente, eminente Ministro Luiz Fux, relator das ações diretas e do tema de repercussão geral em julgamento, cumprimento Vossa Excelência, as eminentes Ministras Cármen Lúcia e Rosa Weber e os eminentes pares.

Saúdo as sustentações orais que aqui aportaram, dos ilustres Advogados e Advogadas, Dra. Fernanda Figueira Tonetto Braga, Procuradora do Estado do Rio Grande do Sul, que falou pelo recorrente, Departamento de Trânsito do Estado do Rio Grande do Sul – DETRAN/RS; Dr; Percival Menon Maricato, que falou pela requerente Associação Brasileira de Restaurantes e Empresas de Entretenimento - ABRASEL NACIONAL; Deputado Federal Hugo Leal, que falou pela Câmara dos Deputados, Dra. Priscila Calado Corrêa Netto, que falou pelo *amicus curiae* Associação Brasileira de Medicina de Tráfego; Dr. Luis Maximiliano Leal Telesca Mota, que falou pelo *amicus curiae* Fundação Thiago de Moraes Gonzaga; Dr. André Pacheco Teixeira Mendes, que falou pelos *amici curiae* Associação de Parentes, Amigos e Vítimas de Trânsito – TRÂNSITOAMIGO e Instituto de Certificação e Estudos de Trânsito e Transportes – ICETRAN; bem como a manifestação do Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral da República, Dr. Antônio Augusto Brandão de Aras.

Senhor Presidente, parabenizo Vossa Excelência pela condução ***dialógica*** que orientou o debate do tema de repercussão geral em julgamento e das ações diretas em pauta, que contaram, estas últimas, com a realização, em maio de 2012, de audiências públicas em que foram ouvidos representantes do Congresso Nacional, do Departamento Nacional de Trânsito (Detran), da Polícia Rodoviária Federal, de bares e restaurantes, organizações não-governamentais, associações de familiares e amigos de vítimas de trânsito e de medicina de tráfego.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código DF00-8A7D-2F25-CB0E e senha 895F-0BF3-8881-0086

Trata-se, portanto, um tema de repercussão geral (RE 1224374, Tema 1079 RG) e duas ações diretas (ADIs 4017 e 4103), conforme já bem relatado por Vossa Excelência, Ministro Luiz Fux, que questionam dispositivos alteradores do Código de Trânsito Brasileiro (Lei n.º 9503/1997).

O ponto fulcral da controvérsia está, como bem sublinhado no relatório proferido por Vossa Excelência, no exame de constitucionalidade da proibição legal relativa à condução de veículos automotivos com qualquer nível de alcoolemia no sangue e quanto à constitucionalidade da proibição da venda de bebidas alcoólicas às margens de rodovias federais.

Principio, assim, Senhor Presidente, por consignar que o consumo de álcool, **mesmo em quantidades relativamente pequenas, aumenta o risco de envolvimento em acidentes de trânsito.**

Além de provocar a deterioração de funções indispensáveis à segurança ao volante, como a visão e os reflexos, o álcool diminui também a capacidade de discernimento, estando em geral associado a outros comportamentos de risco, como excesso de velocidade e inobservância do uso de cinto de segurança e do capacete.

Felizmente, trata-se de um fator de risco totalmente evitável.

Nessa dimensão, medidas legislativas e de fiscalização que estabelecem idade mínima para compra de bebidas alcoólicas, que dispõem sobre limite máximo para o nível de concentração de álcool no sangue veiculam políticas públicas universais e necessárias para a prevenção de acidentes, preservação da vida, da segurança e da saúde.

Justamente para proteger tais direitos, a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas aprovou, em maio de 2003, a Resolução 57/309, que reconheceu a ***crise mundial de segurança viária*** e conclamou os Estados a promulgar e a fazer cumprir normas sobre trânsito.

A segurança viária também consta dentre os **Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030**: a meta 3.6 é de, "*até 2020, reduzir pela metade as mortes e os ferimentos globais por acidentes em estradas*"; e no item 11.2, a meta é de, "*até 2030, proporcionar o acesso a*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código DF00-8A7D-2F25-CB0E e senha 895F-0BF3-8881-0086

sistemas de transporte seguros, acessíveis, sustentáveis e a preço acessível para todos, melhorando a segurança rodoviária por meio da expansão dos transportes públicos, com especial atenção para as necessidades das pessoas em situação de vulnerabilidade, mulheres, crianças, pessoas com deficiência e idosos."

Neste panorama, o papel do Brasil é essencial, eis que, conforme dados de 2019 da Organização Mundial de Saúde, o país ocupa o **quinto** lugar no ranking dos países com maiores índices de morte no trânsito, atrás apenas da Índia, China, EUA e Rússia.

A imprudência, o descaso, e a mais chocante e irreconhecível **incivilidade** brasileira no trânsito, decorrem, como alertou Roberto Damatta, "*da ausência de uma visão igualitária do mundo, justamente num espaço inevitavelmente marcado e desenhado pela igualdade mais absoluta entre seus usuários, como ocorre com as ruas e avenidas, as estradas e viadutos*" (DAMATTA, Roberto. *Fé Em Deus e Pé na Tábua - Ou Como e Por que o Trânsito Enlouquece no Brasil*. Rio de Janeiro: Rocco, 2010, p. 64).

Feitas estas considerações, Senhor Presidente, consigno, desde logo, que acompanho as conclusões de Vossa Excelência em relação ao conhecimento das ADIs em julgamento e aos requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário.

Em relação ao mérito, Senhor Presidente, tenho a manifestar, com as mais respeitosas vênias, divergência parcial em relação às conclusões de Vossa Excelência, no que se refere à alegada violação ao princípio da livre iniciativa.

Principio, na análise do mérito, Senhor Presidente, pelos tópicos em que as conclusões a que cheguei, no exame da matéria, vão ao encontro das manifestadas por Vossa Excelência.

Assim, Senhor Presidente, estou de acordo quanto à constitucionalidade das restrições ao **consumo** de bebidas alcoólicas por condutores, instituídas pela assim chamada "Lei Seca".

Rechaço, tal como Vossa Excelência, Senhor Presidente, o argumento veiculado na ADI 4103, segundo o qual haveria violação ao princípio da

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código DF00-8A7D-2F25-CB0E e senha 895F-0BF3-8881-0086

isonomia quando a "Lei Seca" pune em igual grau de intensidade tanto os chamados consumidores "*responsáveis*" como os "*irresponsáveis*". Repiso, neste ponto, que o consumo de álcool, ainda que em quantidades relativamente pequenas, **aumenta** o risco de envolvimento em acidentes de trânsito.

Não há, como Vossa Excelência sublinhou, "*um nível seguro de alcoolemia*", de modo que todo condutor de veículo que dirige tendo ingerido álcool deixa de ser considerado responsável.

Acompanho, ainda, Senhor Presidente, as conclusões de Vossa Excelência em relação à **proporcionalidade,** à **necessidade** e à **adequação** da medida de proibição de consumo de bebidas alcoólicas por condutores de veículos.

Quanto às provas que a Lei Seca admite para fins de aferir a presença de álcool no organismo do condutor, também afasto as alegações de inconstitucionalidade, objeto das ações diretas e do Tema de repercussão geral.

Consigno que o rol de provas estabelecido pela norma, além de não ser exaustivo, reúne conjunto de meios probatórios legalmente admitidos, conhecidos de antemão pelos cidadãos. Ademais, as provas podem ser complementadas, a depender das circunstâncias do caso concreto, desde que respeitados, sempre, o contraditório e a ampla defesa, tal como determina a Constituição.

Na redação do CTB (§ 3º art. 277), inaugurada pela Lei Seca e depois aperfeiçoada com advento da Lei 12.760/2012, aplicam-se as penalidades e medidas administrativas previstas para as infrações gravíssimas (art. 165-A do CTB) ao condutor que se recusar a se submeter aos procedimentos previstos para aferição do nível de concentração de álcool em seu organismo, seja por litro de sangue, seja por litro de ar alveolar.

O cerne da controvérsia, quanto a este ponto, está em saber se a garantia de não autoincriminação (*nemo tenetur se detegere*, no brocardo latino) confere ao condutor o direito de não se submeter aos procedimentos para aferição da presença de álcool ou outras substâncias psicoativas no organismo. Nesse ponto, Senhor Presidente, também estou

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código DF00-8A7D-2F25-CB0E e senha 895F-0BF3-8881-0086

aderindo ao voto de Vossa Excelência.

Já tive oportunidade de me manifestar acerca do referido princípio no julgamento do RE 971.959, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 14.11.2018, representativo do Tema 907 da Repercussão Geral e, também, no julgamento da ADC 35, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 13.10.2020.

Naqueles casos, este Tribunal assentou que **está** em harmonia com o princípio da não auto-incriminação a regra legal, estabelecida pelo CTB, que criminaliza a conduta do motorista de veículo envolvido em acidente que se evade do local do sinistro.

Compreendo que, sopesados os princípios, tal como se dá na hipótese de evasão do local do acidente, a recusa do condutor a se submeter aos procedimentos para verificação da presença de álcool não constitui exercício do direito à não autoincriminação, ou seja, do princípio do *nemo tenetur se detegere*.

Pontuo que a escolha do legislador infraconstitucional está em consonância com o escopo da regra convencional sobre trânsito de "***aumentar a segurança nas rodovias mediante a adoção de regras uniformes de trânsito***". Nesse influxo, a redação do § 3º do art. 277 do CTB não afronta o princípio da não autoincriminação.

A opção do legislador decorre, como já referido, da política criminal que visa acoimar a lamentável e alarmante situação que envolvem os acidentes de trânsito e de que resultam, invariavelmente, mortes e graves lesões. A verificação da presença de álcool ou outras drogas no organismo dos condutores constitui fator imprescindível para consecução da finalidade da norma de regência, tal como ficou assentado no julgamento do RE 971959 e da ADC 35.

Advirto, em todo caso, que se concede ao condutor uma série de direitos resultantes da autorização (que não se confunde com direito absoluto) conferida pelo Estado para dirigir. Ao lado de tais direitos, porém, **obrigações** são irrogadas e, dentre elas, encontra-se tanto a de não dirigir sob influência do álcool ou de outras drogas que lhe alterem a capacidade de direção, como a de se submeter aos meios de fiscalização

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código DF00-8A7D-2F25-CB0E e senha 895F-0BF3-8881-0086

pertinentes.

Acompanho, portanto, Senhor Presidente, as conclusões de Vossa Excelência, quando afirma, no voto, que, na hipótese em que o condutor alcoolizado se evada do local de fiscalização sem realizar qualquer teste, a comprovação de seu estado de embriaguez restará impossibilitada. A fim de se desincentivar essa conduta, é necessário que a recusa tenha alguma consequência para o infrator, sob pena de tornar-se, a previsão normativa, como Vossa Excelência bem pontuou, absolutamente inócua.

Na hipótese de recusa do motorista em se submeter aos testes de verificação do nível de alcoolemia, o devido processo administrativo **exige** que autoridade de trânsito registre os fatos no auto de infração, com a devida formalização da ciência do condutor.

Tal como Vossa Excelência fez anotar, Senhor Presidente, a Resolução n. 432/2013 do Conselho Nacional de Trânsito (CONATRAN) contém as normas aplicáveis à hipótese, de modo a robustecer a legalidade do auto de infração baseado no art. 165-A do CTB e concretizar o devido processo legal no âmbito administrativo-sancionador.

Resta, portanto, Senhor Presidente, analisar o argumento veiculado acerca da alegada inconstitucionalidade em relação à proibição da venda e oferecimento de bebidas alcoólicas em rodovias federais.

Neste item reside, Senhor Presidente, a divergência que, respeitosamente, guardo em relação às conclusões de Vossa Excelência.

Contrapõem-se, neste influxo, a alegada violação aos princípios da iniciativa privada, da legalidade, da razoabilidade, da proporcionalidade, da isonomia, da individualização da pena, da liberdade econômica e da segurança jurídica com a prevalência dos direitos à vida, à segurança e à saúde.

As restrições legais à comercialização e ao consumo de bebidas alcoólicas na faixa de domínio de rodovia federal ou em local contíguo à faixa de domínio com acesso direito à rodovia constam dos artigos 2°, 3º e 4° da Lei Federal n° 11.705, 19 de junho de 2008, alteradora do Código de Trânsito Brasileiro.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código DF00-8A7D-2F25-CB0E e senha 895F-0BF3-8881-0086

Entendo, Senhor Presidente, com o devido respeito, que não há violação ao princípio da livre iniciativa.

O princípio da livre iniciativa não deve ser invocado para afastar a incidência de regras que assegurem a proteção dos usuários e a saúde. As políticas públicas que têm por escopo a vida, a saúde e a segurança no trânsito devem ser implementadas e incentivadas pelo Estado, por meio de medidas educativas, de fiscalização e de adoção de padrões técnicos que incrementem a segurança dos usuários. Nesse sentido, há precedentes na jurisprudência desta Corte:

> "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. COMERCIALIZAÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO. ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA E REGULADORA DO MERCADO DE COMBUSTÍVEIS. PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. RESTRIÇÕES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. O Supremo Tribunal Federal assentou que o princípio da livre iniciativa não pode ser invocado para afastar regras de regulamentação do mercado e de defesa do consumidor. Precedentes. (AI 636883 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, julgado em 08.02.2011).
>
> "CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. TRR. REGULAMENTAÇÃO DL 395/38. RECEPÇÃO. PORTARIA MINISTERIAL. VALIDADE. 1. O exercício de qualquer atividade econômica pressupõe o atendimento aos requisitos legais e às limitações impostas pela Administração no regular exercício de seu poder de polícia, principalmente quando se trata de distribuição de combustíveis, setor essencial para a economia moderna. 2. O princípio da livre iniciativa não pode ser invocado para afastar regras de regulamentação do mercado e de defesa do consumidor. 2. O DL 395/38 foi editado em conformidade com o art. 180 da CF de 1937 e, na inexistência da lei prevista no art. 238 da Carta de 1988, apresentava-se como diploma plenamente válido para regular o setor de

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código DF00-8A7D-2F25-CB0E e senha 895F-0BF3-8881-0086

> combustíveis. Precedentes: RE 252.913 e RE 229.440. 3. A Portaria 62/95 do Ministério de Minas e Energia, que limitou a atividade do transportador-revendedor-retalhista, foi legitimamente editada no exercício de atribuição conferida pelo DL 395/38 e não ofendeu o disposto no art. 170, parágrafo único, da Constituição. 4. Recurso extraordinário conhecido e provido". (RE 349686, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, julgado em 14.06.2005).

É preciso consignar, ademais, que a livre iniciativa, fundamento da ordem econômica constitucional, deve observar igualmente o princípio de defesa do consumidor, bem que, também por previsão constitucional, tem observância pela União, Estados e Municípios. Verifico ser legítimo, dessa forma, o estabelecimento de restrições quanto ao consumo de produtos que possam eventualmente representar risco à saúde, que é o caso das bebidas alcoólicas.

Neste sentido, indico o seguinte precedente:

> "Legitimidade constitucional da tolerância ao uso do amianto crisotila, como estampada no preceito impugnado, equacionada à luz da livre iniciativa, da dignidade da pessoa humana, do valor social do trabalho, do direito à saúde e do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Desenvolvimento econômico, progresso social e bem-estar coletivo. A Constituição autoriza a imposição de limites aos direitos fundamentais quando necessários à conformação com outros direitos fundamentais igualmente protegidos. O direito fundamental à liberdade de iniciativa (arts. 1º, IV, e 170, caput, da CF) há de ser compatibilizado com a proteção da saúde e a preservação do meio ambiente. Precedente: AC 1.657, Tribunal Pleno, Relator Ministro Cezar Peluso, DJe 30.8.2007. Dever estatal de agir positivamente quanto à regulação da utilização, na indústria, de matérias-primas comprovadamente nocivas à saúde humana. A cláusula constitucional da proteção à saúde constrange e ampara o legislador Federal, Estadual, Distrital e Municipal ao excluir previamente certos arranjos normativos,

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código DF00-8A7D-2F25-CB0E e senha 895F-0BF3-8881-0086

> com ela incompatíveis, do leque de escolhas políticas possíveis, ao mesmo tempo em que cria uma esfera de legitimação para intervenções político-normativas que, democraticamente legitimadas, traduzem inferências autorizadas pelo preceito constitucional". (ADI 4066, Relatora Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 07.03.2018).

Os dados expostos a toda evidência demonstram que as políticas públicas que visam ao incremento da segurança no trânsito são necessárias, urgentes e em plena harmonia com o direito à vida, à saúde e à segurança, todos contemplados pela Constituição nos artigos 5º, *caput*, 6º, 196.

Diante do exposto, **afasto** as alegações de inconstitucionalidade no que se refere aos artigos 2º e 3º da Lei 11.708/2008, na medida em que não enfoco violação aos princípios da livre iniciativa ou da propriedade na vedação ao comércio e oferecimento de bebidas alcoólicas em estabelecimentos situados em áreas contíguas a rodovias federais.

Trata-se, em meu sentir, de medida que tem por escopo a segurança no trânsito, dificultando o acesso e o consumo de substância que sabidamente contribui para o aumento da frequência e da gravidade de acidentes.

Também não acolho, Senhor Presidente, a alegação de inconstitucionalidade em relação à **legitimidade** da Polícia Rodoviária Federal para a fiscalização e aplicação de multas aos estabelecimentos nos quais a venda de bebidas alcoólicas fica, por força da Lei Seca, vedada.

Afinal, Senhor Presidente e eminentes pares, a interpretação constitucional mais adequada do dispositivo constitucional que trata das atribuições da PRF (art. 144, § 2º, CRFB) é a que indica que a ela cabe a promoção da segurança pública por meio do patrulhamento ostensivo voltado à tutela da segurança pública, com o objetivo de preservar a ordem, incolumidade das pessoas, nos termos do inciso II do art. 20 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9503/1997).

Ademais, a atribuição de fiscalização designada à PRF pela Lei Seca consubstancia **típico** exercício do poder de fiscalização de conduta que,

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código DF00-8A7D-2F25-CB0E e senha 895F-0BF3-8881-0086

embora não seja propriamente ligada ao tráfego de veículos, relaciona-se de maneira **indissociável** com a prática de **infrações** no trânsito, na medida em que influencia no comportamento dos motoristas.

Diante do exposto, Senhor Presidente, acompanho **em parte** Vossa Excelência e

1) **dou provimento** ao Recurso Extraordinário 1.224.374, de modo a restabelecer a validade do auto de infração de trânsito lavrado pelo Recorrente.

2) julgo **improcedentes** as ações diretas de inconstitucionalidade nº 4013 e 4017, de modo a declarar a constitucionalidade dos artigos 2°, 3º e 4° e 5º da Lei Federal n° 11.705, 19 de junho de 2008.

É como voto.

Tese para o Tema de Repercussão Geral (tal como proposta pelo Ministro Relator, **primeira parte**):

"(1) Não viola a Constituição a imposição legal de sanções administrativas ao condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltados a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa (art. 165-A e art. 277, §§ 2º e 3º, todos do CTB, na redação dada pela Lei 13.281/2016)".

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código DF00-8A7D-2F25-CB0E e senha 895F-0BF3-8881-0086

19/05/2022 **PLENÁRIO**

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.103 DISTRITO FEDERAL

ANTECIPAÇÃO AO VOTO

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Senhor Presidente, cumprimento Vossa Excelência, cumprimento a eminente Ministra Cármen Lúcia, a nossa Vice-Presidente, Ministra Rosa Weber, os eminentes Ministros aqui presentes, Ricardo Lewandowski, Edson Fachin e André Mendonça, os que nos assistem por videoconferência, cumprimento os Advogados que estiveram na tribuna, tanto a eminente Procuradora, aqui ainda presente, quanto os que falaram pelos *amici curiae*, como o Doutor Augusto Brandão de Aras.

Presidente, também vou ser breve porque acho que as questões já estão bem postas. Temos aqui duas ações diretas de inconstitucionalidade e um recurso extraordinário com repercussão geral, nos quais se discutem basicamente três questões centrais envolvendo a aplicação da Lei Seca e do Código de Trânsito Brasileiro.

As questões são as seguintes: primeira, a venda de bebidas alcoólicas em rodovias federais, que é proibida pela legislação; segunda, a política de tolerância zero para consumo de álcool e direção, que prevê sanções graves, administrativas e criminais, para quem dirija embriagado; e a terceira e última questão é a legitimidade da aplicação de sanções administrativas diante da recusa de realizar o teste popularmente conhecido como bafômetro.

Estão em discussão aqui, na minha visão, três grandes princípios constitucionais: o da livre iniciativa, o da não autoincriminação e o da presunção de inocência.

Presidente, defendo, doutrinariamente e em meus votos aqui, desde que cheguei, o que gosto de chamar de um giro empírico-pragmático na vida brasileira em geral. Isso significa trabalhar com dados da realidade e com a adequada medição de resultados e também, como costumo fazer, saber exatamente quem paga a conta. Procuro libertar meu raciocínio jurídico da retórica vazia e de abstrações idealizadas em desconexão com

Documento assinado eletronicamente pelo(a) Min. Roberto Barroso, conforme o Art. 205, § 2º, do CPC. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 9A2E-EAF9-0B23-F96B e senha 8E0F-083E-1172-9257

a vida real.

Considero que este é um caso emblemático para quem tem essa visão de mundo que compartilho aqui. Diferentes estudos sobre a Lei Seca, com metodologias, recortes territoriais, recortes temporais diversos, todos concluíram pela expressiva redução do número de acidentes e do número de mortos no Brasil desde a edição dessa legislação.

Há um ditado famoso, no Brasil, em que se diz que aqui há algumas leis que pegam, outras que não. Se eu pudesse concordar com essa proposição, certamente diria que essa foi uma lei que pegou e bem.

As pesquisas e seus dados, Presidente - estou juntando em meu voto escrito -, documentam uma muito significativa redução de mortes no trânsito a partir da edição dessa legislação, ainda que, no Brasil, em 2019, tenham morrido 32 mil pessoas, o que é um número ainda aterrador, embora signifique uma redução expressiva entre 2014 e 2019 - houve uma redução de 30% no índice de mortos por grupo de 100 mil habitantes. Ainda assim, 32 mil mortos no trânsito por ano é um número absurdo - estamos falando de milhares de vidas -, que precisamos continuar a enfrentar. Esses dados são relacionados a todos os óbitos, não apenas aos decorrentes de embriaguez; ainda assim, são dados muito significativos.

Os Colegas já mencionaram o relatório da Organização Mundial de Saúde elogiando a legislação brasileira, inclusive quando ela se tornou mais severa. O Brasil se situa, em um relatório que reúne 175 países, como um dos que obteve a mais significativa redução de óbitos no trânsito - finalmente algum índice internacional em que aparecemos bem!

Estatísticas demonstram que a Lei Seca evitou, entre 2008 e 2016, 41 mil mortes. Os dados sobre óbitos em São Paulo e em Brasília e a redução decorrente dessa legislação também são muitos significativos. Portanto, Presidente, como apontado por Vossa Excelência em seu voto, que aqui cumprimento entusiasticamente, os números são todos favoráveis à manutenção do *status quo* legislativo.

Aqui, enfrento, com muita brevidade, as três questões pendentes ou as três questões objeto de impugnação que me parecem ter alguma consistência.

Documento assinado eletronicamente pelo(a) Min. Roberto Barroso, conforme o Art. 205, § 2º, do CPC. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 9A2E-EAF9-0B23-F96B e senha 8E0F-083E-1172-9257

A primeira delas é o argumento da violação da livre iniciativa, que, de resto, foi o que me gerou mais preocupação e a Vossa Excelência também, consoante tivemos oportunidade de conversar. A legislação veda peremptoriamente a venda de bebidas alcoólicas nos estabelecimentos que se situem em rodovias federais.

Essa pode parecer, à primeira vista, uma restrição excessiva, porque o que se quer impedir é que o condutor de veículos consuma bebidas alcoólicas. O passageiro ou o carona poderiam beber sem qualquer risco para terceiros. Aliás, essa foi a ideia que prevaleceu no voto do eminente Ministro Kassio Nunes Marques, entendendo que há, efetivamente, uma violação da livre iniciativa e da liberdade econômica, por se impor uma restrição excessiva.

Devo dizer a Vossa Excelência que, tal como Vossa Excelência e conforme o Ministro Kassio, também refleti mais longamente sobre esse ponto, porque, de fato, há uma restrição, e grave. Porém, ao ponderar a livre iniciativa com os valores que foram bem atendidos por essa proibição - proteção da vida e da integridade física do próprio condutor e de terceiros -, convenci-me de que a opção do legislador era razoável, no mínimo, está dentro da sua liberdade de conformação, sem ter, penso, ultrapassado o limite dos limites: o respeito à proporcionalidade.

Também não considero impróprio, como arguido em uma das ações, que a Polícia Rodoviária Federal faça essa fiscalização. Não se trata de a Polícia Federal exercer a fiscalização de uma atividade comercial, mas sim de a Polícia Federal cumprir seu papel de fiscalização na segurança do trânsito.

Considerando seriamente o argumento da violação de livre iniciativa, eu o supero para reconhecer como legítima a vedação da venda de bebidas alcoólicas à beira das estradas federais.

O segundo argumento que merece ser tratado é o do princípio constitucional da vedação da não autoincriminação. Essa legislação prevê sanções administrativas a quem recuse se submeter ao teste, a quem recuse soprar o bafômetro - uma espécie do gênero, mas é a mais praticada. A recusa em se submeter ao bafômetro sujeita o condutor a

Documento assinado eletronicamente pelo(a) Min. Roberto Barroso, conforme o Art. 205, § 2º, do CPC. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 9A2E-EAF9-0B23-F96B e senha 8E0F-083E-1172-9257

consequências que vão do recolhimento, no ato, da carteira e do veículo, e, ao final do procedimento administrativo, penalidade de multa e, eventualmente, suspensão da carteira por doze meses. Argumentou-se que punir alguém por se recusar a produzir uma prova contra si violaria esse princípio constitucional da não autoincriminação.

Como sabemos, e já foi posto aqui, o princípio da não autoincriminação é originário do Direito Penal. Embora, Presidente, eu até ache que ele possa ter eventual aplicação no âmbito do direito sancionatório não penal em situações extremas, não considero que estas sanções são graves o suficiente para justificar essa transplantação do princípio da área penal para a área administrativa.

Estamos falando de a recusa de soprar o bafômetro gerar consequências administrativas, nem medida privativa de liberdade, nem medidas alternativas de privação de direito, apenas retenção da carteira, recolhimento temporário do veículo e eventual pena de multa ao final.

Observo que o próprio Supremo Tribunal Federal, em decisão que considero acertada, reconheceu a constitucionalidade do art. 305 do Código de Trânsito, que previa a criminalização de quem, causando um acidente, fugisse do local do evento, o que, inclusive, caracterizaria, em certos casos, omissão de socorro.

Não acho que haja violação da não autoincriminação e tampouco acho que haja violação do princípio da presunção da inocência. Mesmo a criminalização da direção sob influência de álcool, afetando as capacidades psicomotoras, não decorre automaticamente da recusa em soprar o bafômetro. É preciso que a autoridade de trânsito, a autoridade administrativa ou a autoridade policial lavre auto circunstanciado, documentando as razões pelas quais, mesmo sem sopro ao bafômetro, constatou-se pela fala, pela conduta ou pelas atitudes daquele condutor que ele estava claramente embriagado. Não há violação da presunção de inocência, mas sim documentação adequada de um estado de embriaguez que coloque em risco a vida das demais pessoas.

Concluo, Presidente, pedido vênia ao eminente Ministro Kassio Nunes Marques, cujos argumentos compreendi e me pareceram

Documento assinado eletronicamente pelo(a) Min. Roberto Barroso, conforme o Art. 205, § 2º, do CPC. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 9A2E-EAF9-0B23-F96B e senha 8E0F-083E-1172-9257

ponderáveis, mas aos quais não estou aderindo. Considero que a legislação impugnada veicula opções políticas legitimamente feitas pelo legislador, com razoabilidade e proporcionalidade, e não vejo razões constitucionais, com peso suficiente, para que o Judiciário não seja deferente para com essas escolhas do legislador.

Além disso, Presidente, a legislação impugnada, tanto em seus aspectos administrativos quanto penais, produziu o melhor resultado que se pode esperar do direito punitivo: funcionar como prevenção geral.

O grande papel do direito penal e do direito punitivo, em geral, é fazer com que as pessoas não cometam delitos pelo fundado temor de uma consequência negativa. Foi precisamente isso que a Lei Seca conseguiu fazer: mudar uma cultura que vigorava no Brasil e que, em muitos casos, até glamorizava a direção embriagada - por via de regra, uma forma de promover homicídios e lesões corporais muito graves.

Este é o grande papel da legislação cumprido pela Lei Seca: fazer com que jovens, se forem beber, já não dirijam mais - os jovens, evidentemente, que têm carro. É uma parcela pequena, mas relevante, da sociedade brasileira.

As incontáveis vidas salvas por essa legislação já justificam a sua manutenção.

Por isso, Presidente, estou acompanhando Vossa Excelência, julgando improcedentes os pedidos nas ações diretas e dando provimento ao recurso extraordinário para fixar as seguintes teses de julgamento, que não destoam das demais - estou fazendo julgamento conjunto dos três processos:

São constitucionais os dispositivos da Lei nº 11.705/2008 e da Lei nº 12.760/2012 que:

1. proíbem a venda de bebidas alcoólicas em rodovias federais;

2. atribuem competência à Polícia Rodoviária Federal para fiscalizar o cumprimento dessa proibição;

3. estabelecem os índices de alcoolemia que ensejam a aplicação de sanções administrativas e criminais;

Documento assinado eletronicamente pelo(a) Min. Roberto Barroso, conforme o Art. 205, § 2º, do CPC. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 9A2E-EAF9-0B23-F96B e senha 8E0F-083E-1172-9257

4. determinam a aplicação de sanção administrativa ao condutor que se recusar a se submeter a testes de alcoolemia.

Presidente, acompanho Vossa Excelência, a quem, uma vez mais, cumprimento.

Documento assinado eletronicamente pelo(a) Min. Roberto Barroso, conforme o Art. 205, § 2º, do CPC. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 9A2E-EAF9-0B23-F96B e senha 8E0F-083E-1172-9257

19/05/2022 **PLENÁRIO**

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.103 DISTRITO FEDERAL

VOTO:

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI SECA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, DA ISONOMIA, DA LIVRE INICIATIVA E DA NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO.

1. Ação direta de inconstitucionalidade ajuizada contra os arts. 2º e 4º da Lei nº 11.705/2008 (a "Lei Seca") e contra o art. 1º da Lei nº 12.760/2012.

2. O julgamento da presente ação é realizado após quatorze anos de vigência da Lei Seca e diversos estudos comprovam a sua eficiência. De acordo com dados da Secretaria Nacional de Trânsito, entre 2014 e 2019, foi observada a redução de aproximadamente 30% no índice de mortos no trânsito e estudos estimam que mais de 40 mil vidas foram preservadas nos 8 primeiros anos de vigência da lei[1]. A interpretação constitucional deve ser realizada à luz desses dados.

3. Preliminarmente, deixo de conhecer do pedido formulado em relação ao art. 3º da Lei Federal nº 11.705/2008, tendo em vista a ausência de impugnação específica ao teor da norma.

4. O art. 2º da Lei Seca, que proíbe a venda de bebidas alcoólicas em rodovias federais, não viola os princípios da isonomia, da livre iniciativa e da não intervenção do Estado no domínio econômico. A restrição é legítima, tendo em vista que seu objetivo é a proteção da vida e da saúde de todos os que circulam em rodovias. Não há violação à

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D25F-D1FC-9B17-3987 e senha 249C-8A14-FF26-8AA7

igualdade, pois o que se veda são as diferenciações *injustificadas* entre particulares, e o fato de um estabelecimento comercial se situar às margens de uma rodovia permite o tratamento diferenciado. Além disso, a proibição não inviabiliza a atividade comercial dos bares e restaurantes em questão. Eles continuaram funcionando, e a restrição à sua liberdade de explorar o comércio de bebidas alcoólicas é razoável diante da finalidade legítima de combater a embriaguez no trânsito.

5. O art. 4º da Lei Seca, que atribui à Polícia Rodoviária Federal competência para fiscalizar a proibição da venda de bebidas alcoólicas em rodovias, não viola o art. 144, §2º, CF, que confere a esse órgão competência para o "patrulhamento ostensivo das rodovias federais". Não há desvio com relação a essa competência, pois a finalidade da norma impugnada é fiscalizar a segurança no trânsito de maneira compatível com a previsão constitucional.

6. O art. 1º da Lei nº 12.760/2012, na parte em que reduziu a zero a tolerância de consumo de álcool por condutores de veículos para fins de aplicação das sanções administrativas não viola a Constituição. O Poder Judiciário deve guardar deferência com relação a escolhas políticas realizadas de maneira legítima. Ainda que seja gravosa, a medida busca enfrentar um problema relevante de embriaguez no trânsito, promovendo os direitos à vida e à saúde. Assim, não há violação aos princípios da proporcionalidade, da isonomia e da individualização das penas.

7. O art. 1º da Lei nº 12.760/2012, na parte em que prevê sanção administrativa ao condutor que se recusar a realizar o teste de alcoolemia, não viola o princípio da não autoincriminação. O art. 5º, LXIII,

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D25F-D1FC-9B17-3987 e senha 249C-8A14-FF26-8AA7

CF, estabelece garantia de natureza criminal e, na hipótese, trata-se do exercício do poder de polícia administrativa. O poder administrativo sancionador tem por função principal a orientação de condutas em prol da persecução do interesse público, no caso, a redução do consumo de bebidas alcoólicas por condutores de veículos automotores. O receio quanto à aplicação da multa gerou incentivos importantes para a alteração do comportamento de condutores e para a mudança da cultura no trânsito brasileiro.

8. Além disso, o STF possui precedente no sentido de admitir a restrição do princípio da não autoincriminação. No RE 971.959, o tribunal declarou a constitucionalidade do art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97), que tipifica criminalmente a conduta do motorista que se afasta do local do acidente para fugir à responsabilidade criminal ou civil. No caso, o tribunal ressaltou que o direito de se recusar a produzir prova contra si não é uma garantia absoluta e pode ceder para a proteção de outros bens jurídicos relevantes.

9. O art. 1º da Lei nº 12.760/2012, na parte em que tipifica criminalmente a condução "de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool" não viola os princípios da isonomia e da individualização das penas. Para a caracterização do crime, é preciso constatar "concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar" ou sinais que indiquem a alteração da capacidade psicomotora. A conduta de dirigir embriagado é grave e a sua criminalização não viola a Constituição.

10. Pedido julgado improcedente. Fixação da seguinte tese de julgamento: "*São constitucionais*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D25F-D1FC-9B17-3987 e senha 249C-8A14-FF26-8AA7

os dispositivos da Lei nº 11.705/2008 e da Lei nº 12.760/2012 que (i) proíbem a venda de bebidas alcoólicas em rodovias federais; (ii) atribuem competência à Polícia Rodoviária Federal para fiscalizar o cumprimento dessa proibição; (iii) estabelecem os índices de alcoolemia que ensejam aplicação de sanções administrativas e criminais e (iv) determinam a aplicação de sanção administrativa ao condutor que se recusar a se submeter a testes de alcoolemia".

I – A HIPÓTESE

1. Trata-se de ações diretas de inconstitucionalidade, com pedido cautelar, ajuizadas contra diversos dispositivos da Lei Federal nº 11.705/08, também conhecida como Lei Seca. A ADI 4017 foi ajuizada pela Confederação Nacional do Comércio – CNC, originalmente contra dispositivos da Medida Provisória nº 415/2008. A ADI 4103 foi ajuizada pela Associação Brasileira de Restaurantes e Empresas de Entretenimento – ABRASEL Nacional contra os arts. 2º, 4º e 5º, incisos III, IV e VIII da Lei Seca. Posteriormente, as petições iniciais de ambas as ações foram aditadas tendo em vista as alterações sofridas pelos dispositivos impugnados ante a edição da Lei nº 12.760/2012. O pedido de aditamento foi deferido pelo Ministro Relator. Confira-se o teor dos dispositivos impugnados:

- Lei Federal nº 11.705/2008, Lei Seca:

"Art. 2o São vedados, na faixa de domínio de rodovia federal ou em terrenos contíguos à faixa de domínio com acesso direto à rodovia, a venda varejista ou o oferecimento de bebidas alcoólicas para consumo no local.

§ 1o A violação do disposto no caput deste artigo implica multa de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

§ 2o Em caso de reincidência, dentro do prazo de 12 (doze) meses, a multa será aplicada em dobro, e suspensa a autorização de acesso à rodovia, pelo prazo de até 1 (um) ano.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D25F-D1FC-9B17-3987 e senha 249C-8A14-FF26-8AA7

§ 3o Não se aplica o disposto neste artigo em área urbana, de acordo com a delimitação dada pela legislação de cada município ou do Distrito Federal.

Art. 3o Ressalvado o disposto no § 3o do art. 2o desta Lei, o estabelecimento comercial situado na faixa de domínio de rodovia federal ou em terreno contíguo à faixa de domínio com acesso direto à rodovia, que inclua entre suas atividades a venda varejista ou o fornecimento de bebidas ou alimentos, deverá afixar, em local de ampla visibilidade, aviso da vedação de que trata o art. 2o desta Lei.

Parágrafo único. O descumprimento do disposto no caput deste artigo implica multa de R$ 300,00 (trezentos reais).

Art. 4o Competem à Polícia Rodoviária Federal a fiscalização e a aplicação das multas previstas nos arts. 2o e 3o desta Lei.

§ 1o A União poderá firmar convênios com Estados, Municípios e com o Distrito Federal, a fim de que estes também possam exercer a fiscalização e aplicar as multas de que tratam os arts. 2o e 3o desta Lei.

§ 2o Configurada a reincidência, a Polícia Rodoviária Federal ou ente conveniado comunicará o fato ao Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT ou, quando se tratar de rodovia concedida, à Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, para a aplicação da penalidade de suspensão da autorização de acesso à rodovia."

- Lei nº 12.760/2012 - altera dispositivos do Código Brasileiro de Trânsito, que haviam sido alterados pela Lei Seca (houve aditamento da inicial).

Art. 1º Os arts. 165, 262, 276, 277 e 306 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, passam a vigorar com as seguintes alterações: (...)

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D25F-D1FC-9B17-3987 e senha 249C-8A14-FF26-8AA7

" Art. 276. Qualquer concentração de álcool por litro de sangue ou por litro de ar alveolar sujeita o condutor às penalidades previstas no art. 165.

Parágrafo único. O Contran disciplinará as margens de tolerância quando a infração for apurada por meio de aparelho de medição, observada a legislação metrológica."(NR)

" Art. 277. O condutor de veículo automotor envolvido em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização de trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos ou científicos, na forma disciplinada pelo Contran, permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência.

§ 1º (Revogado).

§ 2º A infração prevista no art. 165 também poderá ser caracterizada mediante imagem, vídeo, constatação de sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora ou produção de quaisquer outras provas em direito admitidas.

....." (NR)

" Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

.....

§ 1º As condutas previstas no caput serão constatadas por:

I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou

II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora.

§ 2º A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.

§ 3º O Contran disporá sobre a equivalência entre os distintos testes de alcoolemia para efeito de caracterização do

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D25F-D1FC-9B17-3987 e senha 249C-8A14-FF26-8AA7

crime tipificado neste artigo."(NR)

Art. 2º O Anexo I da Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997, fica acrescido das seguintes definições:

"ANEXO I

DOS CONCEITOS E DEFINIÇÕES

.....

AGENTE DA AUTORIDADE DE TRÂNSITO -.....

AR ALVEOLAR - ar expirado pela boca de um indivíduo, originário dos alvéolos pulmonares.

.....

ESTRADA - .....

ETILÔMETRO - aparelho destinado à medição do teor alcoólico no ar alveolar.

....."

2. Na ADI 4017, a CNC alega violação aos seguintes dispositivos constitucionais: art. 5°, (princípio da isonomia); art. 1°, IV e art. 170, *caput* (princípio da livre iniciativa); art. 170, IV (princípio da livre concorrência); art. 5°, *caput* (princípio da segurança jurídica e direito à liberdade); art. 5°, XXII (direito de propriedade); art. 5°, LIV (princípio da razoabilidade); art. 173 (princípio da não intervenção do Estado no domínio econômico) e art. 144 § 2º (atribuições da Polícia Rodoviária Federal). Em síntese, a requerente argumenta que (i) a venda ao público em geral de bebida alcoólica não seria o problema, mas sim a questão específica da embriaguez no volante; (ii) a medida interrompeu abruptamente atividade lícita e afetou toda a sua cadeia produtiva sem justificativa razoável, desafiando princípios da Ordem Econômica, especialmente a propriedade privada, a livre iniciativa e a livre concorrência; (iii) violou o princípio da razoabilidade. Quanto aos limites de álcool para a caracterização da infração administrativa e do crime de trânsito, sustenta que (iv) "que não é razoável punir-se cidadãos indiscriminadamente, mesmo que não ofereçam qualquer risco para a sociedade" e (v) que a "recusa em assoprar o bafômetro enseja a imediata aplicação da sanção administrativa, ou seja presume-se a culpa, pois o condutor perderá a sua habilitação por um ano e pagará elevada multa.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D25F-D1FC-9B17-3987 e senha 249C-8A14-FF26-8AA7

Eis aí a presunção de culpa e obrigação de produzir prova contra si mesmo, ao arrepio da Constituição Federal".

3. Na ADI 4103, a ABRASEL Nacional sustenta, em síntese, a violação aos princípios constitucionais da legalidade, da razoabilidade, da proporcionalidade, da isonomia, da individualização da pena, além dos atinentes à liberdade econômica e livre iniciativa. Nessa linha, alega que (i) "é inconstitucional oferecer tratamento diferente entre estabelecimentos comerciais que vendem bebidas alcoólicas na cidade e nas rodovias federais"; (ii) a proibição da venda de bebidas alcoólicas nas rodovias federais é desproporcional e viola o direito adquirido dos empresários de bares, restaurantes e similares que exploram essa atividade; (iii) a Polícia Rodoviária Federal não tem competência constitucional para fiscalizar os estabelecimentos comerciais localizados às margens das rodovias federais; (iv) o § 3º do art. 277 do CTB é contrário à garantia constitucional de não auto incriminação; que (v) a nova redação do art. 306 do CTB, que define o crime de conduzir veículo automotor sob a influência de álcool, seria irrazoável e desproporcional e que (vi) a aplicação de sanção administrativa ao condutor que se recusa a assoprar o bafômetro traduz, na realidade, presunção de culpa.

4. Em ambas as ações, adotou-se o rito do art. 12 da Lei nº 9.868/99.

5. O Presidente da República se manifestou pela improcedência dos pedidos. Na ADI 4017, destacou a ausência de violação ao princípio da isonomia entre estabelecimentos comerciais, "tendo a Lei nº 11.705/2008 tratado acerca da proibição de venda de bebidas alcoólicas de forma genérica e abstrata, disciplinando situações de forma diversa, amparada em legítimos elementos de diferenciação, em sintonia com o primado da igualdade material". Na ADI 4103, destacou que "as medidas adotadas na referida norma foram estabelecidas exatamente em razão de o ordenamento jurídico até então em vigor não

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D25F-D1FC-9B17-3987 e senha 249C-8A14-FF26-8AA7

ter reprimido de forma eficiente o consumo de bebidas alcoólicas associado à condução de veículos automotores", assim, "mostra-se que os meios menos onerosos não foram suficientes para atingir o fim desejado, qual seja, a proteção à vida e à segurança do trânsito".

6. Em informações, o Congresso Nacional se manifestou pela constitucionalidade da lei. Afirmou que o consumo e a venda de bebidas alcoólicas não estavam proibidos e o que a norma proíbe é dirigir depois do consumo de álcool, além do acesso pelas rodovias federais aos estabelecimentos que fazem comércio do produto.

7. A Advocacia-Geral da União manifestou-se pelo não conhecimento do pedido por entender inviável o pedido de aditamento da petição inicial (ADI 4017) e, caso superada a preliminar, pela sua improcedência.

8. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela procedência parcial do pedido, para declarar a inconstitucionalidade da norma que determina a aplicação de sanções administrativas ao condutor que se recusar a se submeter aos procedimentos previstos em lei, dentre os quais está a realização do teste do bafômetro (art. 5º, IV, da Lei nº 11.705/08, na parte em que inclui o §3° no art. 277 da Lei nº 9.503/97). Entendeu caracterizada, com relação ao ponto, vedação ao princípio da não auto-incriminação e, com relação às demais alegações, opinou pela improcedência dos pedidos.

9. Foram admitidos como *amici curiae* a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego/ABRAMET, a Associação de Parentes, Amigos e Vítimas de Trânsito/TRANSITOAMIGO e o Instituto de Certificação e Estudos de Trânsito e Transporte/ICETRAN.

10. O Ministro Luiz Fux, relator das ações, convocou audiência pública nos autos da ADI 4103[2], que foi realizada nos dias 07

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D25F-D1FC-9B17-3987 e senha 249C-8A14-FF26-8AA7

e 14 de maio de 2012. Ao todo, foram admitidos trinta expositores de diversos setores. Participaram representantes do Poder Executivo (e.g. representantes dos Departamentos de Trânsito dos Estados – DETRANs, do Departamento Nacional de Infraestrutura do Transporte, dos Ministérios da Justiça e da Saúde e coordenadores da Operação Lei Seca), do Poder Legislativo (e.g. Deputado Hugo Leal, autor da lei); organizações não governamentais (e.g. ONG Rodas da Paz e ONG Trânsito); associações representativas de classe, especialmente ligadas ao comércio de bebidas, (e.g. Associação Brasileira de Bares e Casas Noturnas –ABRABAR) e federações (Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentos – FBHA e Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais).

11. É o relatório.

II. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO EM RELAÇÃO AO ART. 3º DA LEI SECA, POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO CONTEÚDO DO DISPOSITIVO.

12. Preliminarmente, deixo de conhecer do pedido formulado em relação ao art. 3º da Lei Seca, por ausência de impugnação específica ao conteúdo da norma. A partir da leitura da petição inicial, não se identifica nenhum argumento que explique os motivos pelos quais a determinação de aviso em estabelecimento seria inconstitucional. Trata-se de hipótese de inépcia da petição inicial, nos termos dos arts. 3º e 4º da Lei nº 9.868/98 que, de acordo com a jurisprudência do STF, impede o conhecimento do pedido (v. ADI 4169).

III. NOTA INTRODUTÓRIA. A LEI SECA E A DIMINUIÇÃO DE ACIDENTES FATAIS NO BRASIL.

13. Antes de passar à análise dos argumentos de mérito, considero importante registrar os resultados obtidos pela Lei Seca em

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D25F-D1FC-9B17-3987 e senha 249C-8A14-FF26-8AA7

matéria de aumento da segurança no trânsito e, particularmente, na diminuição de acidentes fatais. O presente julgamento é realizado mais de quatorze anos após a sua entrada em vigor, o que permite a realização de um balanço a respeito dos seus efeitos práticos. Os estudos realizados sobre o impacto da Lei Seca possuem metodologias, recortes territoriais e temporais diversos, mas, ao longo dos anos, todos concluíram pela redução do número de mortes.

(i) Redução de mortes no trânsito no Brasil de 2014 a 2019.

14. De acordo com informações do Plano Nacional de redução de Mortes e Acidentes no Trânsito[3], divulgado pela Secretaria Nacional de Trânsito em 2021, no Brasil morreram 31.945 pessoas no trânsito em 2019. Em números absolutos, houve redução consecutiva das fatalidades, "nos últimos anos, entre 2014 e 2019, foi observada a redução de aproximadamente 30% no índice de mortos por grupo de 100 mil habitantes, o que representa a redução média anual de 6,8%" (p. 18). Os dados dizem respeito aos óbitos em geral, e não apenas aqueles relacionados ao consumo de álcool, mas ainda assim a tendência de queda corrobora a efetividade da lei.

(ii) Relatório da OMS destaca a efetividade da Lei Seca

15. Levantamento mundial a respeito da segurança em estradas da Organização Mundial da Saúde de 2018 (*Global Status Report on Road Safety 2018[4]*) destaca a efetividade da legislação brasileira na redução da embriaguez ao volante. O relatório reúne informações de 175 países de todo o mundo, e na parte em que trata da meta de redução de álcool no volante, destaca a Lei Seca como um caso de sucesso, um exemplo a ser seguido por outros países.

(iii) Redução de mortes em SP logo após a entrada em vigor da Lei Seca.

16. Na audiência pública convocada nos autos da presente ação, diversos expositores apresentaram dados a respeito do tema.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D25F-D1FC-9B17-3987 e senha 249C-8A14-FF26-8AA7

Destaco, em particular, a manifestação da representante do Ministério da Saúde, Sra. Vilma Leyton, que mencionou dados de estudo realizado no IML de São Paulo. Segundo ela, entre os anos de 2007 e 2008 (logo após a entrada em vigor da lei), constatou-se a queda do percentual de pessoas que tinham consumido álcool quando morreram de 35% para 28%. No mesmo período, o número de colisões nessas circunstâncias foi reduzido de 45,5% para 28,6%.

(iv) A Lei Seca evitou 41 mil mortes entre 2008 e 2016

17. Estudo conduzido pelo Centro de Pesquisa e Economia do Seguro (CPES) aponta que, entre 2008 e 2016, a Lei Seca teria evitado a morte de quase 41 mil pessoas[5]. O levantamento analisou o período de 1998 a 2015, incorporando dez anos de informação antes da implantação da Lei Seca e os anos seguintes, com os efeitos das duas versões da lei[6]. Ele concluiu que o aumento da severidade da lei, especialmente com as alterações introduzidas em 2012 e 2016, contribuíram para a diminuição do número de óbitos veja-se:

> "Como reflexo das penalidades mais severas (e de outros fatores), em 2016, o crescimento no número de acidentes em comparação com 2013 foi de 7 %, mas com significativa redução no número de óbitos (35 mil mortos). **Ou seja, o número de mortos teve uma queda de quase 20%. Fica claro que o aumento da severidade da lei seca tem diminuído a gravidade e o número de acidentes. Em 2016 ocorreram menos óbitos no trânsito do que em 2005 (36 mil óbitos)**". (grifou-se)

(v) Lei Seca no Distrito Federal: redução de mortes

18. Em 2018, dados com recorte específico a respeito do Distrito Federal, divulgados pela Gerência de Estatística do Detran-DF[7] apontam que "no primeiro ano após a promulgação da lei, de junho de 2008 a junho do ano seguinte, houve uma redução de 15% e os acidentes de trânsito foram responsáveis por 422 mortes, 78 a menos que o período anterior. Desde então, a quantidade de mortes está reduzindo de forma

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D25F-D1FC-9B17-3987 e senha 249C-8A14-FF26-8AA7

significativa e, de junho de 2019 até o momento, foram registrados 220 óbitos, ou seja, 280 a menos que antes da aprovação da Lei Seca".

19. A interpretação constitucional deve ser realizada à luz desses dados da realidade e há de considerar de forma responsável os efeitos práticos que as decisões judiciais podem gerar. No presente caso, não se pode perder de vista que a Lei Seca foi eficiente na redução do número de mortos em acidentes de trânsito no Brasil.

IV. CONSTITUCIONALIDADE DA PROIBIÇÃO DA VENDA DE BEBIDAS ALCOÓLICAS NAS RODOVIAS FEDERAIS.

20. O primeiro dispositivo impugnado é o art. 2º da Lei Seca, que proíbe a venda de bebidas alcoólicas em rodovias federais. A norma esclarece que a proibição somente se aplica à faixa de domínio de rodovia federal ou em terrenos contíguos à faixa de domínio com acesso direto à rodovia, e não se estende sobre áreas urbanas. O artigo prevê multa de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) em caso de descumprimento, valor que é dobrado se houver reincidência. Confira-se o teor do dispositivo:

> "Art. 2o São vedados, na faixa de domínio de rodovia federal ou em terrenos contíguos à faixa de domínio com acesso direto à rodovia, a venda varejista ou o oferecimento de bebidas alcoólicas para consumo no local.
>
> § 1o A violação do disposto no caput deste artigo implica multa de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).
>
> § 2o Em caso de reincidência, dentro do prazo de 12 (doze) meses, a multa será aplicada em dobro, e suspensa a autorização de acesso à rodovia, pelo prazo de até 1 (um) ano.
>
> § 3o Não se aplica o disposto neste artigo em área urbana, de acordo com a delimitação dada pela legislação de cada município ou do Distrito Federal.

21. Os requerentes sustentam que o dispositivo seria

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D25F-D1FC-9B17-3987 e senha 249C-8A14-FF26-8AA7

inconstitucional (i) por violação ao princípio da isonomia, na medida em que criaria uma diferenciação injustificada entre varejistas que atuam nas proximidades de rodovias e os demais e, ainda, (ii) por violação a princípios da ordem econômica, dentre os quais estaria a livre iniciativa e a não intervenção do Estado no domínio econômico. Alegam que a Lei Seca teria impactado de maneira abrupta toda uma cadeia econômica ligada ao comércio de bebidas, sem que houvesse um motivo razoável para a interrupção dessa atividade lícita. Argumentam que o problema estaria no consumo de álcool por condutores, e não na venda de bebida alcoólica em si.

22. Ainda que se possa reconhecer que o art. 2º da Lei nº 11.705/2008 restringe atividade de restaurantes, bares e lojas de conveniência que atuam nos arredores das rodovias federais, entendo que essa restrição é constitucional. A edição da norma parte de interpretação razoável dos princípios constitucionais, recomendando-se postura de deferência do Poder Judiciário.

23. *Em primeiro lugar*, não há violação ao princípio da isonomia, pois existe critério de diferenciação razoável entre os varejistas que atuam em rodovias com relação aos demais. O que o princípio da igualdade veda é a diferenciação *injustificada* a situações jurídicas que deveriam receber o mesmo tratamento. A questão, justamente, é que estar às margens de uma rodovia é motivo suficiente para justificar a distinção entre estabelecimentos. Diante dos números alarmantes de embriaguez ao volante, somado ao incremento dos riscos nas rodovias – em que os acidentes costumam ser mais graves – tem-se um cenário em que o risco da mistura entre álcool e direção é mais perigoso. A prevenção de acidentes em rodovias é justificativa idônea para a proibição veiculada na Lei Seca e, por isso, não há que se falar em tratamento anti-isonômico.

24. *Em segundo lugar*, os requerentes alegam violação aos princípios da ordem econômica, pela proibição da exploração de

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D25F-D1FC-9B17-3987 e senha 249C-8A14-FF26-8AA7

atividade lícita. A restrição à liberdade de iniciativa no presente caso, todavia, é proporcional. A vedação é adequada para evitar que motoristas consumam bebidas alcoólicas em rodovias. Ela também se mostra necessária, tendo em vista que nenhuma outra medida foi tão eficaz para a diminuição da embriaguez ao volante. O caso da Lei Seca é emblemático do quanto o exercício do poder de polícia administrativo pode realmente conduzir a uma mudança de comportamento e aumentar a conscientização em torno de um problema social. As campanhas educativas não eram suficientes e os números mostram a eficiência da lei, o que apenas reforça que a legislação mais rígida era mesmo necessária. Por fim, a proibição também é proporcional em sentido estrito. Como destacado nas informações prestadas nos autos, a dificuldade de implementar a fiscalização é maior nas rodovias quando comparadas a áreas urbanas. Nas cidades, as *blitz* ostensivas de verificação do cumprimento da lei são eficazes para a redução da mistura de álcool e direção. Nas rodovias, contudo, essa fiscalização é mais difícil devido à extensão da área a ser monitorada. Daí a necessidade da proibição da venda de bebida alcoólica, como medida complementar para o atingimento da finalidade pretendida.

25. A reforçar a proporcionalidade do art. 2º da Lei nº 11.705/2008, deve-se considerar que a proibição não impede o exercício da atividade econômica como um todo, mas apenas a venda de bebidas alcoólicas. Restaurantes, bares e similares não tiveram que encerrar as suas atividades. Os estabelecimentos comerciais continuaram vendendo bebidas não alcoólicas, lanches e refeições. Eles apenas tiveram que adaptar a exploração da atividade, a fim de harmonizá-la com a política pública que tem por objetivo reduzir a embriaguez ao volante.

26. Não se ignora que no domínio econômico deve prevalecer o mínimo de interferência estatal possível. Mas a liberdade dos agentes também não é imune a todo tipo de restrição. Nesse caso, a liberdade de vender bebidas alcoólicas em rodovias pode ser legitimamente

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D25F-D1FC-9B17-3987 e senha 249C-8A14-FF26-8AA7

restringida em prol da proteção da vida e da saúde de todos os que nelas transitam. O art. 170, CF, ao lado da consagração da livre iniciativa, também afirma que a ordem econômica tem por fim assegurar a todos existência digna, além de condicionar o exercício do direito de propriedade ao atendimento de sua função social. A restrição imposta pelo art. 2º da Lei nº 11.705/2008, portanto, não aniquila a liberdade dos agentes do setor, ela apenas conforma a sua atuação com uma finalidade pública legitimamente protegida.

V. CONSTITUCIONALIDADE DA FISCALIZAÇÃO EXERCIDA PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL.

27. O art. 4º da Lei Seca estabelece que compete à Polícia Rodoviária Federal fiscalizar a proibição da venda de bebidas alcoólicas em rodovias. O artigo tem o seguinte teor:

> Art. 4o Competem à Polícia Rodoviária Federal a fiscalização e a aplicação das multas previstas nos arts. 2o e 3o desta Lei.
>
> § 1o A União poderá firmar convênios com Estados, Municípios e com o Distrito Federal, a fim de que estes também possam exercer a fiscalização e aplicar as multas de que tratam os arts. 2o e 3o desta Lei.
>
> § 2o Configurada a reincidência, a Polícia Rodoviária Federal ou ente conveniado comunicará o fato ao Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT ou, quando se tratar de rodovia concedida, à Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, para a aplicação da penalidade de suspensão da autorização de acesso à rodovia.

28. Os requerentes argumentam violação ao art. 144, §2º, CF, que fixa as competências da polícia rodoviária federal, que se destina "na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais". A alegação é no sentido de que nem a Constituição, nem a legislação que disciplina a carreira previram a fiscalização de estabelecimentos

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D25F-D1FC-9B17-3987 e senha 249C-8A14-FF26-8AA7

comerciais dentre as suas atribuições. Argumenta-se que o Estado tem órgãos próprios para fiscalizar esses estabelecimentos que, de fato, são fiscais, e não policiais.

29. Ocorre que, evidentemente, a finalidade da norma é a fiscalização da segurança no trânsito, e não da atividade comercial em si. É plenamente condizente com a função de patrulhar as rodovias federais a atuação ostensiva para evitar a embriaguez no trânsito. A medida também é eficiente, pois a Polícia Rodoviária Federal já está presente e circula nas rodovias, de maneira que seus agentes se encontram próximos aos estabelecimentos em questão. Não há nenhum desvio de finalidade, nem tampouco invasão das atribuições dos fiscais que atuam na vigilância sanitária, por exemplo.

30. Some-se a isso que o próprio art. 144, § 2º, CF, remete ao legislador ordinário a disciplina das atribuições da PRF. Por isso, pouco importa se o art. 20 do Código Brasileiro de Trânsito[8] ou o Decreto nº 1.655/95[9] não tenham previsto a fiscalização da venda de bebidas alcoólicas em rodovias federais. A Lei 11.705/2008 possui status normativo de lei ordinária que pode perfeitamente atribuir uma nova competência à Polícia Rodoviária Federal, desde que consentânea com a previsão constitucional, que como visto anteriormente ela é.

VI. CONSTITUCIONALIDADE DA APLICAÇÃO DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA AO CONDUTOR QUE SE RECUSAR A REALIZAR O TESTE DE ALCOOLEMIA.

31. Na sequência, cabe analisar a constitucionalidade da norma segundo a qual o condutor que se recusar a se submeter ao teste de alcoolemia (a exemplo do "bafômetro") fica sujeito às penalidades administrativas previstas no Código Brasileiro de Trânsito. O dispositivo em questão passou por alterações de redação, mas o conteúdo da norma permaneceu essencialmente o mesmo, motivo pelo qual entendo possível

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D25F-D1FC-9B17-3987 e senha 249C-8A14-FF26-8AA7

a análise do mérito da questão[10]. O dispositivo atualmente possui a seguinte redação:

> "Art. 277. O condutor de veículo automotor envolvido em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização de trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos ou científicos, na forma disciplinada pelo Contran, permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência. (Redação dada pela Lei nº 12.760, de 2012)
>
> § 1o (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 12.760, de 2012)
>
> § 2o A infração prevista no art. 165 também poderá ser caracterizada mediante imagem, vídeo, constatação de sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora ou produção de quaisquer outras provas em direito admitidas. (Redação dada pela Lei nº 12.760, de 2012)
>
> § 3º Serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas estabelecidas no art. 165-A deste Código ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput deste artigo."

> "Art. 165-A. Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277: (Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016) (Vigência)
>
> Infração - gravíssima; (Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016) (Vigência)
>
> Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses; (Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016) (Vigência)
>
> Medida administrativa - recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo, observado o disposto no § 4º do art. 270. (Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016)

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D25F-D1FC-9B17-3987 e senha 249C-8A14-FF26-8AA7

(Vigência)

Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de até 12 (doze) meses (Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016) (Vigência)" .

32. Argumenta-se violação ao princípio da não autoincriminação, consagrado no art. 5º, LXIII, CF ("LXIII - o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado"). O artigo violaria o direito do condutor de não produzir prova contra si mesmo.

33. *Em primeiro lugar*, cabe registrar que o princípio da não autoincriminação traduz uma garantia criminal, e a norma em questão possui natureza administrativa. Ainda que se reconheça uma zona de interseção entre o Direito Penal e o Direito Administrativo Sancionador, fato é que a garantia do art. 5º, LXIII, CF é nitidamente direcionada à persecução criminal porque trata do direito do preso de permanecer calado[11], e não incide – ao menos não com a mesma intensidade – na esfera administrativa. Nos casos em que a sanção for de extrema gravidade a ponderação pode se tornar mais árdua, a depender do bem jurídico contraposto. Caso se estivesse tratando da perda de um cargo público, por exemplo, poderia se conferir um peso maior ao princípio da não autoincriminação. Não é isso que está em jogo, todavia. Caso o condutor se recuse a soprar o bafômetro, a consequência será a incidência de multa, o recolhimento do documento de habilitação e a retenção do veículo. Não se trata de sanções graves. Do outro lado, o bem jurídico protegido é a segurança e a vida de toda a coletividade.

34. No caso da Lei Seca, o exercício do poder de polícia estatal tem como principal finalidade a orientação da conduta dos motoristas para a redução da embriaguez ao volante. A aplicação da sanção administrativa, aqui, visa à proteção de um interesse público legítimo. Por mais que a penalidade possua uma dimensão punitiva, a intenção principal é pedagógica. Ela cria um incentivo relevante para a alteração

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D25F-D1FC-9B17-3987 e senha 249C-8A14-FF26-8AA7

de comportamento.

35. Há uma justificativa pragmática para a aplicação da penalidade ao condutor que se recusa a se submeter ao teste de alcoolemia. O receio de pagar a multa e de ter a carteira de habilitação recolhida contribuiu para a redução do consumo de álcool por condutores. Especialmente nas localidades em que há fiscalização ostensiva. A Lei Seca é um exemplo emblemático em que o direito administrativo sancionador – e, especificamente, o receio da sanção – contribuiu para a mudança do comportamento no trânsito. Houve uma verdadeira alteração de cultura que foi impulsionada pela atuação rígida do legislador.

36. É preciso considerar que invalidar essa norma, após aproximadamente doze anos de vigência, terá como consequência provável a diminuição da eficiência da Lei Seca. Se o motorista souber que não receberá nenhuma punição caso se recuse a passar pelo teste de alcoolemia, ele deixará de ter um incentivo relevante para não beber. Caso se permita que o condutor que ingeriu bebida alcoólica se recuse a soprar o "*bafômetro*", sem que isso lhe traga maiores consequências, o resultado provável será o aumento do consumo de álcool por condutores.

37. Também deve se ter em vista que essa recusa, por mais que possua uma repercussão administrativa, não impacta diretamente a persecução criminal. Para a configuração do crime do art. 306 do Código Brasileiro de Trânsito, se exige a constatação de "concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar" ou "sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora". Ou seja, o fato de se recusar a soprar o *bafômetro*, por si só, não possui o efeito de caracterizar o cometimento do crime. Essa distinção reforça a ausência de violação ao do art. 5º, LXIII, CF. O princípio veda a autoincriminação – isto é, a configuração de crime –, e

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D25F-D1FC-9B17-3987 e senha 249C-8A14-FF26-8AA7

não a submissão a uma penalidade administrativa.

38. *Em segundo lugar*, a jurisprudência do STF já reconheceu a possibilidade de restrição do princípio da não autoincriminação, desde que se esteja diante de interesses constitucionais legítimos. No julgamento do RE nº 971.959, o tribunal declarou a constitucionalidade do artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro[12], que tipifica como crime a fuga do local de acidente. A questão que se colocava era, justamente, saber se a norma viola o art. 5º, LXIII, CF, e o argumento foi afastado, com a fixação da seguinte tese de repercussão geral: "A regra que prevê o crime do artigo 305 do CTB é constitucional posto não infirmar o princípio da não incriminação, garantido o direito ao silêncio e as hipóteses de exclusão de tipicidade e de antijuridicidade".

39. O raciocínio desenvolvido no precedente é inteiramente aplicável à hipótese dos autos. A adoção das premissas utilizadas naquele caso reforça a ausência de violação ao princípio da não autoincriminação. A primeira delas é a inexistência de abalo ao núcleo irredutível da garantia, qual seja, jamais obrigar o investigado ou réu a agir ativamente na produção de prova contra si próprio. A recusa de passar pelo teste de alcoolemia apenas sujeita o motorista à sanção administrativa e não se traduz na produção de elementos que subsidiem a persecução criminal. A segunda premissa consiste em aferir, em um exercício de ponderação, se a flexibilização do mencionado princípio possibilita a efetivação em maior medida de outros princípios fundamentais. Aqui, a eventual restrição da garantia constitucional se dá em favor de valores constitucionais relevantes, como a vida, segurança e saúde da população como um todo.

VII. CONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 276 E 306 DO CTB, QUE DISCIPLINAM AS CONSEQUÊNCIAS ADMINISTRATIVAS E CRIMINAIS DE DIRIGIR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL.

40. Por fim, passo à análise das normas que disciplinam as

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D25F-D1FC-9B17-3987 e senha 249C-8A14-FF26-8AA7

consequências administrativas de se dirigir sob a influência de álcool. Elas foram introduzidas originalmente pelo art. 5º, IV e VI da Lei Seca e posteriormente alteradas pela Lei nº 12.760/2012, mas os argumentos veiculados nas ADIs permanecem os mesmos. Na esfera administrativa, adotou-se *tolerância zero* de alcoolemia, de maneira que qualquer concentração de álcool no sangue sujeita o condutor às penalidades administrativas. Na esfera criminal, considera-se a conduta típica quando se constatar "concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar". Confira-se a redação atual dos dispositivos.

> Art. 276. Qualquer concentração de álcool por litro de sangue ou por litro de ar alveolar sujeita o condutor às penalidades previstas no art. 165. (Redação dada pela Lei nº 12.760, de 2012)
>
> Parágrafo único. O Contran disciplinará as margens de tolerância quando a infração for apurada por meio de aparelho de medição, observada a legislação metrológica. (Redação dada pela Lei nº 12.760, de 2012)
>
> Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 12.760, de 2012)
>
> Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.
>
> § 1o As condutas previstas no caput serão constatadas por: (Incluído pela Lei nº 12.760, de 2012)
>
> I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou (Incluído pela Lei nº 12.760, de 2012)
>
> II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora. (Incluído

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D25F-D1FC-9B17-3987 e senha 249C-8A14-FF26-8AA7

> pela Lei nº 12.760, de 2012)
>
> § 2o A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova. (Redação dada pela Lei nº 12.971, de 2014) (Vigência)
>
> § 3o O Contran disporá sobre a equivalência entre os distintos testes de alcoolemia ou toxicológicos para efeito de caracterização do crime tipificado neste artigo. (Redação dada pela Lei nº 12.971, de 2014) (Vigência)
>
> § 4º Poderá ser empregado qualquer aparelho homologado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO - para se determinar o previsto no caput. (Incluído pela Lei nº 13.840, de 2019)

41. Os argumentos veiculados são de violação aos princípios da proporcionalidade e da individualização das penas. Alega-se que as normas impugnadas foram demasiadamente severas diante da gravidade das condutas nelas descritas.

42. Ainda que se possa ter uma opinião diferente a respeito de qual seria o limite razoável a ser tolerado pelo legislador, entendo que não está caracterizada a inconstitucionalidade dos dispositivos. As pessoas podem ter a opinião pessoal de que tomar uma taça de vinho ou um copo de chopp antes de dirigir não deveria ser considerada uma conduta grave a ponto de ensejar a aplicação das sanções previstas na lei. Todavia, o fato é que a medida gravosa foi adotada diante de um problema relevante de embriaguez no trânsito. E, como se viu na nota introdutória do presente voto, estudos indicam que o recrudescimento da lei levou à redução do número de mortes. Não há, portanto, violação ao princípio da proporcionalidade apta a levar à declaração de inconstitucionalidade desses dispositivos. O legislador atuou dentro de uma margem de discricionariedade razoável e ajustou progressivamente a previsão legal, de forma a coibir de maneira efetiva o comportamento indesejado.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D25F-D1FC-9B17-3987 e senha 249C-8A14-FF26-8AA7

43. Igualmente, não há que se falar em violação ao princípio da individualização das penas. Na tipificação criminal, conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool é uma conduta grave e a previsão legal permite a dosimetria da pena de acordo com as circunstâncias do caso. A lei prevê as sanções de "detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor", que não são irrazoáveis diante da gravidade da embriaguez ao volante.

VIII. CONCLUSÃO.

44. Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos. Fixação da seguinte tese de julgamento: "São constitucionais os dispositivos da Lei nº 11.705/2008 e da Lei nº 12.760/2012 que *(i) proíbem a venda de bebidas alcoólicas em rodovias federais; (ii) atribuem competência à Polícia Rodoviária Federal para fiscalizar o cumprimento dessa proibição; (iii) estabelecem os índices de alcoolemia que ensejam aplicação de sanções administrativas e criminais e (iv) determinam a aplicação de sanção administrativa ao condutor que se recusar a se submeter a testes de alcoolemia*".

Notas:

[1] Estimativa com base no período entre 2008 e 2016. "*A Lei seca, impactos econômicos e a contribuição do seguro*" / Natália Oliveira, Claudio Contador e Caroline Rodrigues. -- Rio de Janeiro: ENS-CPES, 2018. 24 p. ; 21 cm (Texto de Pesquisa, nº 5).

[2] Na decisão de convocação da audiência pública, destacou os temas a serem discutidos na ocasião: "As Audiências serão realizadas para que, em essência, os expositores esclareçam os seguintes tópicos: i) efeitos da bebida alcoólica na condução de veículos automotores; ii) efeitos no aumento do número de acidentes em rodovias, em razão da venda de bebidas alcoólicas nas proximidades de rodovias; iii) se a Lei nº 11.705 (Lei Seca) já trouxe benefícios concretos para a população

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D25F-D1FC-9B17-3987 e senha 249C-8A14-FF26-8AA7

brasileira; iv) meios científicos, invasivos e não invasivos, para se apurar, com segurança, a embriaguez incapacitante para a condução de veículos; v) números de prisões e autuações administrativas efetuadas após o surgimento da "Lei Seca", em razão da condução de veículos em estado de embriaguez; vi) panorama mundial do enfrentamento do problema da embriaguez ao volante; vii) se a concentração de álcool por litro de sangue igual ou superior a 6 (seis) decigramas gera, em qualquer pessoa, e independentemente da sua compleição física, um estado de embriaguez incapacitante para a condução de um veículo; viii) se existe alguma concentração específica de álcool por litro de sangue capaz de atestar uma embriaguez incapacitante, de toda e qualquer pessoa, para a condução de um veículo automotor; ix) de que modo o aparelho conhecido como bafômetro mede a quantidade de álcool por litro de sangue igual ou superior a 6 (seis) decigramas; x) a margem de erro de cada um dos métodos atualmente empregados para aferir a embriaguez ao volante; xi) a frequência de aferição dos equipamentos utilizados na medição dos níveis de alcoolemia; xii) se quem come um doce com licor, ingere um remédio com álcool ou usa um antisséptico bucal pode dar origem a uma concentração de álcool por litro de sangue igual ou superior a 6 (seis) decigramas."

[3] Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito 2021, Secretaria Nacional de Trânsito, Ministério da Infraestrutura. Disponível em: https://www.gov.br/infraestrutura/pt-br/assuntos/transito/arquivos-senatran/Anexo_I_pnatrans.pdf, último acesso em 17.05.2022.

[4] Disponível em: https://www.who.int/publications/i/item/9789241565684, último acesso em 17.05.22.

[5] Disponível em: https://www.ens.edu.br/arquivos/A%20LEI%20SECA,%20IMPACTOS%20ECON%C3%94MICOS%20E%20A%20CONTRIBUI%C3%87%C3%83O%20DO%20SEGURO%20%E2%80%93%20TEXTOS%20DE%20PESQUISA%20L%20N%C2%B0%205.pdf, acesso em 09.02.2021.

[6] Segundo o estudo, "os dados utilizados na estimação empírica

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D25F-D1FC-9B17-3987 e senha 249C-8A14-FF26-8AA7

são anuais e divulgados por duas fontes: (a) Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), órgão do Ministério da Saúde, responsável por disponibilizar informações sobre saúde no Brasil; e (b) Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)".

[7] Disponível em: https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2020/06/18/interna_cidadesdf,864831/lei-seca-completa-12-anos-com-saldo-na-reducao-de-vitimas-no-transito.shtml, acesso em 09.02.2021.

[8] Art. 20. Compete à Polícia Rodoviária Federal, no âmbito das rodovias e estradas federais:

I - cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito de suas atribuições;

II - realizar o patrulhamento ostensivo, executando operações relacionadas com a segurança pública, com o objetivo de preservar a ordem, incolumidade das pessoas, o patrimônio da União e o de terceiros;

III - aplicar e arrecadar as multas impostas por infrações de trânsito, as medidas administrativas decorrentes e os valores provenientes de estada e remoção de veículos, objetos, animais e escolta de veículos de cargas superdimensionadas ou perigosas;

IV - efetuar levantamento dos locais de acidentes de trânsito e dos serviços de atendimento, socorro e salvamento de vítimas;

V - credenciar os serviços de escolta, fiscalizar e adotar medidas de segurança relativas aos serviços de remoção de veículos, escolta e transporte de carga indivisível;

VI - assegurar a livre circulação nas rodovias federais, podendo solicitar ao órgão rodoviário a adoção de medidas emergenciais, e zelar pelo cumprimento das normas legais relativas ao direito de vizinhança, promovendo a interdição de construções e instalações não autorizadas;

VII - coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre acidentes de trânsito e suas causas, adotando ou indicando medidas operacionais preventivas e encaminhando-os ao órgão rodoviário federal;

VIII - implementar as medidas da Política Nacional de Segurança e

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D25F-D1FC-9B17-3987 e senha 249C-8A14-FF26-8AA7

Educação de Trânsito;

IX - promover e participar de projetos e programas de educação e segurança, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN;

X - integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito para fins de arrecadação e compensação de multas impostas na área de sua competência, com vistas à unificação do licenciamento, à simplificação e à celeridade das transferências de veículos e de prontuários de condutores de uma para outra unidade da Federação;

XI - fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruído produzidos pelos veículos automotores ou pela sua carga, de acordo com o estabelecido no art. 66, além de dar apoio, quando solicitado, às ações específicas dos órgãos ambientais.

[9] Define a competência da Polícia Rodoviária Federal, e dá outras providências.

[10] As ADIs impugnaram originariamente o art. 5º da Lei Seca, que introduziu a norma no ordenamento jurídico, mas a redação atual dessa regra foi dada pela Lei nº 13.281/2016. Não houve alteração substancial do conteúdo, como se pode verificar:

> "Art. 5o A Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997, passa a vigorar com as seguintes modificações: (...)
>
> IV - o art. 277 passa a vigorar com as seguintes alterações:
>
> "Art. 277. .....
>
> § 2o A infração prevista no art. 165 deste Código poderá ser caracterizada pelo agente de trânsito mediante a obtenção de outras provas em direito admitidas, acerca dos notórios sinais de embriaguez, excitação ou torpor apresentados pelo condutor.
>
> § 3o Serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas estabelecidas no art. 165 deste Código ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput deste artigo." (...)"

[11] Art. 5º (...) LXIII - o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D25F-D1FC-9B17-3987 e senha 249C-8A14-FF26-8AA7

[12] Art. 305. Afastar-se o condutor do veículo do local do acidente, para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída:

Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D25F-D1FC-9B17-3987 e senha 249C-8A14-FF26-8AA7

19/05/2022 **PLENÁRIO**

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.103 DISTRITO FEDERAL

ANTECIPAÇÃO AO VOTO

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Senhor Presidente, cumprimento Vossa Excelência pela condição de Relator e também de Presidente desta sessão, como Presidente do Supremo; a Senhora Ministra Rosa Weber, nossa Vice-Presidente, a quem cumprimento e agradeço, como também ao Ministro Dias Toffoli, por me permitirem, rapidamente, antecipar meu voto; os Senhores Ministros; o Senhor Subprocurador-Geral da República; os Senhores Advogados, especialmente os que assomaram à tribuna na tarde de ontem, e o faço na pessoa da Procuradora do Estado do Rio Grande do Sul, Doutora Fernanda, que brilhantemente honrou a tribuna do Supremo de maneira correta e percuciente, fazendo a defesa do recorrente.

Senhor Presidente, farei juntada de voto.

A causa está devidamente esclarecida, não apenas pelo voto de Vossa Excelência, na tarde ainda de ontem, mas, hoje, pelos votos que trouxeram à lembrança o que está posto, exatamente os temas referentes à repercussão geral, no caso do recurso extraordinário, e ao pedido de declaração de inconstitucionalidade veiculado nas Ações Diretas 4.017 e 4.103.

Presidente, o que foi devidamente arguido diz respeito à possibilidade, ou não, de haver a proibição, na lei, da venda de bebidas alcoólicas nos estabelecimentos que estão à beira das estradas e, quanto a isso, foi alegado o princípio da livre iniciativa. Portanto, segundo se alega, nós teríamos uma dificuldade para superar em razão de uma restrição indevida da liberdade, nesse sentido específico, empresarial.

Eu estou acompanhando Vossa Excelência, fazendo a juntada

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 41B5-91A6-C755-CCF7 e senha 4427-4DC9-2A09-B61F

exatamente dos dados, comprovando que essa escolha legislativa, a meu ver, não afronta, não desobedece ao princípio constitucional, até porque a liberdade de iniciativa se faz exatamente tendo em vista valores maiores que a Constituição acolheu como princípios ou como regras.

Nesse sentido, o que havia, conforme já foi várias vezes encarecido desde o voto de Vossa Excelência, era uma situação de fato em que o Estado precisava pôr cobro, através de uma lei, a qual foi discutida e solucionada exatamente nos termos que prevalecem. Fazendo a lembrança de que, tanto neste caso como no caso do que é questionado nas ações diretas, no sentido de que haveria uma exorbitância legislativa, na minha compreensão, com as vênias de compreensões contrárias, especialmente o que foi posto pelo Ministro Nunes Marques, neste caso, neste sentido especificamente, não me parece aqui haver qualquer tipo de afronta. O quadro ainda é um quadro grave de mortes, de atropelamentos, de acidentes gravíssimos.

Apenas para trazer um dado, Presidente, somando a todos os outros que as estatísticas já apresentadas demonstram, só na Rede Sarah, depois da vigência dessa lei, da aplicação, portanto, das medidas de fiscalização, exigência de os condutores provarem ou não a sua plena condição para a condução, houve uma alteração do quadro, porque a maioria dos casos que se tinha de acidentes era decorrente exatamente do uso de bebida alcoólica pelos condutores.

Depois da vigência da lei, caiu em mais de 50%, só na Rede Sarah, o atendimento desses casos. Hoje o problema maior que se tem nessa Rede - e, portanto, é um dado demonstrativo - é com relação a outro tipo de acidente, basicamente de motos. Mas no que se refere especificamente a este, que havia espaços específicos tão grande era o número de pessoas que sofriam sequelas decorrentes desses acidentes, houve uma queda de mais de 50%, portanto, da apresentação, o que por si demonstra, como já foi aqui posto, o que se obteve com a vigência dessa lei, foi a diminuição

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 41B5-91A6-C755-CCF7 e senha 4427-4DC9-2A09-B61F

dos casos, que era era exatamente o pedido: que quem bebe não dirija.

E aquilo, Ministro Fachin, que Vossa Excelência lembrou, do *"pé na tábua*", eu me lembro que, por causa de acidentes em outros tempos, quando era criança ainda, tinha também um aviso: "*Não corra, papai, eu te espero em casa*". Porque também o nível de acidentes era muito grave. Então esse é um problema social e um problema que o Estado precisa realmente acudir porque é fora de casa que se projeta, que acontece.

E essa legislação veio exatamente para dar uma resposta e tem sido uma resposta eficiente, que não apenas, na minha compreensão, não colide com os direitos constitucionais garantidos da liberdade, mas a liberdade é sempre levada em consideração no espaço com o outro. E nesse caso, levava à morte de pessoas que, às vezes, sem nem ter ideia do que tinha acontecido, eram colhidas exatamente por esse tipo de comportamento.

Então eu estou, como disse, fazendo juntada de voto escrito, Presidente, nos três casos, votando pelo provimento do recuso extraordinário, para que se restabeleça exatamente a validade do auto de infração que foi lavrado nos termos e com base na legislação questionada.

No caso das ações diretas de inconstitucionalidade, estou votando no sentido da improcedência, mantendo-se, portanto, hígidas as normas que foram questionadas, acompanhando integralmente Vossa Excelência, aí incluída a tese por Vossa Excelência apresentada.

É como voto.

Publicado sem revisão. Art. 95 do RISTF.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 41B5-91A6-C755-CCF7 e senha 4427-4DC9-2A09-B61F

19/05/2022 **PLENÁRIO**

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.103 DISTRITO FEDERAL

VOTO VOGAL

A Senhora Ministra Rosa Weber: 1. Trata-se de julgamento conjunto das **ADIs 4.017 e 4.103** e **do RE 1.224.374-RG**, todos da relatoria do Min. Luiz Fux, nos quais se examina a higidez constitucional de preceitos da Lei Federal nº 11.705/2008, denominada "Lei Seca", na parte em que (*i*) veda o comércio de bebidas alcoólicas em rodovias federais; (*ii*) outorga competência à Polícia Rodoviária Federal para fiscalizar e aplicar multas aos estabelecimentos infratores; e (*iii*) dispõe sobre os meios de comprovação da prática da infração de trânsito consistente em dirigir sob influência de álcool ou outras substâncias psicoativas.

2. Reporto-me ao bem lançado relatório da lavra do eminente Relator, Min. Luiz Fux.

Examino o mérito dos pedidos.

Vedação ao comércio de bebidas alcoólicas em rodovias federais e terrenos contíguos (Lei 11.705/2008, art. 2º)

3. Quanto à alegada inconstitucionalidade material da norma que estabelece a **proibição do comércio de bebidas alcoólicas em rodovias federais ou em terrenos contíguos**, enfatizo que em absoluto diviso ofensa às liberdades fundamentais invocadas. Os preceitos contestados apenas regulamentam a **restrição** da venda e ingestão de bebidas alcoólicas em ambientes próximos às rodovias federais e respectivas estradas de acesso, de modo a equalizar de forma proporcional o conflito dos direitos envolvendo, de um lado, **a proteção à vida, à saúde e à integridade física** das pessoas, em especial aquelas que utilizam meios de transporte em tais rodovias, e, de outro, **o exercício das liberdades individuais e da autonomia privada**.

4. Igualmente inocorrente violação da livre iniciativa, do livre comércio e da livre concorrência. A comercialização do produto, repito,

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B5DA-CF9A-175C-4C0B e senha F3B9-C4FA-4F33-E4F3

não é objeto de proibição geral e abrangente, fixadas apenas **restrições razoáveis** que visam, repito, à proteção da saúde e do consumidor, limites aos quais estão sujeitas quaisquer atividades econômicas.

Esse mesmo entendimento veio a prevalecer no julgamento **da ADI 4.351/PN**, da minha relatoria, na qual reconhecida a compatibilidade com o texto constitucional de lei estadual que **vedava o consumo de cigarro e outros produtos fumígenos em ambientes fechados**. Eis a ementa da decisão em referência:

> "CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE. FEDERALISMO COOPERATIVO. ART. 24 CF. DISCIPLINA DE FUMÍGENOS EM AMBIENTES COLETIVOS FECHADOS. ATUAÇÃO DOS ESTADOS PARA O ESTABELECIMENTO DE POLÍTICA PÚBLICA MAIS RESTRITIVA, EM ATENÇÃO ÀS PECULIARIDADES LOCAIS. CUMPRIMENTO DOS DEVERES FUNDAMENTAIS DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS À SAÚDE E DO CONSUMIDOR. SOLUÇÃO LEGISLATIVA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL DO CONFLITOS ENTRE OS DIREITOS FUNDAMENTAIS À SAÚDE E SEGURANÇA DO CONSUMIDOR E AS LIBERDADES INDIVIDUAIS E ECONÔMICAS FUNDAMENTAIS (LIVRE COMÉRCIO E LIVRE INICIATIVA). PRECEDENTES JUDICIAIS.
>
> 1. No modelo federativo brasileiro, estabelecidas pela União as normas gerais para disciplinar sobre proteção à saúde e responsabilidade por dano ao consumidor, aos Estados compete, além da supressão de eventuais lacunas, a previsão de normas destinadas a complementar a norma geral e a atender as peculiaridades locais, respeitados os critérios **(*i*)** da preponderância do interesse local, **(*ii*)** do exaurimento dos efeitos dentro dos respectivos limites territoriais – até mesmo para se prevenirem conflitos entre legislações estaduais potencialmente díspares – e **(*iii*)** da vedação da proteção insuficiente.
>
> **2**. A Lei n. 9.294/1996 retira a possibilidade dos Estados e dos Municípios de legislarem de forma a permitir a utilização

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B5DA-CF9A-175C-4C0B e senha F3B9-C4FA-4F33-E4F3

de produtos fumígenos em circunstâncias diversas das por ela indicadas. Remanesce à competência suplementar dos entes federados estaduais disciplinar os ambientes em que é proibido o consumo de tais produtos, sem que tal regulação implique inobservância dos parâmetros estabelecidos na Lei n. 9.294/1996. Cumpre assinalar, quanto ao ponto, que essa política pública, inclusive, atende o *critério dos deveres fundamentais de proteção aos direitos*.

3. Legitimidade da Lei n. 16.239/2009 do Estado do Paraná, que estabeleceu restrições quanto ao consumo de produtos com potencial risco à saúde e à segurança dos consumidores. Solução legislativa que atende o postulado da proporcionalidade, ao não impor restrições que violem o núcleo das liberdades individuais e econômicas fundamentais.

4. Aplicação ao caso do precedente formado na ADI 4.306 (Relator Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, unanimidade, DJ 19.2.2020).

5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.

(**ADI 4.351/PN**, Rel. Ministra Rosa Weber, j. 24/08/2020)

Tal como enfatizei em meu voto proferido naquele julgamento:

> **(*i*)** a livre iniciativa, fundamento da ordem econômica constitucional, **deve observar igualmente o princípio de defesa do consumidor**, mesmo no contexto de repartição de competência concorrente;
>
> **(*ii*)** para esse fim, revela-se legítimo o estabelecimento de restrições quanto ao consumo de produtos que possam eventualmente representar **risco à saúde**;
>
> **(*iii*)** os estabelecimentos comerciais que vendem bebidas alcoólicas, especialmente em locais próximos a estradas e rodovias, **sujeitam-se ao dever de observância ao imperativo de segurança, em proteção aos consumidores**;

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B5DA-CF9A-175C-4C0B e senha F3B9-C4FA-4F33-E4F3

> **(*iv)*** a fiscalização e a proteção por parte dos proprietários e responsáveis de estabelecimentos em relação à saúde dos consumidores traduz atuação cooperativa dos particulares com o Estado, na consecução da tutela da ordem e da incolumidade pública.

5. Não vislumbro, ainda, quanto à norma impugnada, violação do princípio da isonomia entre os comerciantes varejistas. No caso, a diferenciação de tratamento entre os estabelecimentos urbanos e aqueles situados às margens de rodovias federais acha-se plenamente justificada. As informações prestadas demonstram que a fiscalização das rodovias federais, em razão de sua grande extensão, mostra-se muito mais difícil para os órgãos de trânsito do que as vias localizadas nas áreas urbanas. Essa condição torna legítimo o fator de *discrimen* adotado pelo legislador, de modo a atingir maiores índices de eficiência no controle da segurança no tráfego de veículos.

Fiscalização exercida pela Polícia Rodoviária Federal (Lei 11.705/2008, art. 4º)

6. Nada colhe, de outro lado, **a alegação fundada em suposta incompetência da Polícia Rodoviária Federal para fiscalizar e aplicar multas** aos estabelecimentos infratores.

7. Conforme dispõe a legislação de trânsito brasileira, **a Polícia Rodoviária Federal integra o Sistema Nacional de Trânsito**:

> "**Código de Trânsito Brasileiro**
>
> ….....
>
> **Art. 7º** Compõem o Sistema Nacional de Trânsito os seguintes órgãos e entidades:
>
> ….....
>
> **V - a Polícia Rodoviária Federal**;

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B5DA-CF9A-175C-4C0B e senha F3B9-C4FA-4F33-E4F3

8. No âmbito de suas competências, **a legislação de trânsito outorgou à Polícia Rodoviária Federal a atribuição de fiscalizar as rodovias e estradas federais** e, no exercício dessa tarefa, executar operações relacionadas com a segurança do trânsito, além de aplicar multas:

> "**Código de Trânsito Brasileiro**
>
> …....
>
> **Art. 20**. Compete à Polícia Rodoviária Federal, **no âmbito das rodovias e estradas federais**:
>
> I - cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito de suas atribuições;
>
> II - realizar o patrulhamento ostensivo, **executando operações relacionadas com a segurança pública**, com o objetivo de preservar a ordem, incolumidade das pessoas, o patrimônio da União e o de terceiros;
>
> III - aplicar e arrecadar as multas impostas por infrações de trânsito, as medidas administrativas decorrentes e os valores provenientes de estada e remoção de veículos, objetos, animais e escolta de veículos de cargas superdimensionadas ou perigosas;

9. Resulta claro do conteúdo normativo da Lei nº 11.705/2008 que a atuação fiscalizadora da Polícia Rodoviária Federal tem por fim a preservação da **segurança no trânsito** e não, como alegado nestes autos, a atividade de comércio varejista.

10. Além disso, a Constituição Federal outorgou ao legislador federal competência para definir, por meio de lei ordinária, as atribuições da Polícia Rodoviária Federal (CF, art. 144, § 2º). Entendo que a "Lei Seca", ao conferir à PRF a atribuição de fiscalizar os estabelecimentos comerciais, densificou o conteúdo normativo no preceito constitucional em questão, fazendo-o de modo plenamente compatível com as finalidades institucionais da PRF em matéria de **segurança do trânsito** nas rodovias federais.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B5DA-CF9A-175C-4C0B e senha F3B9-C4FA-4F33-E4F3

Sanção decorrente da recusa à realização dos testes de alcoolemia

11. Questiona-se, ainda, a constitucionalidade do art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, na redação dada pela Lei nº 11.705/2008, que possui o seguinte teor:

> "Art. 165-A. Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277:
>
> Infração - gravíssima;
>
> Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses;
>
> Medida administrativa - recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo, observado o disposto no § 4º do art. 270.
>
> Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no *caput* em caso de reincidência no período de até 12 (doze) meses".

12. Sustenta-se que **(i)** só seria possível exigir do motorista o teste de bafômetro *"caso ele apresente sinais externos de influência de álcool, os quais deverão ser devidamente certificados por meio do termo próprio"* (vol. 2, fl. 20 – em outras palavras, a possibilidade de exigência do teste estaria condicionada à presença de sinais externos que já indiquem ao agente público a embriaguez do motorista); **(ii)** em caso de recusa à realização do teste de bafômetro, *"a ação possível aos agentes, para enquadramento da infração por dirigir sob efeito de álcool, era de levar o suspeito de embriaguez a exame clínico, por médico, no instituto médico legal; produzir prova mediante imagem ou vídeo; ou atestar o estado de embriaguez, mas, nesta hipótese, deverá observar e descrever quais os sintomas que verificou no imputado e que caracterizariam o mencionado estado anímico"* (vol. 2, fl. 21); e **(iii)** a autuação derivada da simples recusa em realizar o teste representaria violação da liberdade, da presunção de inocência, da não-autoincriminação e da individualização da pena (art. 5º, XV, LVII, LXIII e XLVI), neste último

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B5DA-CF9A-175C-4C0B e senha F3B9-C4FA-4F33-E4F3

caso, porque a punição pela negativa de se submeter ao teste é a mesma aplicada aquele que é flagrado no exame, havendo afronta à proporcionalidade e à razoabilidade.

13. Alega-se violação dos arts. 2º, 5º, *caput* e II, 6º, *caput*, 144, 22, XI, 23, XII, 37, caput e 144, § 10, da Constituição Federal, pois: **(i)** os efeitos do álcool sobre a capacidade de direção variam de pessoa para pessoa, não sendo possível *"estabelecer um mínimo seguro de aferição, fundamento suficiente para que se coíba o uso, ainda que aparentemente ínfimo"* (vol. 3, fl. 9); **(ii)** a infração do art. 165-A é autônoma, configurando-se com a simples recusa, independentemente de suspeita de embriaguez; **(iii)** o alegado direito à não-incriminação só poderia ser arguido em relação ao crime de dirigir embriagado (art. 306 do CTB), ou seja, na esfera propriamente penal; e **(iv)** haveria diferença entre não produzir provas contra si ou arcar com as consequências administrativas da escolha em não produzir prova.

14. Analiso, em primeiro lugar, a pretensa necessidade de condicionar a exigência do teste de bafômetro à presença de sinais externos de embriaguez. Essa exigência, que não consta da lei na redação atual, é, na verdade, uma tentativa de repristinar, pela via interpretativa, aspectos passados da legislação de trânsito – e que foram deixados de lado, justamente, por não serem capazes de lidar com as exigências de segurança demandadas pela realidade catastrófica das condições do trânsito brasileiro.

15. Originariamente, o art. 165 do CTB definia como infração a direção sob influência de mais de seis decigramas por litro de sangue de álcool. Em 2006, a Lei 11.275 alterou a redação, para excluir a quantificação de medida de consumo (a redação passou a ser: *"dirigir sob a influência de álcool"*). Contudo, não havia tipificação de infração para quem se recusasse ao teste. Em 2016, foi incluído o art. 165-A, para essa finalidade (Lei nº 13281), assim como incluído o § 3º no art. 277, para reiterar que *"Serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas estabelecidas no art. 165-A deste Código ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no* caput *deste artigo"*. No

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B5DA-CF9A-175C-4C0B e senha F3B9-C4FA-4F33-E4F3

mesmo sentido, originariamente, o *caput* do art. 277 estipulava que a submissão a testes seria exigida quando presente *"suspeita de haver* [o motorista] *excedido os limites previstos no artigo anterior"*, ou seja, mais de seis decigramas por litro de sangue. Ocorre que, desde 2012, diz o art. 276, simplesmente, que *"Qualquer concentração de álcool por litro de sangue ou por litro de ar alveolar sujeita o condutor às penalidades previstas no art. 165"* (Lei nº 12760).

16. O que se percebe, portanto, é a adoção paulatina da *"tolerância zero"* em relação ao álcool, como opção legislativa de política pública. Parte-se, no ponto, de certos dados da realidade, segundo os quais **(i)** a resistência ao álcool varia de pessoa para pessoa e **(ii)** a capacidade motora e cognitiva exigida para a direção já pode estar comprometida antes da apresentação de sintomas externos de embriaguez. Nesse sentido:

> "*Os efeitos do álcool variam de intensidade de acordo com as características pessoais*. Por exemplo, uma pessoa acostumada a consumir bebidas alcoólicas sentirá os efeitos do álcool com menor intensidade, quando comparada com uma outra pessoa que não está acostumada a beber. Um outro exemplo está relacionado a estrutura física; uma pessoa com uma estrutura física de grande porte (considerando altura, massa muscular e gordura) terá uma maior resistência aos efeitos do álcool. Outros fatores estão associados ao metabolismo do indivíduo, vulnerabilidade genética, estilo de vida e tempo em que o álcool é consumido" (*https://cisa.org.br/index.php/sua-saude/informativos/artigo/item/51-efeitos-do-alcool*, acesso em 10.3.2021).

> "Normalmente, as pessoas acham que conhecem seu ponto de tolerância ao álcool e que podem beber sem colocar em risco a segurança no trânsito, mas *estudos científicos apontam que não há uma quantidade de álcool que possa ser ingerida e considerada segura para se dirigir*. Muitos fatores influenciam na absorção e na eliminação do álcool do organismo e mesmo

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B5DA-CF9A-175C-4C0B e senha F3B9-C4FA-4F33-E4F3

> pequenas quantidades são suficientes para comprometer a capacidade de condução" (*http://blog.saude.mg.gov.br/2019/09/20/semananacionaldotransito-alcool-e-direcao-uma-mistura-que-nao-acaba-bem/*, acesso em 10.3.2021).

Destaco, em especial, considerações bastante objetivas, na medida em que relacionam graduações de álcool (dentro do limite anteriormente permitido, de seis decigramas) com consequências deletérias à capacidade de dirigir, veiculadas por artigo de 2008 (antes mesmo, portanto, da alteração legislativa aqui tratada) editado pela Associação Brasileira de Medicina de Tráfego ("*Alcoolemia e direção segura*", publicado na Revista da Associação Médica Brasileira, vol. 54, nº 5, São Paulo, Set./Out. 2008, disponível em *https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-42302008000500006*, acesso em 10.3.2021):

> "*Uma dose (uma lata de cerveja, uma taça de vinho ou meio copo de uísque) corresponde a aproximadamente 12 g de álcool.*
>
> *Um adulto médio (homem, 70 kg ou mulher de 62 kg, em bom estado de saúde), consumindo duas doses, atingirá uma alcoolemia de 0,3-0,5 g/l.*
>
> (...)
>
> Condutores com alcoolemia igual ou superior a 0,2 g/l ficam com as habilidades necessárias para a condução prejudicadas, como funções de atenção dividida, visuais e acompanhamento de movimento.
>
> *O risco de envolvimento em um acidente fatal para condutores com alcoolemia entre 0,2 e 0,5 g/l é de 2,6 a 4,6 vezes maior do que o de um condutor sóbrio.*
>
> A diminuição da capacidade de desempenhar funções cruciais para a condução de veículos, como processamento de informações, se inicia com alcoolemias baixas, e a maioria dos indivíduos se encontra significantemente debilitada com alcoolemia de 0,5 g/l. O risco relativo de se envolver em um acidente fatal como condutor é de 4 a 10 vezes maior para

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B5DA-CF9A-175C-4C0B e senha F3B9-C4FA-4F33-E4F3

> motoristas com alcoolemia entre 0,5 e 0,7g/l, se comparados com motoristas sóbrios.
>
> (...)
>
> Do exposto acima, refletindo sobre a quantidade de informações existentes e sabendo que há uma grande variabilidade dos efeitos devido à susceptibilidade individual dos condutores (sexo, peso, etnia, hábito ou não de consumir bebidas) nos leva a afirmar que **não existe concentração segura, sendo, portanto, a alcoolemia zero o único padrão proposto de dirigibilidade sem riscos**".

17. Exigir que exista prévia e fundada suspeita de alcoolização, por meio de sinais externos, como condição ao teste de bafômetro é repristinar a política legislativa anterior (visivelmente incapaz de dar conta da violenta realidade do trânsito brasileiro) em nível ainda mais permissivo, pois está demostrado que mesmo o limite de seis decigramas por litro de sangue pode ser ultrapassado em muitos indivíduos, sem que estes demonstrem sinais externos de embriaguez (embora já presente a perda parcial das habilidades necessárias à condução de veículos).

A alegação de inconstitucionalidade estende-se, portanto, para além do art. 165-A: na verdade, ela descaracteriza toda a atual política pública de tolerância zero ao álcool. Nesse sentido, seria necessário até mesmo recontextualizar a controvérsia, pois seu foco não estaria exatamente no art. 165-A, mas na declaração sub-reptícia de inconstitucionalidade do art. 276 do CTB (na redação atual), segundo o qual *"Qualquer concentração de álcool por litro de sangue ou por litro de ar alveolar sujeita o condutor às penalidades previstas no art. 165"*. Esta é, na verdade, a disposição legislativa que se impugna.

18. Ao justificar tal posição, faz-se referência à existência de outros meios de comprovação, como exame clínico de sangue ou possibilidade de lavratura de laudo pela autoridade de trânsito: *"a ação possível aos agentes, para enquadramento da infração por dirigir sob efeito de álcool, era de levar o suspeito de embriaguez a exame clínico, por médico, no instituto médico legal; produzir prova mediante imagem ou vídeo; ou atestar o estado de*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B5DA-CF9A-175C-4C0B e senha F3B9-C4FA-4F33-E4F3

embriaguez, mas, nesta hipótese, deverá observar e descrever quais os sintomas que verificou no imputado e que caracterizariam o mencionado estado anímico". Ou seja: considera-se que a obrigatoriedade de submissão ao bafômetro é causa de violação da liberdade individual e, ao mesmo tempo, recomenda como medida alternativa *"levar o suspeito de embriaguez a exame clínico, por médico, no instituto médico legal"*, embora não se conceba qual seria a diferença entre as situações, em relação ao parâmetro jurídico-constitucional. Da mesma forma, *"produzir prova mediante imagem ou vídeo"* significa constranger o condutor a andar em linha reta ou "fazer o teste do 4" com as pernas, o que também seria ilegal, pelo mesmo critério.

Em resumo, os autores invocam medidas substitutivas que, pelos parâmetros por eles mesmo sugeridos, também não poderiam ser exigidas.

Quanto à possibilidade de se atestar embriaguez por meio da *"descrição dos sintomas"*, há o mesmo problema antes versado, relativamente à completa desconsideração da política de tolerância zero – uma vez condicionada a fiscalização apenas às hipóteses de embriaguez visível.

19. Colocadas, então, as premissas materiais a serem respeitadas (notadamente a influência perniciosa da ingestão de álcool em qualquer quantidade), verifica-se que esta Suprema Corte, em data recente, afastou, por maioria, a alegação jurídica de que haveria violação do princípio da não-incriminação diante de dispositivo do CTB que tipificava o crime de omissão de socorro (art. 305), assim previsto: *"Afastar-se o condutor do veículo do local do acidente, para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída: Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa"*. O acórdão está assim ementado, na parte de relevo:

> "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. ARTIGO 305 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ANÁLISE DA CONSTITUCIONALIDADE DO TIPO PENAL À LUZ DO ART. 5º, LXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B5DA-CF9A-175C-4C0B e senha F3B9-C4FA-4F33-E4F3

Nº 907. NATUREZA PRINCIPIOLÓGICA DA GARANTIA DO NEMO TENETUR SE DETEGERE. POSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO. PRESERVAÇÃO DO NÚCLEO ESSENCIAL DA GARANTIA. HARMONIZAÇÃO COM OUTROS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS PREVISTOS CONSTITUCIONALMENTE. POSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO PARA AFASTAR A DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO TIPO PENAL ANALISADO.

1. O princípio da vedação à autoincriminação, conquanto direito fundamental assegurado na Constituição Federal, pode ser restringido, desde que (a) não seja afetado o núcleo essencial da garantia por meio da exigência de uma postura ativa do agente na assunção da responsabilidade que lhe é imputada; e que (b) a restrição decorra de um exercício de ponderação que viabilize a efetivação de outros direitos também assegurados constitucionalmente, respeitado o cânone da dignidade humana do agente.

(...)

9. A persecução penal, pela sua natureza, admite a relativização de direitos nas hipóteses de justificável tensão (e aparente colisão) entre o dever do Poder Público de promover uma repressão eficaz às condutas puníveis e as esferas de liberdade e/ou intimidade daquele que se encontre na posição de suspeito ou acusado. É o que ocorre com a garantia do nemo tenetur se detegere, que pode ser eventualmente relativizada pelo legislador.

(...)

16. A questão constitucional debatida no presente recurso extraordinário é se a opção legislativa de criminalizar a conduta daquele que, com o fim deliberado de se furtar à eventual responsabilização cível e/ou penal, se afasta do local de acidente no qual se envolveu (art. 305 do CTB) ofenderia a garantia constitucional contra a autoincriminação (emanada do inciso LXIII do art. 5º da CF), na medida em que, a contrario senso, exige do agente a conduta de permanecer no aludido local com

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B5DA-CF9A-175C-4C0B e senha F3B9-C4FA-4F33-E4F3

> o fim de viabilizar sua identificação pelas autoridades de trânsito, passo necessário para a promoção da sobredita responsabilização em sede judicial.
>
> 17. O tipo penal do art. 305 do CTB tem como bem jurídico tutelado "a administração da justiça, que fica prejudicada pela fuga do agente do local do evento, uma vez que tal atitude impede sua identificação e a consequente apuração do ilícito na esfera penal e civil" (CAPEZ, Fernando; GONÇALVES, Victor Eduardo Rios. Aspectos Criminais do Código de Trânsito Brasileiro . 2.ed. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 39).
>
> 18. A fuga do local do acidente é tipificada como crime porque é do interesse da Administração da Justiça que, conforme o caso, ou o particular ou o Ministério Público disponham dos instrumentos necessários para promover a responsabilização cível e/ou penal de quem, eventualmente, provoca dolosa ou culposamente um acidente de trânsito.
>
> (...)
>
> 29. Considerando a natureza objetiva do julgamento, diante do reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional debatida, propõe-se a fixação da seguinte tese: "A regra que prevê o crime do art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97) é constitucional, posto não infirmar o princípio da não incriminação, garantido o direito ao silêncio e ressalvadas as hipóteses de exclusão da tipicidade e da antijuridicidade." (RE nº 971959/RS, Pleno, Relator Ministro Luiz Fux, DJe de 31/7/2020).

Em tal ocasião, ao acompanhar a maioria, assim me manifestei:

> "O Código de Trânsito Brasileiro arrolou direitos e obrigações direcionados a pedestres, ciclistas e condutores de veículos automotores nas vias terrestres de todo o território brasileiro, inclusive diversas infrações administrativas e crimes cometidos na direção de veículos automotores, a demonstrar a preocupação no tratamento legislativo do tema.
>
> Enfatizando, como já foi feito, que não há direitos

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B5DA-CF9A-175C-4C0B e senha F3B9-C4FA-4F33-E4F3

> absolutos - e nessa medida a garantia constitucional da não autoincriminação não o é -, pontuo que bem jurídico tutelado no art. 305 do CTB é, a meu juízo, a administração da justiça, permitindo, a exigência de permanência do condutor no local do acidente, sua identificação, facilitando a responsabilização penal e/ou civil.
>
> Anoto que esta obrigação de permanência do motorista envolvido no acidente de trânsito no local dos fatos, especialmente em acidentes com vítimas, apresenta-se como fator solidariedade, a incrementar, ainda que indiretamente, a proteção à vida e integridade física da vítima, bens jurídicos referentes a outros delitos de trânsito (arts. 302, 303, 304 do CTB).
>
> Na minha compreensão, o art. 305 do CNT, ao expressar a preocupação do legislador federal com a administração da justiça, com a segurança no trânsito e, por conseguinte, com a preservação dos direitos à integridade da vítima, à incolumidade pública e à saúde dos usuários das vias públicas, não malfere os princípios da ampla defesa, da autoincriminação e da igualdade, insculpidos no texto constitucional".

20. De fato, a política de tolerância zero só pode ser implementada se, paralelamente, houver tipificação de infração relacionada ao bem jurídico "administração da justiça", concernente à prévia e necessária instância fiscalizatória. A ausência de imposição de ônus à negativa pessoal de se submeter à fiscalização implica, necessariamente, fracasso total da política pública. Aliás, mesmo a imposição de sanção mais branda já provocaria esse efeito indesejado, na medida em que os motoristas não se furtariam a ingerir bebida alcoólica se, caso fiscalizados, pudessem optar pela pena mais branda decorrente da negativa. Por isso, também ficam excluídas as alegações no sentido de que haveria quebra da razoabilidade e da proporcionalidade na imputação de sanção administrativa idêntica a quem apresenta recusa ao teste, em comparação com quem realiza o teste e é flagrado; mais uma vez, o alvo, aqui, é a higidez da política pública em si e não o art. 165-A.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B5DA-CF9A-175C-4C0B e senha F3B9-C4FA-4F33-E4F3

Em complemento, é preciso considerar que, do ponto de vista prático, ou seja, considerada a situação jurídica global do infrator, existe diferença entre ser flagrado e se recusar ao teste: a segunda hipótese gera apenas responsabilidade administrativa, ao passo que a primeira, além da mesma responsabilidade administrativa, tem consequências penais (crime do art. 306).

21. Há muitos exemplos de sanções administrativas aplicadas por descumprimento de deveres acessórios, instituídos no interesse da fiscalização, em relação aos quais não se presume responsabilidade pelo descumprimento da obrigação principal que se buscava fiscalizar. No próprio Código de Trânsito, há, por exemplo, o art. 176, V, assim redigido: "*Art. 176. Deixar o condutor envolvido em acidente com vítima: (...) V - de identificar-se ao policial e de lhe prestar informações necessárias à confecção do boletim de ocorrência*". Ora, se a não-incriminação tornasse lícita a recusa, sem qualquer ônus, à realização de teste de bafômetro, também seria lícita a recusa ao fornecimento da CNH ao agente de trânsito, quando isso fosse requisitado. Qualquer fiscalização de trânsito seria, então, impossível, na medida em que são inúmeras as obrigações relativas à posse e condução de veículos automotores. No direito tributário, por exemplo, a questão é muito bem estabelecida (art. 113, § 2º do CTN): da obrigação de escriturar livros contábeis ou declarar imposto de renda é possível extrair consequências administrativas próprias, conquanto nada se diga, por presunção, sobre a existência de sonegação fiscal. Não que tal presunção, ainda que relativa, não seja possível: na esfera cível, puramente privada (onde não cabe, obviamente, falar em imposição de sanção administrativa por descumprimento de dever acessório à fiscalização), encontram-se reflexos que encerram presunção, como na Súmula nº 301 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "*em ação investigatória* [de paternidade], *a recusa do suposto pai a submeter-se ao exame de DNA induz presunção* juris tantum *de paternidade*" (Súmula nº 301).

22. Em suma, sob o pretexto de afastar a constitucionalidade de um artigo, na verdade ataca-se outro (art. 276), no qual fundada a política pública de tolerância zero no combate à violência no trânsito. Os

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B5DA-CF9A-175C-4C0B e senha F3B9-C4FA-4F33-E4F3

argumentos versados **(i)** conflitam com o estado atual das conclusões clínicas sobre o uso do álcool e suas relações com a habilidade de dirigir, **(ii)** são entre si contraditórios ou **(iii)** já foram superados pela jurisprudência desta Suprema Corte.

Como destacado, o Código de Trânsito Brasileiro, ao expressar a preocupação do legislador federal com a administração da justiça, com a segurança no trânsito e, por conseguinte, com a preservação dos direitos à integridade da vítima, à incolumidade pública e à saúde dos usuários das vias públicas, **não malfere os princípios da ampla defesa e da não autoincriminação**, garantidos no texto constitucional, até porque **não há direitos absolutos e, de qualquer sorte, não visualizo o pretendido conflito.**

Conclusões

23. Ante o exposto, **acompanho** o voto proferido pelo eminente Relator, para, pedindo vênia aos que entendem de forma diversa, **julgar improcedentes** as ações diretas de inconstitucionalidade em exame e **dar provimento** ao recurso extraordinário.

É como voto.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B5DA-CF9A-175C-4C0B e senha F3B9-C4FA-4F33-E4F3

19/05/2022 **PLENÁRIO**

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.103 DISTRITO FEDERAL

VOTO

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:

Boa tarde, Senhor Presidente. Na pessoa de Vossa Excelência, cumprimento todos que nos acompanham: os Colegas e todos que estão presentes presencialmente ou virtualmente.

Senhor Presidente, desde logo, anuncio que acompanho Vossa Excelência em todas as conclusões que Vossa Excelência tão bem externou ontem.

Registro, apenas, por dever de registro histórico, este comentário que fez o Ministro **Roberto Barroso**: há leis que pegam e leis que não pegam. Essa é uma lei que pegou. Embora, também como ele, eu não concorde com esse ditado popular. Todas as leis estão sujeitas ao **enforcement**, e o Judiciário está aí exatamente para fazê-lo. Lembro que, tal qual a política pública de combate ao tabagismo teve a sua frente o hoje Senador José Serra, essa campanha da criminalização e da sanção da ingestão de bebida alcoólica e do posterior uso do volante teve no ex-Ministro da Justiça Tarso Genro um grande defensor.

Aqui, fica, então, esse registro, que eu penso ser importante fazer para a história, porque, sem dúvida, são políticas que salvam milhares e milhares de vidas, e são políticas simples.

Acompanho Vossa Excelência, Senhor Presidente.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 9DE3-0979-E5ED-E641 e senha D20C-44E5-071A-4E09

19/05/2022 **PLENÁRIO**

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.103 DISTRITO FEDERAL

V O T O

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Senhor Presidente, cumprimento Vossa Excelência e, ao fazê-lo, cumprimento todos os demais presentes.

A matéria já está mais do que discutida e esclarecida. Quero adiantar que acompanho integralmente os votos de Vossa Excelência e dizer, rapidamente, que não procede a alegação de que houve, no caso que examinamos aqui conjuntamente, violação do princípio da livre iniciativa, do princípio da não intervenção do Estado no domínio econômico, do princípio da não autoincriminação e também do princípio da liberdade individual. Existem outros valores que devem ser ponderados neste caso, como, por exemplo, o direito à vida, à saúde, à incolumidade física, à segurança individual e à coletiva que, claramente, devem prevalecer.

Portanto, Senhor Presidente, com essas brevíssimas considerações, porque tudo mais já foi, sobejamente, acrescentado e exposto com muita pertinência, acompanho Vossa Excelência para dar provimento ao recurso extraordinário e julgar improcedente as ações diretas de inconstitucionalidade.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 9041-A77E-3DD2-5DF8 e senha EB10-390A-26EE-3EEF

19/05/2022 **PLENÁRIO**

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.103 DISTRITO FEDERAL

V O T O C O N J U N T O
(ADI 4.017, ADI 4.103 e RE 1.224.374)

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES: Trata-se do julgamento conjunto do **RE 1.224.374 (Tema 1079 – Repercussão Geral)**; e das **Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.017 e 4.103**, respectivamente propostas pela Confederação Nacional do Comércio (CNC) e pela Associação Brasileira de Restaurantes e Empresas de Entretenimento (ABRASEL NACIONAL), em face dos artigos 1º, 2º, 3º e 6º da Medida Provisória 415/2008, os quais proíbem a comercialização de bebidas alcoólicas em rodovias federais e reduzem o limite de alcoolemia para zero no trânsito.

a) ADI 4.017 e ADI 4103

Registre-se que a MP 415/2008 foi convertida na **Lei 11.705/2008**, o que foi devidamente noticiado nos autos da ADI 4017 pela CNC, em petição de aditamento (eDOC 12), a qual requer a inconstitucionalidade dos arts. 2º, 3º e 4º da Lei 11.705/2008:

> "Art. 2º São vedados, na faixa de domínio de rodovia federal ou em terrenos contíguos à faixa de domínio com acesso direto à rodovia, a venda varejista ou o oferecimento de bebidas alcoólicas para consumo no local.
>
> § 1º A violação do disposto no *caput* deste artigo implica multa de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).
>
> § 2º Em caso de reincidência, dentro do prazo de 12 (doze) meses, a multa será aplicada em dobro, e suspensa a autorização de acesso à rodovia, pelo prazo de até 1 (um) ano.
>
> § 3º Não se aplica o disposto neste artigo em área urbana, de acordo com a delimitação dada pela legislação de cada município ou do Distrito Federal.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 9B86-ACBA-E440-0FB0 e senha FF5E-BA32-FCFE-5CC6

> Art. 3º Ressalvado o disposto no § 3º do art. 2º desta Lei, o estabelecimento comercial situado na faixa de domínio de rodovia federal ou em terreno contíguo à faixa de domínio com acesso direto à rodovia, que inclua entre suas atividades a venda varejista ou o fornecimento de bebidas ou alimentos, deverá afixar, em local de ampla visibilidade, aviso da vedação de que trata o art. 2º desta Lei.
>
> Parágrafo único. O descumprimento do disposto no caput deste artigo implica multa de R$ 300,00 (trezentos reais).
>
> Art. 4º Competem à Polícia Rodoviária Federal a fiscalização e a aplicação das multas previstas nos arts. 2º e 3º desta Lei.
>
> § 1º A União poderá firmar convênios com Estados, Municípios e com o Distrito Federal, a fim de que estes também possam exercer a fiscalização e aplicar as multas de que tratam os arts. 2º e 3º desta Lei.
>
> § 2º Configurada a reincidência, a Polícia Rodoviária Federal ou ente conveniado comunicará o fato ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT ou, quando se tratar de rodovia concedida, à Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, para a aplicação da penalidade de suspensão da autorização de acesso à rodovia."

Os autos registram novo pedido de aditamento, eDOC 27, oportunidade em que a requerente (CNC) indicou como objeto da presente ação também o art. 1º da **Lei 12.760/2012**. O diploma legislativo, modificando o Código Nacional de Trânsito, ostenta a seguinte redação:

> Art. 1º Os arts. 165, 262, 276, 277 e 306 da Lei n. 9.503, de 23 de setembro de 1997, passam a vigorar com as seguintes alterações:
>
> "Art. 165. .....
>
> .....

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 9B86-ACBA-E440-0FB0 e senha FF5E-BA32-FCFE-5CC6

Penalidade – multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses.

Medida administrativa - recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo, observado o disposto no § 4º do art. 270 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 - do Código de Trânsito Brasileiro.

Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no *caput* em caso de reincidência no período de até 12 (doze) meses."(NR)

"Art. 262. .....

.....

§ 5º O recolhimento ao depósito, bem como a sua manutenção, ocorrerá por serviço público executado diretamente ou contratado por licitação pública pelo critério de menor preço."(NR)

"Art. 276. Qualquer concentração de álcool por litro de sangue ou por litro de ar alveolar sujeita o condutor às penalidades previstas no art. 165.

Parágrafo único. O Contran disciplinará as margens de tolerância quando a infração for apurada por meio de aparelho de medição, observada a legislação metrológica."(NR)

"Art. 277. O condutor de veículo automotor envolvido em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização de trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos ou científicos, na forma disciplinada pelo Contran, permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência.

§ 1º (Revogado).

§ 2º A infração prevista no art. 165 também

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 9B86-ACBA-E440-0FB0 e senha FF5E-BA32-FCFE-5CC6

> poderá ser caracterizada mediante imagem, vídeo, constatação de sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora ou produção de quaisquer outras provas em direito admitidas.
>
> ....." (NR)
>
> "Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:
>
> .....
>
> § 1º As condutas previstas no *caput* serão constatadas por:
>
> I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou
>
> II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora.
>
> § 2º A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.
>
> § 3º O Contran disporá sobre a equivalência entre os distintos testes de alcoolemia para efeito de caracterização do crime tipificado neste artigo."(NR)

Na exordial, argumenta-se que a legislação impugnada não é compatível com a Constituição da República, na medida em que teriam sido violados os princípios da livre iniciativa, da não intervenção do Estado no domínio econômico, da segurança jurídica, da propriedade privada, da razoabilidade, da liberdade individual, do direito adquirido, da legalidade, da isonomia, da individualização das penas, da não autoincriminação e do direito de propriedade.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 9B86-ACBA-E440-0FB0 e senha FF5E-BA32-FCFE-5CC6

Na petição de aditamento, o autor reforça os argumentos já apresentados e sustenta que as alterações introduzidas tornaram a norma questionada "*ainda mais desarrazoada e desproporcional quanto a violação dos direitos fundamentais dos cidadãos*". Afirma que a "*recusa em assoprar o bafômetro enseja a imediata aplicação da sanção administrativa, ou seja presume-se a culpa, pois o condutor perderá a sua habilitação por um ano e pagará elevada multa. Eis aí a presunção de culpa e obrigação de produzir prova contra si mesmo, ao arrepio da Constituição Federal*".

A Advocacia-Geral da União manifestou-se pela improcedência dos pedidos formulados:

> "Constitucional. Dispositivos da Lei 11.705/2008. "Lei Seca", que veda o comércio de bebidas alcoólicas às margens de rodovias federais, bem como estabelece alcoolemia zero para os condutores de veículos. Alegação de suposta violação aos princípios da livre iniciativa, livre concorrência, liberdade individual, direito adquirido, legalidade, isonomia, individualização das penas, não autoincriminação e ao direito de propriedade. Suscitada violação ao princípio da razoabilidade e às competências constitucionais da Polícia Rodoviária Federal. Mérito. Ponderação de direitos fundamentais. Prevalência dos direitos à vida, à saúde e à segurança no trânsito. Inexistência de desrespeito às atribuições constitucionais da Polícia Rodoviária Federal. Inconstitucionalidades não configuradas. Manifestação pela improcedência do pedido".

A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da demanda, salvo em relação ao art. 5°, IV, da Lei n. 11.705/08. Eis a ementa do Parecer:

> "Ação Direta de Inconstitucionalidade. Artigos 2°, 4°, 5°, III, IV e VIII, da Lei n. 11.705/2008, de 19 de junho de 2008 ("Lei Seca"). Proibição de venda e oferecimento de bebidas alcoólicas em rodovias federais. Fiscalização pela Polícia Rodoviária

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 9B86-ACBA-E440-0FB0 e senha FF5E-BA32-FCFE-5CC6

> Federal. Redução do limite de alcoolemia para zero (art. 276 do CTB). Caracterização de infração por agentes de trânsito a partir de 'outras provas em direito admitidas'. Preliminar. Perda de objeto. Redações conferidas pela Lei 11.705/08 aos artigos 277, § 2°, e 306 da Lei 9.503/97. Promulgação da Lei 12.760/12. Mérito. Princípios constitucionais da isonomia, legalidade, razoabilidade e proporcionalidade (vertente da proibição de excesso), individualização da pena, não autoincriminação, liberdade econômica e livre iniciativa, segurança jurídica. Competência constitucional da Polícia Rodoviária Federal. (art. 144, *caput* e § 2°, da CR). Direitos à vida, saúde e segurança no trânsito. Parecer pela procedência parcial do pedido, para a declaração de inconstitucionalidade do art. 5°, IV, da Lei n. 11.705/08, quando inclui o § 3° no art. 277 da Lei 9.503/97".

Quanto à **ADI 4.103**, registro que sua apensação à ADI 4.017 fora determinada pelo Senhor Relator em decisão de **14 de maio de 2012**. Anoto, também, que a autora (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes – ABRASEL) requereu aditamento à inicial em petição datada de **8 de abril de 2021**, na qual noticia que "Em 09 de maio de 2014, foi promulgada a Lei Federal n. 12.971, promovendo alterações nos arts. 173, 174, 175, 191, 202, 203, 292, 302, 303, 306 e 308 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997"; menciona também que "em 04 de maio de 2016, foi a vez da Lei nº 13.281, cujo art. 1º deu nova redação ao art. 277, § 3º, do CTB, e art. 2º acrescentou o art. 165-A ao CTB" (fl. 2, eDOC 199). Reitera o pedido de julgamento procedente do pedido de declaração de inconstitucionalidade, observados os novos dispositivos acima mencionados.

b) RE 1.224.374/RS (Tema 1079 – Repercussão Geral)

Quanto ao RE 1.224.374, trata-se de recurso extraordinário interposto pelo DETRAN/RS, com fundamento no artigo 102, III, "a" e "b" da Constituição Federal, em que se questiona a constitucionalidade do art.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 9B86-ACBA-E440-0FB0 e senha FF5E-BA32-FCFE-5CC6

165-A do Código de Trânsito Brasileiro, incluído pela Lei nº 13.281/2016, o qual estabelece como infração autônoma de trânsito a recusa de condutor de veículo a ser submetido a teste que permita certificar a influência de álcool.

O acórdão recorrido, proferido pela Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul em ação anulatória de auto de infração de trânsito, deu provimento para reconhecer a inconstitucionalidade do dispositivo.

Nos termos da ementa do acórdão:

> "RECURSO INOMINADO. DETRAN/RS. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA DO CONDUTOR EM SUBMETERSE AO TESTE DO ETILÔMETRO. ARTIGO 165-A DO CTB. INCONSTITUCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
>
> 1) A demandante foi autuada pelo cometimento de infração de trânsito consistente em "Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277", prevista no artigo 165-A do CTB.
>
> 2) De acordo com a redação do artigo supracitado, e a lógica que dele se depreende, **somente é possível autuar o condutor que se recuse a realizar os testes caso esse apresente sinais externos de influência de álcool -, os quais deverão ser devidamente certificados por meio do Termo próprio**, com descrição de todas as características que levam à conclusão e na presença de testemunha idônea, ou outros meios, descritos no art. 277 do CTB.
>
> 3) Desse modo, **não sendo constatado formalmente que o cidadão conduzia veículo automotor sob sinais externos de álcool ou substância psicoativa, não há infração de trânsito.**
>
> 4) Destarte, autuar o condutor que não apresenta qualquer ameaça à segurança no trânsito, pela mera recusa em realizar os testes oferecidos pelos agentes de trânsito, configura arbitrariedade.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 9B86-ACBA-E440-0FB0 e senha FF5E-BA32-FCFE-5CC6

> 5) **Infração pelo artigo 165-A do CTB que viola frontalmente os Princípios Constitucionais de Liberdade (direito de ir e vir), Presunção de Inocência e de Não Auto Incriminação e Individualização da Pena, previstos no art. 5º, XV, LVII, LXIII, e XLVI da CF.**
>
> 6) Aplicação afastada, no caso concreto, pelo controle difuso de constitucionalidade, com afastamento da regra de Reserva de Plenário (ARE 792562 AgR, Relator: Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 18/03/2014).
>
> 7) RESTITUIÇÃO DAS TAXAS – Comprovado o pagamento pela parte autora, é devida a essa a restituição dos valores pagos, com a incidência da taxa SELIC, a partir da data do desembolso.
>
> RECURSO INOMINADO PROVIDO, POR MAIORIA."

Ou seja, analisa-se eventual violação à presunção de inocência, ao direito de não produzir prova contra si mesmo, à proporcionalidade e à individualização da pena ocasionada pela previsão de infração administrativa para o caso de recusa à realização de teste de bafômetro. **Não se trata de tipificação de crime ou de consideração de prova para o âmbito penal, mas de previsão na seara administrativa sancionadora**:

> "Art. 165-A. Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277:
>
> Infração - gravíssima;
>
> Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses;
>
> Medida administrativa - recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo, observado o disposto no § 4º do art. 270.
>
> Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de até 12 (doze) meses".

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 9B86-ACBA-E440-0FB0 e senha FF5E-BA32-FCFE-5CC6

O recorrente afirma a necessidade de se distinguir as infrações administrativas daquelas de natureza penal, o que afastaria a alegação de ofensa à não autoincriminação e a outros direitos e garantias individuais relacionados ao Direito Penal. Além disso, alega que, sendo autônoma a infração, não se exige do agente fiscalizador a comprovação de sinais de embriaguez, sendo suficiente a recusa do condutor.

O Tribunal reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional por unanimidade (Tema 1.079).

A PGR manifestou-se pela constitucionalidade do art. 165-B do CTB, de modo a se reconhecer a contrariedade do acórdão recorrido aos artigos 5º, *caput*, 6º e 144, § 10, todos da CF/1988 (eDOC 30).

Diante do reconhecimento de repercussão geral do tema, foi requerido o sobrestamento de diversas ações em curso que tratariam de causa idêntica ao presente Recurso (eDOCs 73, 82, 86, 93, 98, 100, 107, 117, 128, 134, 144, 150, 157, 160, 169, 179 e 185).

É o relatório.

Passo às considerações do meu voto.

1) Admissibilidade das ADIs

A **Advocacia-Geral da União** suscitou preliminar. De início, aduziu defeito na representação: "*a requerente deixou de apresentar procuração com poderes específicos para a impugnação dos artigos 2°, 3° e 4° da Lei n° 11.705/2008. Tal vício processual é, por si só, suficiente para impor a rejeição do pleito de aditamento*" (eDOC 48, fl. 8).

Em segundo, articula com o descumprimento, por parte da Autora, do ônus da impugnação específica: "*as alterações promovidas nos artigos 2°, 3° e 4° da Lei n° 11.705/2008 não se revestem de natureza meramente formal, pois implicaram modificações relevantes em comandos normativos contidos nos artigos 1º, 2º e 3º da Medida Provisória nº 415/2008, de modo a prejudicar o exame, na presente sede, de sua compatibilidade com o Texto Constitucional*." (eDOC 48, fl. 8-9)

Sem razão. Em apenso à exordial jaz procuração na qual consta a

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 9B86-ACBA-E440-0FB0 e senha FF5E-BA32-FCFE-5CC6

outorga de poderes especiais "*para propor, agindo em conjunto ou separadamente, Ação Direta de Inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, em face da Medida Provisória n. 415, de 21 de janeiro de 2008, podendo formular requerimentos, apresentar memoriais, fazer sustentação oral e praticar os demais atos inerentes ao presente mandato, inclusive substabelecer*" (eDOC 0, fl. 29).

Dessa forma, quanto ao primeiro ponto, a mim me parece inequivocamente evidenciado que a Autora manifestou sua vontade de obter declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos em questão – não há defeito na representação processual. No que toca ao segundo, na colho da petição de aditamento DOC 12 que o autor dedicou-se suficientemente impugnar a parcela do pedido modificada pelo processo legislativo que desaguou na conversão da medida provisória em lei.

Rejeito a preliminar e **conheço** da ação.

2) Mérito (ADI 4017, ADI 4103 E RE 1.224.374)

Dos feitos em julgamento sobressaem três questões constitucionais de relevo. A **primeira** reside em saber se as restrições impostas quanto à comercialização de bebidas alcoólicas em rodovias federais e adjacências, são compatíveis com a Constituição Federal, especialmente com os princípios da livre iniciativa, da não intervenção do Estado no domínio econômico, da segurança jurídica, da propriedade privada, da razoabilidade e da liberdade individual. A **segunda** cuida de refletir sobre a proporcionalidade da redução do limite de tolerância à alcoolemia para zero. A **terceira** trata de perquirir se viola o princípio da proporcionalidade e da individualização da pena, bem como o princípio da presunção de inocência – forte no direito de não produzir prova contra si mesmo – a previsão de que constitui infração administrativa – punível com a perda da licença para dirigir por doze meses e multa – a simples recusa à realização de teste de bafômetro (etilômetro).

Passo ao exame de cada uma delas, e ao fazê-lo, anoto que a proibição genérica e abrangente de venda de bebidas alcoólicas ao longo

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 9B86-ACBA-E440-0FB0 e senha FF5E-BA32-FCFE-5CC6

das rodovias federais, veiculada pela Lei 11.705/2008 (cognominada "Lei Seca"), tem por origem a aprovação do projeto de lei de conversão da Medida Provisória 415/2008).

O diploma legislativo tinha por pressuposto um estado de coisas que se pretendia enfrentar (fatos legislativos) e, diante dele, foram cogitadas prognoses. Para fim de a ambos evidenciar – fatos e prognoses do legislador – tenho por adequado colacionar a Exposição de Motivos Interministerial da Medida Provisória, que atentava para alguns efeitos nefastos provocados pelo uso de substâncias psicoativas e, sobretudo, pelo consumo excessivo de álcool na condução de veículos automotores:

> "(...)
>
> 2. **A Organização Mundial de Saúde - OMS estima em aproximadamente 2 bilhões o número de consumidores de bebidas alcoólicas no mundo**. Do ponto de vista da Saúde Pública, 76,3 milhões de pessoas apresentam problemas diagnosticáveis associados ao consumo de bebidas alcoólicas. **O álcool causa anualmente 1,8 milhão de mortes, 3,2% do total, e é responsável por 4% dos "anos perdidos de vida útil" no mundo**. Entre as décadas de 70 e 90 o consumo de álcool cresceu mais de 70% entre os brasileiros.
>
> 3. **A Secretaria Nacional Antidrogas - SENAD**, realizou em parceria com a Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP, pesquisa sobre os Padrões de Consumo de Álcool na População Brasileira. Este estudo de abrangência nacional, **detectou que 52% dos brasileiros acima de 18 anos consome bebida alcoólica pelo menos uma vez ao ano**. O estudo apontou também que dois terços dos motoristas já dirigiu depois de ter ingerido bebidas alcoólicas em quantidade superior ao limite legal permitido. Segundo o levantamento, **74,6% dos brasileiros entre 12 e 65 anos já consumiu bebida alcoólica pelo menos uma vez na vida**.
>
> (...)
>
> 6. Outro ponto importante é a Pesquisa realizada em 1998 por iniciativa da **Associação Brasileira de Departamentos de**

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 9B86-ACBA-E440-0FB0 e senha FF5E-BA32-FCFE-5CC6

> **Trânsito** - Abdetran em quatro capitais brasileiras – Salvador, Recife, Brasília e Curitiba – a qual **apontou que entre as 865 vítimas de acidentes, quase um terço (27,2%), apresentou taxa de alcoolemia superior a de 0,6 g/l, índice limite definido pelo Código de Trânsito Brasileiro**.
>
> (...)
>
> 9. A urgência desse projeto se dá em razão do alto índice de consumo do álcool, que causa anualmente 1,8 milhão de mortes no mundo. Além disso, os gastos em procedimentos hospitalares de internações relacionadas ao uso de álcool e outras drogas, bem como de acidentes automobilísticos decorrentes do uso de álcool, vêm aumentando sobremaneira, trazendo graves consequências para elaboração e implantação de políticas públicas nessa área. (...)".
>
> (EMI N. 13 – GSI/MJ/MS/MCIDADES/MEC/MT, de Brasília, 21 de janeiro de 2008) (grifo nosso)

Seja da exposição de motivos, seja do processado que instruiu o Projeto de Lei de Conversão, nota-se facilmente que a Lei 11.705/2008 tinha por declarado objetivo aquele de enfrentar o alto número de mortes e acidentes no trânsito em decorrência da ingestão de bebidas alcoólicas (ou do consumo de qualquer outra substância psicoativa).

Tal consideração inicial de ordem fática é fundamental para aferição da compatibilidade da norma impugnada com a Constituição. Isso porque não se pode olvidar "que mesmo no chamado controle abstrato de normas não se procede a um simples contraste entre disposição do direito ordinário e os princípios constitucionais": **aprecia-se "a relação entre a lei e o problema que se lhe apresenta em face do parâmetro constitucional**" (MENDES, Gilmar Ferreira. "Controle de constitucionalidade: hermenêutica constitucional e revisão de fatos e prognoses legislativos pelo órgão judicial". In: **Direitos fundamentais e controle de constitucionalidade**. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 473).

Em casos que tais, eventual juízo de inconstitucionalidade recairia não na maneira como o legislador examinou os fatos e prognoses – porque não é, o Tribunal, censor de debate parlamentar –, e sim sobre

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 9B86-ACBA-E440-0FB0 e senha FF5E-BA32-FCFE-5CC6

aquilo que foi constatado. (OSSHBÜHL, Fritz. "Kontrolle von Tatsachenfeststellungen und Prognoseentscheidungen durch das Bundesverfassungsgericht". In: STARCK, C. **Bundesverfassungsgericht und Grundgesetz**. Vol I. Tübingen: Mohr, 1976, p. 458).

Pois bem. Prestigiando essa relação lei/problema, a partir da valorização dos fatos legislativos e de (eventuais) prognoses que animavam o Congresso Nacional quando da edição da Lei 11.705/2008 e, após, a Lei 12.760/2012, passo a enfrentar as três questões constitucionais de fundo que permeiam as duas Ações Diretas e o Recurso Extraordinário.

2.1. Restrição de comercialização de bebidas alcoólicas.

Em seu art. 1º, a Medida Provisória 415/2008 dispôs que: "*São vedados, na faixa de domínio de rodovia federal ou em local contíguo à faixa de domínio com acesso direto a rodovia, a venda varejista e o oferecimento para consumo de bebidas alcoólicas*".

Essa restrição fez surgir uma série de celeumas acerca da proporcionalidade da medida. Na qualidade de Presidente desta Corte, julguei a **Suspensão de Tutela Antecipada 237**, na qual se postulava fossem sustados os efeitos da decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região que havia deferido a antecipação de tutela (em favor de associação de lojistas de um shopping center cuja localização geográfica o fazia ser alcançado pelas disposições da Lei Seca) a fim de suspender a aplicação das restrições contidas na MP 415/2008. Naquele feito, a referida associação ajuizara ação ordinária para suspender a eficácia da proibição contida na referida medida provisória, ao fundamento de que essas restrições não deveriam se aplicar em perímetros urbanos.

Diante desse contexto controverso, o próprio Congresso Nacional se mostrou atento ao potencial conflitivo que a redação excessivamente genérica da proibição gerava. Com efeito, durante o processo legislativo de conversão da medida provisória, inseriu um § 3º no art. 2º daquilo que viria a ser a Lei 11.705/2008, para assentar que: "*Não se aplica o disposto*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 9B86-ACBA-E440-0FB0 e senha FF5E-BA32-FCFE-5CC6

neste artigo em área urbana, de acordo com a delimitação dada pela legislação de cada município ou do Distrito Federal".

Essa inovação acarretou a perda de objeto da STA 237 e também teve o condão de conformar os interesses conflitantes.

É certo que essa medida ainda contraria alguns interesses, mas ela se justifica em razão dos benefícios que acarreta para toda a sociedade. Ao dificultar o acesso a bebidas em rodovias federais, contribui para a mitigação dos trágicos e frequentes acidentes rodoviários no Brasil.

Apenas para ilustrar alguns dados sobre os perigos do uso de álcool no trânsito, registro que, no Distrito Federal, das 277 pessoas que morreram em decorrência de acidentes de trânsito em 2019, 45% delas (124) apresentaram resultado positivo para álcool e outras drogas. Ainda assim, o DF registrou o menor número de óbitos no trânsito desde 2008. Após a implementação da Lei Seca, o número de óbitos nessa entidade federativa caiu de 500 para 220 por ano, o que evidencia o perigo do álcool para a segurança viária (In: Dados da Gerência de Estatística de Acidentes de Trânsito do DETRAN-DF 2020).

Consigno, ainda, que diversos dados como este foram apresentados na Audiência Pública, sobre proibição da comercialização de bebidas alcoólicas em rodovias federais, bem como imposição de penalidades mais severas para o condutor que dirigir sob a influência do álcool.

Em relação à proporcionalidade da intervenção, algumas críticas dirigidas à Medida Provisória foram superadas durante o trâmite de seu respectivo projeto de lei de conversão, e que resultou na aprovação da Lei 11.705/2008. Com efeito, ao afastar a incidência da restrição à venda de bebidas alcoólicas em perímetro urbano, de acordo com a delimitação dada pela legislação de cada município ou do Distrito Federal (art. 2°, § 3°), a legislação afastou diversos efeitos colaterais da medida restritiva, mantendo-se necessária e adequada aos fins a que se destina.

Neste ponto, revela-se inverossímil sustentar que os fatos verificados pelo Legislador (a venda de bebidas alcoólicas em rodovias incentiva seu consumo e, por desdobramento, a condução de veículo sob o efeito de tal substância) seriam **incorretos**. Igualmente, mesmo quando em causa a

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 9B86-ACBA-E440-0FB0 e senha FF5E-BA32-FCFE-5CC6

avaliação de fatos legislativos de modo incompleto ou ausente, a melhor jurisprudência apenas pronuncia a inconstitucionalidade quando verifica que o perigo que ela pretendia evitar não indicava singularmente nem se revelava provável (BVerfG 19, 330, p.ex.) – **o que está longe de ser o caso dos autos**.

2.2. Suposta violação à presunção de inocência e ao direito de não produzir prova contra si mesmo.

No que diz respeito à suposta "violação à presunção de inocência, ao direito de não produzir prova contra si mesmo, à proporcionalidade e à individualização da pena" ocasionada pela previsão de infração administrativa para o caso de o condutor se recusar a se submeter ao teste de bafômetro, acho por bem iniciar consignando que não se tem sob exame um tipo penal (nem tampouco questão probatória penal).

O art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro **situa-se claramente na seara administrativa** ao cominar "*multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses*" e o "*recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo*" àquele que se recusa a se submeter "*a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa*".

Nessa linha, importante destacar que estamos diante de esferas – direito penal e direito administrativo sancionador – que, embora comunguem um circulo concêntrico punitivo que torna a autonomia em certa medida mitigada (MENDES, Gilmar; BUONICORE, Bruno. "A vedação do *bis in idem* na relação entre direito penal e direito administrativo sancionador e o princípio da independência mitigada". In: **Boletim IBCCRIM**, n. 340, março de 2021, p. 5).

Assim, possuem distinções normativas claras e importantes que merecem ser pontuadas. Dentre elas, assinalo que a doutrina especializada compreende que o ilícito administrativo dispensa efetiva ofensa ao bem jurídico tutelado pela norma sancionadora. (D'AVILA, "Direito penal e direito sancionador. Sobre a identidade do direito penal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 9B86-ACBA-E440-0FB0 e senha FF5E-BA32-FCFE-5CC6

em tempos de diferença". In: **RBCCRIM**, São Paulo, ano 14, n. 60, p. 9-35. mai/jun, 2006.)

É bem verdade que, no âmbito penal, o direito à não autoincriminação veda o estabelecimento de sanções penais ao imputado em razão de eventual não cooperação com o Estado. Ou seja, não se pode admitir a previsão de um crime em razão da não realização do bafômetro ou que isso possa ser considerado como uma presunção de embriaguez para fins penais de outro tipo penal que isso pressuponha. Contudo, o cenário é distinto no âmbito administrativo sancionador. Exatamente porque penso existir uma limitação maior à criminalização da conduta, dentro de uma noção de *ultima ratio* do direito penal, não vejo óbice à previsão de uma sanção administrativa à recusa de submissão ao bafômetro, justamente em razão das distinções aqui tecidas entre as referidas esferas.

Importante consignar que mesmo no âmbito criminal o Plenário desta Corte já assentou que o direito a não produzir prova contra si mesmo não é absoluto e pode ser relativizado em ponderação com outros interesses legítimos e relevantes socialmente. Cito, sobre o tema, o **Recurso Extraordinário com Repercussão Geral 971.959**, Rel. Min. Luiz Fux, que declarou a constitucionalidade do art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro – dispositivo que tipifica a conduta de fuga do local do acidente. Naquela oportunidade, foi rechaçada a violação ao princípio da não autoincriminação. (**RE 971.959 – Repercussão Geral**, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 14.11.2018, DJe 30.07.2020)

Na mesma senda, relembro o julgamento do **Recurso Extraordinário 640.139 RG**, Rel. Min. Dias Toffolli, no âmbito do qual esta Corte assentou que o princípio constitucional da autodefesa (art. 5º, LXIII, CF/88) não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes (**RE 640.139 RG**, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 22/9/2011, DJe de 13/10/2011).

Com esses apontamentos, tenho que a impugnação pela inconstitucionalidade não merece acolhimento

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 9B86-ACBA-E440-0FB0 e senha FF5E-BA32-FCFE-5CC6

2.3. Limite zero de alcoolemia na condução de veículo automotor.

Em relação à redução do limite de alcoolemia para zero no Brasil, registro que a política em questionamento apresentou como justificação, na época, pela necessidade de proteção – no caso pela via do direito administrativo sancionador – da vida e da integridade física dos cidadãos, além de estar em sintonia com diversas legislações do direito comparado, que também lutam para suplantar o consumo de álcool no trânsito. Países como Itália, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Indonésia, Emirados Árabes Unidos, Nepal, Hungria e Eslováquia têm políticas de têm tolerância zero para o consumo de álcool por motoristas.

No âmbito penal, esta Corte possui vários precedentes em que a constitucionalidade do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro (crime de condução de veículo sob a influência de álcool) foi tematizada, mormente sob o argumento de que sua configuração de crime de perigo abstrato levaria à sua inconstitucionalidade. Precedentes que expressamente afastaram tais fundamentos:

> "Recurso ordinário em habeas corpus. Embriaguez ao volante (art. 306 da Lei nº 9.503/97). Alegada inconstitucionalidade do tipo por ser referir a crime de perigo abstrato. Não ocorrência. Perigo concreto. Desnecessidade. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso não provido. **1. A jurisprudência é pacífica no sentido de reconhecer a aplicabilidade do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro – delito de embriaguez ao volante –, não prosperando a alegação de que o mencionado dispositivo, por se referir a crime de perigo abstrato, não é aceito pelo ordenamento jurídico brasileiro. 2. Esta Suprema Corte entende que, com o advento da Lei nº 11.705/08, inseriu-se a quantidade mínima exigível de álcool no sangue para se configurar o crime de embriaguez ao volante e se excluiu a necessidade de exposição de dano potencial, sendo certo que a comprovação da mencionada quantidade de álcool no sangue pode ser feita pela utilização do teste do bafômetro ou pelo exame de**

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 9B86-ACBA-E440-0FB0 e senha FF5E-BA32-FCFE-5CC6

> **sangue, o que ocorreu na hipótese dos autos.** 3. Recurso não provido". (**RHC 110.258**, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 08.05.2012, DJe 23.05.2012)
>
> "*HABEAS CORPUS*. PENAL. DELITO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO REFERIDO TIPO PENAL POR TRATAR-SE DE CRIME DE PERIGO ABSTRATO. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I - A objetividade jurídica do delito tipificado na mencionada norma transcende a mera proteção da incolumidade pessoal, para alcançar também a tutela da proteção de todo corpo social, asseguradas ambas pelo incremento dos níveis de segurança nas vias públicas. II - Mostra-se irrelevante, nesse contexto, indagar se o comportamento do agente atingiu, ou não, concretamente, o bem jurídico tutelado pela norma, porque a hipótese é de crime de perigo abstrato, para o qual não importa o resultado. Precedente. **III – No tipo penal sob análise, basta que se comprove que o acusado conduzia veículo automotor, na via pública, apresentando concentração de álcool no sangue igual ou superior a 6 decigramas por litro para que esteja caracterizado o perigo ao bem jurídico tutelado e, portanto, configurado o crime. IV – Por opção legislativa, não se faz necessária a prova do risco potencial de dano causado pela conduta do agente que dirige embriagado, inexistindo qualquer inconstitucionalidade em tal previsão legal.** V – Ordem denegada. (**HC 109.269**, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 27.09.2011, DJe de 10.10.2011)

No ponto, necessário tecer alguns clareamentos sobre a arquitetura dogmática dos crimes de perigo abstrato e sua constitucionalidade no ordenamento jurídico pátrio, até mesmo para **demarcar bem a distinção com a sanção administrativa em discussão**.

Diferentemente do que ocorre com os crimes de perigo concreto, os

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 9B86-ACBA-E440-0FB0 e senha FF5E-BA32-FCFE-5CC6

crimes de perigo abstrato pressupõem juízo de possibilidade e não juízo de certeza de perigo de dano ao bem jurídico tutelado pela norma penal. Contudo, é preciso que haja clara demonstração da potencialidade efetiva da conduta em vir a causar perigo de dano ao valor protegido pelo Direito Penal, já que o juízo de possibilidade que justifica a intervenção criminal nos crimes de perigo abstrato não pode ser reduzido a nada ou a não possibilidade. Se os crimes de perigo concreto exigem demonstração empírica da ameaça ao bem jurídico, os crimes de perigo abstrato exigem demonstração empírica da possibilidade dessa ameaça, uma vez que não se confundem com crimes de mera conduta .

Nessa linha de argumentação, Bottini é preciso em apontar o caminho de uma hermenêutica constitucional para os crimes de perigo abstrato:

> "**Em síntese, o crime de perigo abstrato não é de mera conduta, mas exige uma materialidade, um desvalor de resultado, consubstanciada na periculosidade do comportamento — que não se confunde com a exigência de lesão nem de perigo concreto. O reconhecimento dessa materialidade é a única forma de compatibilizar a técnica legislativa de descrição de uma mera conduta típica com o princípio de exclusiva proteção aos bens jurídicos, consagrado pela dogmática penal** (...) ainda que os crimes de perigo abstrato sejam constitucionais, devem ser interpretados sistematicamente, levando-se em consideração a orientação teleológica do Direito Penal. Por isso, ainda que o tipo penal descreva a mera conduta, cabe ao intérprete — em especial ao juiz — a constatação de que o comportamento não é inócuo para afetar o bem jurídico tutelado pela norma penal. Em outras palavras, não basta a mera ação descrita na lei, faz-se necessária a verificação da periculosidade da conduta, sua capacidade — mesmo que em abstrato — de colocar em perigo bens jurídicos." (BOTTINI, Pierpaolo, Crimes de perigo abstrato não são de mera conduta, Conjur, 29.5.2012. Disponível: :https://www.conjur.com.br/2012-mai-29/direitodefesa-crimes-

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 9B86-ACBA-E440-0FB0 e senha FF5E-BA32-FCFE-5CC6

perigo-abstrato-nao-sao-mera-conduta)

Desse modo, compreender a arquitetura dogmática dos crimes de perigo abstrato como presunção absoluta da possibilidade de perigo de dano revela-se juízo precipitado e equivocado. Os crimes de perigo abstrato demandam substrato material mínimo ligado à periculosidade da conduta e, consequentemente, à possibilidade penalmente relevante de perigo de dano ao bem jurídico. Nesse sentido, uma hermenêutica constitucional caminha na direção de exigir a demonstração desse substrato empírico minimamente lesivo, seja no próprio tipo, seja no acervo probatório do caso concreto.

No caso do tipo penal do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro (crime de condução de veículo sob a influência de álcool), **tal substrato empírico mínimo é explicitamente mencionado nos incisos I e II do referido dispositivo**, senão vejamos:

> *"I - **concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar**; ou*
>
> *II - **sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora**."*

Na linha de cuidado-de-perigo ao bem jurídico tutelado pela norma penal, diante de uma ação ou omissão, pode haver: (1) demonstração de dano; (2) demonstração da certeza de perigo de dano; (3) demonstração da possibilidade penalmente relevante de perigo de dano; e (4) não demonstração da possibilidade de perigo de dano ou impossibilidade de perigo de dano. O primeiro caso corresponde aos crimes de dano, o segundo aos crimes de perigo concreto, o terceiro aos crimes de perigo abstrato e o último caso à conduta atípica. Isso significa que, se não houver, no caso concreto, clara comprovação da possibilidade penalmente relevante de perigo de dano da conduta do agente ao bem jurídico tutelado, estar-se-á diante de comportamento atípico do ponto de vista material, ainda que haja subsunção formal da conduta ao tipo penal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 9B86-ACBA-E440-0FB0 e senha FF5E-BA32-FCFE-5CC6

de perigo abstrato.

Neste ponto, parece que uma precisa delimitação da tipicidade material em suas dimensões positiva e negativa pode iluminar a questão. A dimensão axiológica positiva do tipo material se liga ao bem jurídico tutelado pela norma incriminadora, sendo que a questão decisiva neste espaço dogmático é saber se a norma protege um valor da comunidade digno de ser tutelado pelo Direito Penal.

Já a dimensão negativa da tipicidade material está intimamente conectada com o grau de lesividade da conduta concreta ao bem jurídico protegido pela norma jurídico-penal. A questão aqui é saber se e em que medida o comportamento ofende o bem jurídico digno de tutela penal. Justamente nessa dimensão negativa surge na doutrina italiana o princípio da ofensividade, que prevê, em apertada síntese, que não há tipicidade material e, portanto, não há crime quando a conduta concreta do agente não representar efetiva ameaça/lesão ou possibilidade penalmente relevante de ameaça/ lesão ao bem jurídico protegido pela norma.

Levando na devida conta esse contexto, premente convir que a constitucionalidade das normas em apreço se demonstra aqui, justamente, quando se nota que estamos diante de uma sanção de natureza administrativa, que permite, como vimos, a dispensabilidade de uma ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado bem como o desenvolvimento de uma técnica de tutela de presunção absoluta de possibilidade de perigo de dano, sem pressuposição de qualquer substrato empírico de ofensa (limite zero de alcoolemia), algo que não poderia ocorrer na seara penal e, diga-se, de fato não ocorre, já que os incisos do art. 306 preveem quantidades mínimas de álcool plausíveis para se falar em possibilidade de perigo de dano.

Dessa forma, também sob essa ótica os dispositivos exsurgem constitucionais.

3) Dispositivo

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 9B86-ACBA-E440-0FB0 e senha FF5E-BA32-FCFE-5CC6

Ante o exposto, acompanho integralmente o Relator para dar provimento ao Recurso Extraordinário, para reformar o acórdão recorrido, restabelecendo o auto de infração, inclusive quanto à fixação da tese em regime de Repercussão Geral.

Quanto às Ações Diretas, conheço-as para julgar seus pedidos improcedentes, assentando a constitucionalidade do art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro.

É como voto.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 9B86-ACBA-E440-0FB0 e senha FF5E-BA32-FCFE-5CC6

PLENÁRIO

EXTRATO DE ATA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.103
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR : MIN. LUIZ FUX
REQTE.(S) : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RESTAURANTES E EMPRESAS DE ENTRETENIMENTO - ABRASEL NACIONAL
ADV.(A/S) : PERCIVAL MENON MARICATO (42143/SP)
INTDO.(A/S) : PRESIDENTE DA REPÚBLICA
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
INTDO.(A/S) : CONGRESSO NACIONAL
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MEDICINA DE TRÁFEGO - ABRAMET
ADV.(A/S) : PRISCILA CALADO CORRÊA NETTO (166600/SP)
AM. CURIAE. : FUNDAÇÃO THIAGO DE MORAES GONZAGA
ADV.(A/S) : LUIS MAXIMILIANO LEAL TELESCA MOTA (14848/DF)
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO DE PARENTES, AMIGOS E VÍTIMAS DE TRÂNSITO - TRÂNSITOAMIGO
ADV.(A/S) : THIAGO BOTTINO DO AMARAL (102312/RJ)
AM. CURIAE. : INSTITUTO DE CERTIFICAÇÃO E ESTUDOS DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - ICETRAN
ADV.(A/S) : THIAGO BOTTINO DO AMARAL (102312/RJ)

Decisão: Após o voto do Ministro Luiz Fux (Presidente e Relator), que julgava improcedente a ação direta de inconstitucionalidade, o julgamento foi suspenso. Falaram: pela requerente, o Dr. Percival Menon Maricato; pela Câmara dos Deputados, o Deputado Federal Hugo Leal; pelo *amicus curiae* Associação Brasileira de Medicina de Tráfego - ABRAMET, a Dra. Priscila Calado Corrêa Netto; pelo *amicus curiae* Fundação Thiago de Moraes Gonzaga, o Dr. Luis Maximiliano Leal Telesca Mota; pelos *amici curiae* Associação de Parentes, Amigos e Vítimas de Trânsito - TRÂNSITOAMIGO e Instituto de Certificação e Estudos de Trânsito e Transportes - ICETRAN, o Dr. André Pacheco Teixeira Mendes; e, pela Procuradoria-Geral da República, o Dr. Antônio Augusto Brandão de Aras, Procurador-Geral da República. Ausente, justificadamente, o Ministro Dias Toffoli. Plenário, 18.5.2022.

Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou improcedente a ação direta de inconstitucionalidade, nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux (Presidente), vencido o Ministro Nunes Marques, que julgava parcialmente procedente a ação. Plenário, 19.5.2022.

Presidência do Senhor Ministro Luiz Fux. Presentes à sessão os Senhores Ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia, Dias Toffoli, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques e André Mendonça.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código BCFC-B257-3A75-FBB5 e senha 6FE7-AF2B-C15B-4E73

Procurador-Geral da República, Dr. Antônio Augusto Brandão de Aras.

Carmen Lilian Oliveira de Souza
Assessora-Chefe do Plenário

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código BCFC-B257-3A75-FBB5 e senha 6FE7-AF2B-C15B-4E73